



Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

— — — —

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Décète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 19 à 24 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

Chapitre I

Du contrat de travail

Art. 2. — Les institutions et administrations publiques peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au recrutement, selon le cas et en fonction des besoins, d'agents contractuels pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel conformément aux modalités prévues par le présent décret.

Art. 3. — Les agents prévus à l'article 2 ci-dessus sont recrutés par voie de contrat écrit.

Le contrat doit préciser notamment :

- la dénomination de l'emploi ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la date d'effet ;
- l'amplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ;
- la période d'essai s'il y a lieu ;
- la classification de l'emploi et les éléments de la rémunération ;
- le lieu d'affectation.

Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques qui pourraient être attachées à l'emploi.

Art. 4. — Est considéré comme contrat à durée déterminée, tout contrat destiné à :

- l'occupation d'un emploi temporaire ;
- pourvoir à la vacance momentanée d'un emploi ;
- en attendant l'organisation d'un concours ou la mise en place d'un nouveau corps de fonctionnaires ;
- la prise en charge d'une opération revêtant un caractère conjoncturel.

Art. 5. — Est considéré comme contrat à durée indéterminée, tout contrat destiné à l'occupation d'un emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient.

Art. 6. — Les agents contractuels recrutés à temps plein effectuent la durée légale de travail.

Toutefois, les institutions et administrations publiques peuvent recourir au recrutement d'agents contractuels exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par jour.

Art. 7. — Les agents contractuels effectuant la durée légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit.

Art. 8. — Les emplois correspondant à des activités d'entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques, tel que prévu à l'article 19 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont pourvus par contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat à durée déterminée ne peut excéder une année. Il peut être renouvelé, une seule fois, dans les mêmes formes pour une période d'une (1) année au plus.

Les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat sont fixés, pour chaque secteur, au niveau de l'administration centrale, des services déconcentrés ou décentralisés et des établissements publics, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — La liste des emplois correspondant aux activités d'entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques comprend :

- les ouvriers professionnels ;
- les agents de service ;
- les conducteurs d'automobiles et les chefs de parc ;
- les agents de prévention et les gardiens.

Art. 10. — Les agents soumis au régime de la contractualisation tel que prévu à l'article 20 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée déterminée et à temps plein.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Les agents soumis au régime de la contractualisation, tel que prévu à l'article 21 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée déterminée dans la limite du délai de réalisation d'opérations revêtant un caractère conjoncturel.

Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 12. — Compte tenu de la nature de certains emplois ou des spécificités inhérentes aux impératifs de service, les agents soumis au régime de la contractualisation recrutés à temps plein peuvent être appelés à effectuer le travail de nuit ou des heures supplémentaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre II

Des droits et obligations

Art. 13. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit notamment :

- à une rémunération après service fait ;
- à la protection sociale et à la retraite ;
- aux congés, absences autorisées et repos légaux ;
- au bénéfice des œuvres sociales ;
- à l'exercice du droit syndical ;
- à l'exercice du droit de grève ;
- à la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet, dans ou à l'occasion de l'exercice de leur activité ;
- à des conditions de travail de nature à préserver leur dignité, leur santé et leur intégrité physique et morale.

Art. 14. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de la contractualisation sont tenus au respect de leurs obligations notamment :

- d'exercer leur activité en toute loyauté et impartialité ;
- de s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur emploi, même en dehors du service ;
- d'avoir en toute circonstance une conduite digne et respectable ;
- d'exécuter les instructions de la hiérarchie ;
- d'observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'administration ;
- de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, qu'ils détiennent ou connaissent à l'occasion de l'exercice de leur activité ;
- de veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs ;
- de préserver le patrimoine de l'administration.

Art. 15. — Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier d'actions de perfectionnement ou de recyclage initiées par l'administration.

Chapitre III

Des conditions et modalités de recrutement

Art. 16. — Nul ne peut être recruté en qualité d'agent contractuel, s'il ne remplit les conditions suivantes :

- être de nationalité algérienne ;
- avoir 18 ans au moins à la date de recrutement ;
- avoir l'aptitude physique et mentale ainsi que les qualifications exigées pour l'accès à l'emploi postulé ;
- être en situation régulière vis-à-vis du service national ;
- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.
- ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de l'emploi postulé.

Art. 17. — Tout candidat à un emploi soumis au régime de la contractualisation doit, préalablement à son recrutement, fournir un dossier administratif.

Art. 18. — Le recrutement des agents contractuels s'effectue, selon le cas, par voie :

- de sélection sur étude de dossier pour les emplois à pourvoir par contrat à durée déterminée ;
- de test professionnel pour les emplois à pourvoir par contrat à durée indéterminée.

Art. 19. — Le recrutement des agents contractuels est soumis à la procédure de publicité.

Toutefois et compte tenu des impératifs de service ou de la nature des activités inhérentes à certains emplois, il peut être procédé au recrutement direct d'agents contractuels.

Art. 20. — La composition du dossier administratif, les modalités d'organisation des recrutements ainsi que la procédure de publicité, prévues aux articles 17, 18 et 19 cités ci-dessus sont précisées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre IV

De la période d'essai

Art. 21. — Tout agent recruté par voie de contrat est soumis à une période d'essai de :

- six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ;
- deux (2) mois pour le contrat dont la durée est égale ou supérieure à une (1) année ;
- un (1) mois pour le contrat dont la durée est comprise entre six (6) mois et une (1) année.

Durant la période d'essai, l'agent contractuel est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que les agents contractuels confirmés.

Art. 22. — L'agent contractuel est confirmé, si la période d'essai est concluante.

Dans le cas contraire, le contrat est résilié sans préavis ni indemnité.

Chapitre V

De la rémunération

Art. 23. — Les agents soumis au régime de la contractualisation sont classés et rémunérés, selon le cas et en fonction de leur niveau de qualification, dans l'une des grilles ci-après :

— la grille indiciaire des emplois fixée à l'article 45 ci-dessous, pour les agents contractuels recrutés pour les emplois liés aux activités d'entretien, de maintenance ou de service dans le cadre des articles 19 ou 21 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée ;

— la grille indiciaire des traitements fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents contractuels recrutés dans le cadre des articles 20 ou 21 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 24. — La rémunération des agents soumis au régime de la contractualisation se compose des éléments suivants :

— le traitement de base résultant du produit de l'indice de base correspondant à la catégorie de classement de l'emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;

— l'indemnité d'expérience professionnelle calculée aux taux de 1,40% du traitement de base par année d'activité dans les institutions et administrations publiques et de 0,70% par année d'exercice dans les autres secteurs d'activités, dans la limite maximale de 60% du traitement de base ;

— le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par voie réglementaire.

Art. 25. — Les agents soumis au régime de la contractualisation bénéficient, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur :

— d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de leur activité ;

— de prestations à caractère familial.

Art. 26. — Lorsque l'agent contractuel exerce à temps partiel, la rémunération est calculée au *pro rata* du nombre d'heures effectuées.

Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la rémunération de cette période est servie au *pro rata* du nombre de jours de travail.

Art. 27. — Les emplois prévus à l'article 9 ci-dessus sont subdivisés en plusieurs niveaux selon le niveau de qualification requis.

Art. 28. — L'emploi d'ouvrier professionnel est subdivisé en quatre (4) niveaux :

- ouvriers professionnels de niveau 1 ;
- ouvriers professionnels de niveau 2 ;
- ouvriers professionnels de niveau 3 ;
- ouvriers professionnels de niveau 4.

Art. 29. — Les ouvriers professionnels de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant d'une aptitude physique en adéquation avec l'activité à exercer.

Art. 30. — Les ouvriers professionnels de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant d'un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS).

Art. 31. — Les ouvriers professionnels de niveau 3 sont recrutés parmi les candidats justifiant d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité.

Art. 32. — Les ouvriers professionnels de niveau 4 sont recrutés parmi les candidats justifiant d'un certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité.

Art. 33. — L'emploi d'agents de service est subdivisé en trois (3) niveaux :

- agents de service de niveau 1 ;
- agents de service de niveau 2 ;
- agents de service de niveau 3.

Art. 34. — Les agents de service de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la sixième année fondamentale.

Art. 35. — Les agents de service de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la neuvième année fondamentale ou d'un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) en rapport avec les tâches inhérentes à l'emploi postulé.

Art. 36. — Les agents de service de niveau 3 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la première année secondaire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en rapport avec les tâches inhérentes à l'emploi postulé ou d'un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité.

Art. 37. — L'emploi des conducteurs d'automobiles et des chefs de parc est subdivisé en trois (3) niveaux :

- conducteurs automobiles de niveau 1 ;
- conducteurs automobiles de niveau 2 ;
- conducteurs automobiles de niveau 3 et chefs de parc.

Art. 38. — Les conducteurs automobiles de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un permis de conduire, catégorie B.

Art. 39. — Les conducteurs automobiles de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un permis de conduire catégorie poids lourds ou d'un permis de conduire catégorie transports en commun.

Art. 40. — Les conducteurs automobiles de niveau 3 et les chefs de parc sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un permis de conduire justifiant du brevet d'enseignement fondamental (BEF) ou du brevet d'enseignement moyen (BEM) et d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, en qualité de conducteur automobile.

Art. 41. — L'emploi d'agents de prévention et de gardiens est subdivisé en trois (3) niveaux :

- gardiens ;
- agents de prévention de niveau 1 ;
- agents de prévention de niveau 2.

Art. 42. — L'emploi de gardien est pourvu parmi les candidats justifiant d'une aptitude physique en adéquation avec l'activité à exercer.

Art. 43. — Les agents de prévention de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire et d'une formation dans le domaine ou d'une expérience professionnelle d'une année (1), au moins, dans un emploi d'agent de prévention.

Art. 44. — Les agents de prévention de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et d'une formation dans le domaine ou d'une expérience professionnelle de deux (2) années, au moins, dans un emploi d'agent de prévention.

Art. 45. — Les emplois correspondant aux activités d'entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques sont classés et rémunérés, selon le niveau de qualification requis, conformément à la grille indiciaire ci-après :

EMPLOIS	Catégorie	Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien	1	200
Conducteur automobile de niveau 1	2	219
Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2	3	240
Conducteur automobile de niveau 3 et chef de parc	4	263
Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1	5	288
Ouvrier professionnel de niveau 4	6	315
Agent de prévention de niveau 2	7	348

Chapitre VI

Des repos légaux, congés et absences

Art. 46. — Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit aux repos légaux prévus aux articles 191 à 193 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Ils ont droit en outre à un congé annuel rémunéré tel que prévu aux articles 194 à 205 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 47. — Le report d'une année sur l'autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.

Toutefois, pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée, l'administration peut, si les nécessités de service l'exigent, reporter ou fractionner le congé annuel dans la limite maximale de deux (2) années.

Art. 48. — Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit à une absence spéciale rémunérée telle que prévue à l'article 212 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Ils peuvent bénéficier, en outre, sous réserve de justifications préalables, d'autorisations d'absence sans perte de rémunération :

— pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles ils exercent un mandat public électif ;

— pour s'acquitter d'une mission liée à une représentation syndicale, conformément à la législation en vigueur ;

— pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel.

Art. 49. — Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier d'autorisations exceptionnelles d'absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dans la limite de dix (10) jours calendaires par an.

Art. 50. — Les agents contractuels, recrutés par voie de contrat à durée indéterminée et effectuant la durée légale de travail, peuvent bénéficier d'autorisations d'absence sans perte de rémunération, pour suivre des études dans la limite d'un crédit horaire n'excédant pas quatre (4) heures par semaine.

Art. 51. — L'agent contractuel, recruté par contrat à durée indéterminée, a droit à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam.

Art. 52. — Durant les périodes pré et post-natales, la femme recrutée par contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en vigueur.

Art. 53. — Pendant une période d'une année, à compter de l'expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d'absence payées pendant les six (6) premiers mois et d'une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.

Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance de l'intéressée.

Art. 54. — Sont considérées comme période de travail :

- la période de travail effectif,
- la période de congé annuel et de congé de maternité,
- les repos légaux, les autorisations exceptionnelles d'absence prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Art. 55. — L'agent contractuel, recruté pour une durée indéterminée exerçant à temps plein ou à temps partiel, peut, sur sa demande et après deux (2) années de service, bénéficier d'un congé non rémunéré suite à un accident ou une maladie grave d'un ascendant, du conjoint ou d'un enfant à charge ou pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans.

Art. 56. — Le congé non rémunéré est prononcé pour une durée qui ne peut excéder une année renouvelable dans la limite maximale de trois (3) années.

Art. 57. — A l'expiration de la période du congé non rémunéré, l'agent contractuel est réintégré, à sa demande, dans son emploi d'origine.

Art. 58. — L'agent contractuel ayant bénéficié d'un congé non rémunéré ne peut prétendre à une réintégration en cas de suppression d'emploi.

Chapitre VII

Du régime disciplinaire

Art. 59. — Tout manquement aux obligations réglementaires ou contractuelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

Art. 60. — En fonction du degré de gravité de la faute, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un agent contractuel sont les suivantes :

- avertissement écrit ;
- blâme ;
- suspension pour une durée allant de 4 à 8 jours ;
- résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.

Art. 61. — La sanction disciplinaire applicable aux agents contractuels est déterminée en fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité de l'agent concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé à celui-ci.

Art. 62. — Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 60 ci-dessus sont prononcées par l'autorité administrative compétente. Elles doivent être motivées et notifiées à l'intéressé.

Art. 63. — La décision portant sanction disciplinaire est notifiée à l'agent concerné dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Celle-ci est classée dans son dossier administratif.

Art. 64. — En cas de faute professionnelle grave, la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, ne peut être prononcée qu'après comparution de l'agent concerné devant une commission paritaire consultative de discipline.

Art. 65. — Tout agent contractuel, à l'encontre duquel une procédure disciplinaire pouvant entraîner la résiliation du contrat est engagée, a droit à la consultation de son dossier disciplinaire.

Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de son choix.

Art. 66. — La composition et les modalités de désignation des membres de la commission paritaire consultative de discipline sont fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 67. — Lorsqu'un agent contractuel fait l'objet de poursuites pénales qui ne permettent pas son maintien en activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.

Pendant la suspension, l'agent concerné ne perçoit aucune rémunération, à l'exception des prestations à caractère familial.

Art. 68. — Lorsqu'un agent contractuel est absent pendant dix (10) jours consécutifs sans justification valable, l'autorité administrative compétente procède à la résiliation du contrat de travail pour abandon de poste, sans préavis ni indemnité après deux (2) mises en demeure.

Chapitre VIII

De la cessation d'activité

Art. 69. — La relation de travail au titre du régime de la contractualisation cesse par l'effet de :

- l'expiration du contrat ;
- la démission régulièrement acceptée ;
- la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité ;
- le licenciement avec préavis et indemnité ;
- la retraite ;
- le décès.

Art. 70. — L'agent contractuel peut démissionner à tout moment sous réserve d'un préavis de dix (10) jours.

Durant cette période, l'agent est tenu de s'acquitter normalement des tâches et obligations liées à son emploi.

Art. 71. — Les agents contractuels peuvent faire l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi sous réserve d'un préavis d'un mois.

Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à la dernière rémunération mensuelle, nette des cotisations de sécurité sociale, pour chaque année d'activité dans la limite maximale d'une année.

Art. 72. — A la cessation d'activité, l'organisme employeur établit un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que le ou les emplois occupés et les périodes correspondantes.

Chapitre IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 73. — Les agents vacataires et contractuels, en activité dans les institutions et administrations publiques à la date d'effet du présent décret, sont classés, en fonction de leur niveau de qualification et selon le cas :

— soit dans la grille indiciaire des emplois prévue à l'article 45 ci-dessus ;

— soit dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Ils bénéficient, en outre, de l'indemnité d'expérience professionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Art. 74. — En attendant l'adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les agents vacataires et contractuels conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d'effet du présent décret, à l'exception de l'indemnité complémentaire de revenu et de l'indemnité de sujétion ou toute indemnité de même nature, tel que défini à l'article 19 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Les primes et indemnités demeurent calculées conformément à la réglementation applicable à la date d'effet du présent décret.

Art. 75. — La mise en œuvre du système de rémunération des agents prévus à l'article 73 ci-dessus intervient dans le respect des droits acquis.

Lorsque la rémunération d'un agent contractuel ou vacataire est inférieure ou égale à celle qui lui était servie à la date d'effet du présent décret, il lui est octroyé un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.

L'agent concerné bénéficie, en outre, d'une bonification de l'indemnité d'expérience professionnelle à raison de 10% du traitement de base.

Le différentiel de revenu et la bonification de l'indemnité de l'expérience professionnelle sont servis en montants fixes jusqu'à la cessation d'activité de l'agent concerné.

Art. 76. — Les personnels étrangers recrutés dans un cadre contractuel demeurent régis par la réglementation qui leur est applicable.

Art. 77. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 78. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

— — — —

**Décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps communs aux institutions et
administrations publiques.**

— — — —

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, portant organisation et fonctionnement de l'école nationale d'administration ;

Décète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Champ d'application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques et de fixer la nomenclature des filières y afférente ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps communs sont en position d'activité au sein des institutions publiques, des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.

Art. 3. — Sont considérés comme corps communs aux institutions et administrations publiques, les corps appartenant aux filières suivantes :

- administration générale ;
- traduction-interprétariat ;
- informatique ;
- statistiques ;
- documentation et archives.

Chapitre II

**Recrutement, stage, titularisation, promotion
et avancement**

Section 1

Recrutement et promotion

Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre ou de l'autorité concernés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.

Section 2

Stage, titularisation et avancement

Art. 5. — En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.

Art. 6. — A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 7. — Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs sont fixés selon les trois durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.

Chapitre III

Positions statutaires

Art. 8. — En application de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors-cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et chaque institution ou administration publique, comme suit :

- détachement : 10%
- hors-cadre : 5%
- mise en disponibilité : 10%

Chapitre IV

Dispositions générales d'intégration

Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut.

Art. 10. — Les fonctionnaires visés à l'article 9 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.

Art. 11. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.

Art. 12. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE »

Art. 13. — La filière « administration générale » comprend les corps suivants :

- les administrateurs ;
- les attachés d'administration ;
- les agents d'administration ;
- les secrétaires ;
- les comptables administratifs.

Chapitre I

Le corps des administrateurs

Art. 14. — Le corps des administrateurs regroupe trois (3) grades :

- le grade d'administrateur ;
- le grade d'administrateur principal ;
- le grade d'administrateur conseiller.

Section 1

Définition des tâches

Art. 15. — Les administrateurs exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités d'étude, de contrôle et d'évaluation.

A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions et veillent à l'application des lois et règlements en la matière.

Ils sont chargés en outre d'initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine d'intervention.

Art. 16. — Les administrateurs principaux exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités de conception et de normalisation juridique.

A ce titre, ils impulsent le processus d'aide à la décision par l'élaboration d'études et de rapports portant sur des questions spécifiques.

Ils préparent en outre les dispositifs juridiques à caractère général ou particulier, notamment les avant-projets de lois ainsi que les projets de textes réglementaires et tous autres instruments normatifs y afférents.

Art. 17. — Les administrateurs conseillers exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités d'orientation et de régulation, de prévision et de prospective.

A ce titre, ils participent à l'élaboration des politiques publiques et procèdent à l'évaluation de leur mise en œuvre aux plans des résultats et des impacts.

Ils ont en outre vocation à mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion publique.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 18. — Sont recrutés ou promus en qualité d'administrateur :

1) sur titre, les diplômés de l'école nationale d'administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration ;

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent ;

3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux d'administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

4) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux d'administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 19. — Sont promus sur titre en qualité d'administrateur, les attachés principaux d'administration titulaires et les comptables administratifs principaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.

Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d'administrateur principal :

1) sur titre, les diplômés de l'école nationale d'administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé ;

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent ;

3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

4) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 21. — Sont promus sur titre en qualité d'administrateur principal, les administrateurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent.

Art. 22. — Sont promus en qualité d'administrateur conseiller :

1) par voie d'examen professionnel, les administrateurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 23. — La liste des diplômes requis par spécialité, pour l'accès aux grades des administrateurs et des administrateurs principaux est fixée par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 24. — Sont intégrés en qualité d'administrateur :

— les administrateurs titulaires et stagiaires ;

— sur leur demande, les analystes de l'économie titulaires et stagiaires.

Sont intégrés et titularisés en qualité d'administrateur, à la date d'effet du présent décret, les assistants administratifs principaux titulaires justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.

Sont intégrés en qualité d'administrateur stagiaire, à la date d'effet du présent décret, les assistants administratifs principaux stagiaires justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.

Art. 25. — Sont intégrés en qualité d'administrateur principal :

— les administrateurs principaux titulaires et stagiaires ;

— sur leur demande, les analystes principaux de l'économie titulaires et stagiaires.

Art. 26. — Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité d'administrateur conseiller :

— les administrateurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

— sur leur demande, les analystes principaux de l'économie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

— sur leur demande, les analystes en chef de l'économie titulaires et stagiaires.

Chapitre II

Le corps des attachés d'administration

Art. 27. — Le corps des attachés d'administration regroupe deux (2) grades :

— le grade d'attaché d'administration ;

— le grade d'attaché principal d'administration.

Section 1

Définition des tâches

Art. 28. — Les attachés d'administration sont chargés d'assurer l'instruction et le traitement de toutes les affaires administratives qui leur sont confiées. Ils préparent, mettent en œuvre et veillent au respect des règles et procédures relatives aux décisions qui en découlent.

Art. 29. — Outre les tâches dévolues aux attachés d'administration, les attachés principaux d'administration assurent l'encadrement, l'animation et la coordination dans le traitement des affaires administratives liées à leur domaine d'activité.

*Section 2***Conditions de recrutement et de promotion**

Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité d'attaché d'administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d'enseignement ou de formation supérieurs dans une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l'autorité chargée de la fonction publique ;

Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les agents principaux d'administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents principaux d'administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d'attaché principal d'administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires appliquées ou d'un titre reconnu équivalent dans une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l'autorité chargée de la fonction publique ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés d'administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés d'administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 32. — Sont promus sur titre en qualité d'attaché principal d'administration, les attachés d'administration titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par la décision prévue à l'article 31 ci-dessus.

*Section 3***Dispositions transitoires**

Art. 33. — Sont intégrés dans le grade des attachés d'administration, les assistants administratifs titulaires et stagiaires.

Art. 34. — Sans préjudice des dispositions de l'article 24 ci-dessus, sont intégrés dans le grade des attachés principaux d'administration, les assistants administratifs principaux titulaires et stagiaires.

*Chapitre III***Le corps des agents d'administration**

Art. 35. — Le corps des agents d'administration regroupe trois (3) grades :

- le grade d'agent de bureau ;
- le grade d'agent d'administration ;
- le grade d'agent principal d'administration.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 36. — Les agents de bureau assurent l'exécution des tâches ordinaires en rapport avec les activités courantes de l'administration.

Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux agents de bureau, les agents d'administration assurent le traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs.

Art. 38. — Les agents d'administration principaux sont chargés de l'exécution de travaux administratifs et participent à la rédaction du courrier.

*Section 2***Conditions de recrutement et de promotion**

Art. 39. — Les agents de bureau sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire accomplie.

Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité d'agent d'administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité d'agent principal d'administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents d'administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents d'administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 42. — Sont promus sur titre en qualité d'agent principal d'administration, les agents d'administration titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent.

Art. 43. — Les candidats recrutés conformément aux dispositions des articles 39, 40-1 et 41-1 ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d'agent de bureau, les agents de bureau titulaires et stagiaires.

Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d'agent d'administration, les agents administratifs titulaires et stagiaires.

Art. 46. — Sont intégrés dans le grade d'agent principal d'administration, les adjoints administratifs titulaires et stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des secrétaires

Art. 47. — Le corps des secrétaires regroupe quatre (4) grades :

- le grade d'agent de saisie ;
- le grade de secrétaire ;
- le grade de secrétaire de direction ;
- le grade de secrétaire principal de direction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 48. — Les agents de saisie assurent dans le cadre de leurs activités administratives, la saisie sur micro-ordinateur de tous documents administratifs.

Art. 49. — Les secrétaires sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l'informatique au travail de secrétariat. Ils assurent en outre la transmission des communications téléphoniques ainsi que l'enregistrement et la diffusion du courrier.

Art. 50. — Les secrétaires de direction sont chargés de l'encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent en outre l'accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l'organisation de l'ensemble des travaux de secrétariat.

Art. 51. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires de direction, les secrétaires principaux de direction sont chargés d'organiser et de préparer le planning des réunions. Ils utilisent en outre l'ensemble des logiciels dans l'exercice des activités de secrétariat.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 52. — Les agents de saisie sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de saisie ou d'un titre reconnu équivalent.

Art. 53. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire :

1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires d'un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 54. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire, les agents de saisie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 55. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 56. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire de direction, les secrétaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.

Art. 57. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire principal de direction :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 58. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire principal de direction, les secrétaires de direction titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 59. — Sont intégrés dans le grade d'agent de saisie :

- les agents dactylographes titulaires et stagiaires ;
- sur leur demande, les agents techniques en informatique titulaires et stagiaires.

Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire, les secrétaires dactylographes titulaires et stagiaires.

Art. 61. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction :

- les secrétaires de direction titulaires et stagiaires ;
- les secrétaires sténo-dactylographes titulaires et stagiaires.

Art. 62. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction, les secrétaires principaux de direction titulaires et stagiaires.

Chapitre V

Le corps des comptables administratifs

Art. 63. — Le corps des comptables administratifs regroupe trois (3) grades :

- le grade d'aide-comptable administratif, mis en voie d'extinction ;
- le grade de comptable administratif ;
- le grade de comptable administratif principal.

Section 1

Définition des tâches

Art. 64. — Les aides-comptables administratifs sont chargés de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches d'engagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire.

Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux aides-comptables administratifs, les comptables administratifs sont chargés de préparer et d'enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur.

Art. 66. — Outre les tâches dévolues aux comptables administratifs, les comptables administratifs principaux sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.

A ce titre, ils ont notamment pour tâches de :

- veiller au respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d'exécution des dépenses publiques ;

- centraliser les informations budgétaires et comptables au titre d'un exercice budgétaire ;

- tenir le registre des engagements et mandatelements des dépenses conformément à la réglementation ;

- préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités.

Ils contribuent en outre à la préparation des projets de budgets.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 67. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 68. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif, les aides-comptables administratifs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables administratifs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables administratifs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les comptables administratifs titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 71. — La liste des diplômes requis pour l'accès au corps des comptables administratifs est fixée par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 72. — Sont intégrés dans le grade d'aide-comptable administratif, les aides-comptables administratifs titulaires et stagiaires.

Art. 73. — Sont intégrés dans le grade de comptable administratif, les comptables administratifs titulaires et stagiaires.

Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de comptable administratif principal, les comptables administratifs principaux titulaires et stagiaires.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES

SUPERIEURS DE LA FILIERE

« ADMINISTRATION GENERALE »

Art. 75. — En application des dispositions de l'article 11 alinéa 1 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « administration générale » sont fixés comme suit :

— chargé d'études et de projet de l'administration centrale ;

— attaché de cabinet de l'administration centrale ;
— assistant de cabinet ;
— chargé de l'accueil et de l'orientation.

Art. 76. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 75 ci-dessus, est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 77. — Le chargé d'études et de projet de l'administration centrale réalise toute étude particulière, établit des rapports d'analyse et de synthèse ou assure la conduite d'un projet dans le cadre de son domaine de compétence.

Art. 78. — L'attaché de cabinet de l'administration centrale est chargé d'effectuer tous travaux d'études, de recherche ou de consultation dans le cadre des attributions relevant du cabinet.

Art. 79. — L'assistant de cabinet est chargé de rédiger et de mettre en forme des documents en rapport avec son domaine de compétence. Il assure en outre le suivi de dossiers ponctuels.

Art. 80. — Le chargé de l'accueil et de l'orientation est chargé d'assurer l'accueil et l'information du public. Il oriente les usagers vers les services compétents, propose toute mesure de nature à améliorer les conditions d'accueil. En outre, il supervise et coordonne l'activité des agents chargés de l'accueil et de l'orientation.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 81. — Les chargés d'études et de projet de l'administration centrale sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'administrateur principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) les agents du secteur public justifiant d'une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d'une expérience professionnelle de dix (10) années au moins.

Art. 82. — Les attachés de cabinet de l'administration centrale sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'administrateur principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 83. — Les assistants de cabinet sont nommés parmi :

1) les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité.

Art. 84. — Les chargés de l'accueil et de l'orientation sont nommés parmi :

1) les attachés principaux d'administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) les attachés d'administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT »

Art. 85. — La filière traduction-interprétariat comprend le corps des traducteurs-interprètes.

Chapitre I

Le corps des traducteurs-interprètes

Art. 86. — Le corps des traducteurs-interprètes regroupe trois (3) grades :

- le grade de traducteur-interprète ;
- le grade de traducteur-interprète principal ;
- le grade de traducteur-interprète en chef.

Section 1

Définition des tâches

Art. 87. — Les traducteurs-interprètes sont chargés de traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et de manière générale tous documents qui leur sont confiés dans le cadre des activités de l'administration où ils exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer en cas de nécessité des tâches d'interprétariat courantes.

Art. 88. — Outre les tâches confiées aux traducteurs-interprètes, les traducteurs-interprètes principaux sont chargés de tâches d'interprétariat lors de conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent en outre coordonner l'activité de plusieurs traducteurs-interprètes.

Art. 89. — Les traducteurs-interprètes en chef sont chargés d'encadrer les traducteurs-interprètes et les traducteurs-interprètes principaux et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d'interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d'interprétariat lors d'une conférence, d'un colloque ou d'un congrès.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 90. — Les traducteurs-interprètes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur en traduction-interprétariat ou d'un titre reconnu équivalent.

Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magister en interprétariat ou en traduction ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur interprète principal, les traducteurs-interprètes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu équivalent.

Art. 93. — Sont promus en qualité de traducteur-interprète en chef :

1) par voie d'examen professionnel, les traducteurs-interprètes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 94. — Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète, les traducteurs-interprètes titulaires et stagiaires.

Art. 95. — Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète principal, les traducteurs-interprètes principaux titulaires et stagiaires.

Art. 96. — Sont intégrés dans le grade des traducteurs-interprètes en chef, les traducteurs-interprètes en chef titulaires et stagiaires.

TITRE V

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« TRADUCTION-INTERPRETARIAT »**

Art. 97. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « traduction-interprétariat » comprend le poste supérieur de chargé de programmes de traduction-interprétariat.

Art. 98. — Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 97 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 99. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat assure la conduite et la coordination d'un ensemble d'actions de traduction-interprétariat.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 100. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat est nommé parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de traducteur-interprète principal justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

TITRE VI

**DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« INFORMATIQUE »**

Art. 101. — La filière informatique comprend les corps suivants :

- les ingénieurs ;
- les techniciens ;
- les adjoints techniques ;
- les agents techniques.

Chapitre I

Le corps des ingénieurs en informatique

Art. 102. — Le corps des ingénieurs en informatique regroupe quatre (4) grades :

- le grade d'ingénieur d'application, mis en voie d'extinction ;
- le grade d'ingénieur d'Etat ;
- le grade d'ingénieur principal ;
- le grade d'ingénieur en chef.

Section 1

Définition des tâches

Art. 103. — Les ingénieurs d'application en informatique sont chargés d'élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l'information, d'analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de systèmes de traitement de l'information. En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d'exploitation.

Art. 104. — Les ingénieurs d'Etat en informatique sont chargés de mettre en œuvre et/ou de participer à tout projet de conception, d'analyse et de développement des programmes informatiques. Ils assurent en outre l'administration et la maintenance des systèmes d'information ainsi que la mise en place des bases de données et leur système de gestion.

Art. 105. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux en informatique sont chargés d'effectuer des travaux de conception des systèmes de traitement de l'information et de proposer les méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au point. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations et/ou des expertises et de piloter des équipes chargées de projets de développement de systèmes informatiques.

Art. 106. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef en informatique sont chargés de conduire des projets informatiques d'envergure, de définir, d'organiser, de coordonner et de contrôler l'ensemble des tâches qui sont nécessaires jusqu'à leur achèvement. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations, des audits informatiques et des conseils concernant la stratégie de développement informatique de l'administration concernée en termes d'objectifs, de choix de logiciels et des équipements.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 107. — Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur d'Etat en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'application en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 108. — Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur d'Etat en informatique, les ingénieurs d'application en informatique titulaires et les techniciens supérieurs en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent.

Art. 109. — Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magister en informatique ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité .

Art. 110. — Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur principal en informatique, les ingénieurs d'Etat en informatique titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister en informatique ou un titre reconnu équivalent.

Art. 111. — Sont promus en qualité d'ingénieur en chef en informatique :

1) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux en informatique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité .

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 112. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application en informatique, les ingénieurs d'application en informatique titulaires et stagiaires.

Art. 113. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat en informatique, les ingénieurs d'Etat en informatique titulaires et stagiaires.

Art. 114. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal en informatique, les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires.

Art. 115. — Sont intégrés dans le grade des ingénieurs en chef de l'informatique, les ingénieurs en chef en informatique titulaires et stagiaires.

Chapitre 2

Le corps des techniciens en informatique

Art. 116. — Le corps des techniciens en informatique regroupe deux (2) grades :

- le grade de technicien ;
- le grade de technicien supérieur.

Section 1

Définition des tâches

Art. 117. — Les techniciens en informatique sont chargés de traduire dans un système informatique les données destinées à être traitées et d'établir les états de sorties. Ils peuvent être chargés de l'installation de systèmes d'exploitation monopostes et des logiciels correspondants ainsi que de la configuration des périphériques et des moyens de stockage informatiques.

Art. 118. — Outre les tâches dévolues aux techniciens en informatique, les techniciens supérieurs en informatique sont chargés de l'analyse organique et du codage dans un langage approprié des traitements destinés aux applications informatiques.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 119. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10%, des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 120. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien en informatique, les adjoints techniques en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent.

Art. 121. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en informatique ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les techniciens en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 122. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en informatique, les techniciens en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en informatique ou un titre reconnu équivalent.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 123. — Sont intégrés dans le grade de technicien en informatique, les techniciens en informatique titulaires et stagiaires.

Art. 124. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en informatique, les techniciens supérieurs en informatique titulaires et stagiaires.

Chapitre III

Le corps des adjoints techniques en informatique

Art. 125. — Le corps des adjoints techniques en informatique est mis en voie d'extinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 126. — Les adjoints techniques en informatique assistent les techniciens en informatique dans leurs tâches. A ce titre, ils sont chargés de l'introduction des données destinées à être traitées dans un système informatique et/ou de base de données et d'utiliser des logiciels applicatifs.

Section 2

Conditions de promotion

Art. 127. — Sont promus en qualité d'adjoint technique en informatique :

1) par voie d'examen professionnel, les agents techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 128. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint technique en informatique, les adjoints techniques en informatique titulaires et stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des agents techniques en informatique

Art. 129. — Le corps des agents techniques en informatique est mis en voie d'extinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 130. — Les agents techniques en informatique sont chargés de l'écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l'information.

Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d'un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en marche des machines.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 131. — Sont intégrés dans le grade d'agent technique en informatique, les agents techniques en informatique titulaires et stagiaires.

TITRE VII

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« INFORMATIQUE »**

Art. 132. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « informatique » est fixée comme suit :

- responsable de bases de données ;
- responsable de réseau ;
- responsable de systèmes informatiques.

Art. 133. — Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 132 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 134. — Le responsable de bases de données participe à la modélisation, la codification et la conception du système d'organisation de l'information. Il assure en outre l'optimisation et la cohérence entre les diverses bases de données.

Art. 135. — Le responsable de réseau est chargé de veiller à la continuité du système de transmission des informations conformément à son architecture technique. Il contrôle en outre les performances, la disponibilité des ressources, la sécurité ainsi que les conditions d'exploitation, de maintenance et d'accès.

Art. 136. — Le responsable de systèmes informatiques est chargé de la conception et de la configuration de logiciels de base en vue du développement d'applications. Il assure en outre la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d'exploitation.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 137. — Les responsables de bases de données sont nommés parmi :

- 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en informatique ;
- 2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- 3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application en informatique, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Art. 138. — Les responsables de réseau sont nommés parmi :

- 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en informatique ;
- 2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- 3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application en informatique, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Art. 139. — Les responsables de systèmes informatiques sont nommés parmi :

- 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en informatique ;
- 2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
- 3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application en informatique, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES »

Art. 140. — La filière « statistiques » comprend les corps suivants :

- les ingénieurs ;
- les techniciens ;
- les adjoints techniques ;
- les agents techniques.

Chapitre I

Le corps des ingénieurs statisticiens

Art. 141. — Le corps des ingénieurs statisticiens regroupe quatre (4) grades :

- le grade d'ingénieur d'application, mis en voie d'extinction ;
- le grade d'ingénieur d'Etat ;
- le grade d'ingénieur principal ;
- le grade d'ingénieur en chef.

Section 1

Définition des tâches

Art. 142. — Les ingénieurs d'application en statistiques sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d'en faire l'analyse, le cas échéant.

Art. 143. — Les ingénieurs d'Etat en statistiques sont chargés de l'élaboration et la mise en œuvre de travaux statistiques. Ils mènent en outre des études dans le domaine de la statistique.

Art. 144. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux en statistiques sont chargés de définir les paramètres nécessaires à la conceptualisation de données et informations en rapport avec leur domaine d'activité.

Art. 145. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de mener des études prospectives, d'élaborer des modèles mathématiques dans le cadre d'études de projets ainsi que d'encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 146. — Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur d'Etat en statistiques :

- 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en statistiques ou d'un titre reconnu équivalent ;
- 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'application en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 147. — Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur d'Etat en statistiques, les ingénieurs d'application en statistiques titulaires et les techniciens supérieurs en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat en statistiques ou un titre reconnu équivalent.

Art. 148. — Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal en statistiques :

- 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magister en statistiques ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 149. — Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs d'Etat en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister en statistiques ou un titre reconnu équivalent.

Art. 150. — Sont promus en qualité d'ingénieur en chef en statistiques :

1) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux en statistiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 151. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application en statistiques, les ingénieurs d'application en statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 152. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat en statistiques, les ingénieurs d'Etat en statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 153. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs principaux en statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 154. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur en chef en statistiques, les ingénieurs en chef en statistiques titulaires et stagiaires.

Chapitre II

Corps des techniciens en statistiques

Art. 155. — Le corps des techniciens en statistiques regroupe deux (2) grades :

- le grade de technicien ;
- le grade de technicien supérieur.

Section 1

Définition des tâches

Art. 156. — Les techniciens en statistiques sont chargés d'assurer diverses tâches d'application en rapport avec l'activité statistique.

Art. 157. — Les techniciens supérieurs en statistiques sont chargés d'assister les ingénieurs dans l'exploitation des données statistiques.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 158. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en statistiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en statistiques ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 159. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien en statistiques, les adjoints techniques en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien en statistiques ou un titre reconnu équivalent.

Art. 160. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en statistiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en statistiques ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 161. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en statistiques, les techniciens en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un titre reconnu équivalent.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 162. — Sont intégrés dans le grade de technicien en statistiques, les techniciens en statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 163. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques, les techniciens supérieurs en statistiques titulaires et stagiaires.

Chapitre III

Le corps des adjoints techniques en statistiques

Art. 164. — Le corps des adjoints techniques en statistiques est mis en voie d'extinction.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 165. — Les adjoints techniques en statistiques sont chargés d'assister dans leurs tâches les techniciens en statistiques et de participer à tous travaux d'enquête, de dépouillement et à la vérification des travaux de base des statistiques.

*Section 2***Conditions de promotion**

Art. 166. — Sont promus en qualité d'adjoint technique en statistiques :

1) par voie d'examen professionnel, les agents techniques en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

*Section 3***Dispositions transitoires**

Art. 167. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint technique en statistiques, les adjoints techniques en statistiques titulaires et stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des agents techniques en statistiques

Art. 168. — Le corps des agents techniques en statistiques est mis en voie d'extinction.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 169. — Les agents techniques en statistiques sont chargés de tous travaux de calcul, de chiffrement et d'enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement manuel.

*Section 2***Dispositions transitoires**

Art. 170. — Sont intégrés dans le grade d'agent technique en statistiques, les agents techniques en statistiques titulaires et stagiaires.

TITRE IX

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
DE LA FILIERE « STATISTIQUES »**

Art. 171. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « statistiques » comprend le poste supérieur de chargé de programmes statistiques.

Art. 172. — Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 171 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 173. — Le chargé de programmes statistiques assure la conduite et la coordination d'un ensemble d'opérations statistiques et supervise les analyses et les études y afférentes.

*Section 2***Conditions de nomination**

Art. 174. — Le chargé de programmes statistiques est nommé parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en statistiques justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application en statistiques, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

TITRE X

**DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« DOCUMENTATION ET ARCHIVES »**

Art. 175. — La filière « documentation et archives » comprend les corps suivants :

- les documentalistes-archivistes ;
- les assistants documentalistes-archivistes ;
- les agents techniques en documentation et archives.

Chapitre I

Le corps des documentalistes-archivistes

Art. 176. — Le corps des documentalistes-archivistes regroupe trois (3) grades :

- le grade de documentaliste-archiviste ;
- le grade de documentaliste-archiviste principal ;
- le grade de documentaliste-archiviste en chef.

Section 1

Définition des tâches

Art. 177. — Les documentalistes archivistes sont chargés de constituer, d'enrichir et d'entretenir les fonds documentaires et d'archives qui leur sont confiés. Ils en assurent le classement et l'indexation selon les règles d'usage. Ils peuvent en outre entreprendre des recherches documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce cadre.

Art. 178. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes, les documentalistes-archivistes principaux sont chargés, de la recherche, l'acquisition, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation. Ils constituent en outre des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d'exploitation y afférents.

Art. 179. — Outre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes principaux les documentalistes-archivistes en chef sont chargés de concevoir, organiser et exploiter des systèmes documentaires. Ils réalisent en outre des synthèses ou dossiers documentaires et élaborent toute publication en rapport avec le secteur d'activité.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 180. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste :

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'une licence en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 181. — Sont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste, les assistants documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.

Art. 182. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal :

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magister en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir et après inscription sur une liste d'aptitude, les documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 183. — Sont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste principal, les documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.

Art. 184. — Sont promus en qualité de documentaliste-archiviste en chef :

1) par voie d'examen professionnel, les documentalistes-archivistes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après inscription sur une liste d'aptitude, les documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 185. — Sont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste, les documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires.

Art. 186. — Sont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste principal, les documentalistes-archivistes principaux titulaires et stagiaires,

Art. 187. — Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste en chef, les documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre 2

Le corps des assistants documentalistes - archivistes

Art. 188. — Le corps des assistants documentalistes-archivistes comprend le grade d'assistant documentaliste-archiviste.

Section 1

Définition des tâches

Art. 189. — Les assistants documentalistes-archivistes sont chargés de la réception, de l'enregistrement, du classement et de l'archivage des documents administratifs ainsi que la mise à jour de l'inventaire. Ils participent en outre à la constitution et la gestion d'un fonds documentaire.

*Section 2***Conditions de recrutement et de promotion**

Art. 190. — Sont recrutés ou promus en qualité d'assistant documentaliste-archiviste :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 191. — Sont promus sur titre en qualité d'assistant documentaliste-archiviste, les agents techniques en documentation et archives titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme d'études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.

*Section 3***Dispositions transitoires**

Art. 192. — Sont intégrés dans le grade d'assistant documentaliste-archiviste, les assistants documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires.

*Chapitre 3***Le corps des agents techniques en documentation et archives**

Art. 193. — Le corps des agents techniques en documentation et archives est mis en voie d'extinction.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 194. — Les agents techniques en documentation et archives sont chargés du tri et de l'enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration.

*Section 2***Dispositions transitoires**

Art. 195. — Sont intégrés dans le grade d'agent technique en documentation et archives, les agents techniques en documentation et archives titulaires et stagiaires.

TITRE XI

**DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« DOCUMENTATION ET ARCHIVES »**

Art. 196. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la filière « documentation et archives » comprend le poste supérieur de chargé de programmes documentaires.

Art. 197. — Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 196 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 198. — Le chargé de programmes documentaires assure la conduite et la coordination d'un ensemble d'actions consistant dans la collecte et l'exploitation de l'information documentaire.

*Section 2***Conditions de nomination**

Art. 199. — Le chargé de programmes documentaires est nommé parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de documentaliste-archiviste principal justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

TITRE XII

**DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A LA FILIERE
« LABORATOIRE ET MAINTENANCE »**

Art. 200. — Les corps relevant de la filière « laboratoire et maintenance » sont mis en voie d'extinction.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps de la filière « laboratoire et maintenance » sont régis par les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 201. — La filière « laboratoire et maintenance » comprend les corps suivants :

- les ingénieurs ;
- les techniciens ;
- les adjoints techniques ;
- les agents techniques ;
- les agents.

Chapitre 1

**Le corps des ingénieurs de laboratoire
et de maintenance**

Art. 202. — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance regroupe quatre (4) grades :

- le grade d'ingénieur d'application ;
- le grade d'ingénieur d'Etat ;
- le grade d'ingénieur principal ;
- le grade d'ingénieur en chef.

Section 1

Définition des tâches

Art. 203. — Les ingénieurs d'application de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :

— dans la branche « laboratoire » : de mener toutes études, mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d'activité. Ils procèdent, s'il y a lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l'exploitation des résultats de leurs travaux ;

— dans la branche « maintenance » : de veiller à l'entretien et à la maintenance des équipements et de l'appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations.

Les ingénieurs d'application de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de l'application des règles d'hygiène et de sécurité.

Art. 204. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs d'application, les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance sont chargés :

- dans la branche « laboratoire » : de procéder à des expertises et d'en exploiter les résultats ;
- dans la branche « maintenance » : de développer les travaux de recherche en maintenance, et de participer à l'élaboration des plans d'intervention.

Les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance peuvent, en outre, être chargés de l'adaptation des règles et normes applicables en matière d'hygiène et de sécurité.

Art. 205. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance sont chargés :

- dans la branche « laboratoire » : de concevoir les méthodes et instruments d'analyse, de superviser les travaux et de veiller à la réalisation des programmes d'activité qui leur sont assignés.
- dans la branche « maintenance » : d'élaborer le planning d'entretien et de maintenance, de superviser les travaux d'entretien complexes et de veiller à l'application des normes de maintenance.

Art. 206. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance sont chargés :

— dans la branche « laboratoire » : d'innover et de rationaliser tout instrument nécessaire à la maîtrise des processus d'analyse, d'études ou de recherches nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à leur domaine d'activité.

— dans la branche « maintenance » : d'élaborer des normes relatives à la maintenance et à l'utilisation rationnelle des équipements et de participer à la promotion de la maintenance dans leur secteur d'activité.

Section 2

Conditions de promotion

Art. 207. — Sont promus par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, en qualité d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d'application de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 208. — Sont promus sur titre, en qualité d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d'application de laboratoire et de maintenance titulaires et les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat dans la spécialité.

Art. 209. — Sont promus en qualité d'ingénieur principal de laboratoire et de maintenance :

- 1) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- 2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 210. — Sont promus sur titre, en qualité d'ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister dans la spécialité.

Art. 211. — Sont promus en qualité d'ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance :

- 1) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- 2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre II

Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance

Art. 212. — Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance regroupe deux (2) grades :

- le grade de technicien ;
- le grade de technicien supérieur.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 213. — Les techniciens de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :

— dans la branche « laboratoire » : d'exécuter des travaux précis nécessitant l'emploi de matériel complexe et de la préparation des appareils requis pour les travaux d'analyse. Ils sont, en outre, chargés d'encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de laboratoire ;

— dans la branche « maintenance » : d'effectuer toute tâche de réparation d'appareils et d'équipements, de procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre, chargés d'encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de maintenance.

Art. 214. — Les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :

— dans la branche « laboratoire » : de faire des analyses et manipulations préliminaires, de participer au perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et au choix des équipements techniques ;

— dans la branche « maintenance » : outre les tâches dévolues aux techniciens, d'encadrer les personnels placés sous leur autorité.

*Section 2***Conditions de promotion**

Art. 215. — Sont promus en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d'examen professionnel, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 216. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité.

Art. 217. — Sont promus en qualité de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d'examen professionnel, les techniciens de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les techniciens de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 218. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité.

Chapitre III

Le corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance*Section 1***Définition des tâches**

Art. 219. — Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :

— dans la branche « laboratoire » : d'effectuer le montage d'appareils simples, et d'exécuter des opérations en série d'analyses et de mesures, d'après les directives détaillées ;

— dans la branche « maintenance » : outre les tâches dévolues aux agents techniques de maintenance, d'encadrer les personnels placés sous leur autorité.

*Section 2***Conditions de promotion**

Art. 220. — Sont promus en qualité d'adjoint technique de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d'examen professionnel, les agents techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre IV

Le corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance*Section 1***Définition des tâches**

Art. 221. — Les agents techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :

— dans la branche « laboratoire » : d'exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d'expérimentation ;

— dans la branche « maintenance » : de procéder aux opérations d'entretien courant. A ce titre, ils effectuent selon les instructions, toute réparation de matériels ou d'équipements qui leur sont confiés.

Section 2

Conditions de promotion

Art. 222. — Sont promus en qualité d'agent technique de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d'examen professionnel, les agents de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à pourvoir, les agents de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Chapitre V

Le corps des agents de laboratoire et de maintenance

Art. 223. — Les agents de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :

— dans la branche « laboratoire » : de la manipulation du matériel et des produits nécessaires aux analyses, de l'entretien des locaux et du matériel. Ils sont, en outre, chargés des tâches diverses liées aux besoins du service ;

— dans la branche « maintenance » : d'effectuer des tâches d'entretien courant présentant un caractère répétitif et d'exécuter selon les instructions toute tâche liée aux besoins du service.

Chapitre VI

Dispositions transitoires

Art. 224. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d'application de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 225. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 226. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 227. — Sont intégrés dans le grade d'ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 228. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 229. — Sont intégrés dans le grade de technicien de laboratoire et de maintenance, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 230. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire et de maintenance, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 231. — Sont intégrés dans le grade d'agent technique de laboratoire et de maintenance, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 232. — Sont intégrés dans le grade d'agent de laboratoire et de maintenance, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 233. — Les fonctionnaires appartenant aux différents grades de la filière « laboratoire et maintenance » peuvent, sur leur demande, intégrer, à niveau de qualification égal, des grades relevant d'un autre statut particulier, sous réserve que leur spécialité soit compatible avec les tâches dévolues au grade d'accueil.

TITRE XIII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE »

Art. 234. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « laboratoire et maintenance » sont fixés comme suit :

— chef de laboratoire ;

— chef de service de maintenance.

Art. 235. — Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 234 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 236. — Le chef de laboratoire est chargé de diriger et de coordonner les activités d'un laboratoire au sein d'une institution ou administration publique.

Art. 237. — Le chef de service de maintenance est chargé de diriger et de coordonner les activités d'entretien de réparation et de vérification périodique des matériels et équipements de toute nature au sein d'une institution ou administration publique.

*Section 2***Conditions de nomination**

Art. 238. — Les chefs de laboratoire sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire » justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance » justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application de laboratoire et de maintenance spécialité « maintenance », justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

TITRE XIV**DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AU CORPS DES ANALYSTES DE L'ECONOMIE**

Art. 240. — Le corps des analystes de l'économie est mis en voie d'extinction.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des analystes de l'économie sont régis par les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 241. — Le corps des analystes de l'économie regroupe trois (3) grades :

- le grade d'analyste ;
- le grade d'analyste principal ;
- le grade d'analyste en chef.

Chapitre I**Définition des tâches**

Art. 242. — Les analystes de l'économie sont chargés, dans leurs spécialités respectives, d'effectuer des analyses relatives à l'ensemble des agrégats généraux

concourant à la détermination de l'activité économique. Ils réalisent les calculs économiques liés à tout projet ou programme d'investissement et mènent toutes enquêtes économiques.

Art. 243. — Les analystes principaux sont chargés dans leurs spécialités respectives d'effectuer toute étude générale ou particulière nécessaire à toute action de planification et d'élaborer tous les éléments et mesures relatifs à la mise en œuvre de la politique économique.

Art. 244. — Les analystes en chef sont chargés dans leurs spécialités respectives de concevoir tout projet d'étude relatif à un thème relevant d'une activité déterminée, d'élaborer tout instrument de planification ou d'aménagement nécessaire à la mise en œuvre des plans de développement, d'effectuer les travaux de synthèse et de programmation dans le domaine socio-économique et de réaliser toute étude, rapport, bilan, plan annuel et pluriannuel de développement.

Chapitre II**Conditions de promotion**

Art. 245. — Sont promus en qualité d'analyste principal :

1) par voie d'examen professionnel, les analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 246. — Sont promus sur titre, en qualité d'analyste principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 247. — Sont promus en qualité d'analyste en chef :

1) par voie d'examen professionnel, les analystes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre III**Dispositions transitoires**

Art. 248. — Sont intégrés en qualité d'analyste, les analystes titulaires et stagiaires.

Art. 249. — Sont intégrés en qualité d'analyste principal, les analystes principaux titulaires et stagiaires.

Art. 250. — Sont intégrés en qualité d'analyste en chef, les analystes en chef titulaires et stagiaires.

TITRE XV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre I

Classification des grades

Art. 251. — En application de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques est fixée conformément au tableau ci-après :

1. - Filière "Administration générale"

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Administrateurs	Administrateur	12	537
	Administrateur principal	14	621
	Administrateur conseiller	16	713
Attachés d'administration	Attaché d'administration	9	418
	Attaché principal d'administration	10	453
Agents d'administration	Agent de bureau	5	288
	Agent d'administration	7	348
	Agent principal d'administration	8	379
Secrétaires	Agent de saisie	5	288
	Secrétaire	6	315
	Secrétaire de direction	8	379
	Secrétaire principal de direction	10	453
Comptables administratifs	Aide-comptable administratif	5	288
	Comptable administratif	8	379
	Comptable administratif principal	10	453

2. - Filière "Traduction - interprétariat"

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Traducteurs interprètes	Traducteur-interprète	12	537
	Traducteur-interprète principal	14	621
	Traducteur-interprète en chef	16	713

3. - Filière "Informatique"

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Ingénieurs	Ingénieur d'application	11	498
	Ingénieur d'Etat	13	578
	Ingénieur principal	14	621
	Ingénieur en chef	16	713
Techniciens	Technicien	8	379
	Technicien supérieur	10	453
Adjointes techniques	Adjoint technique	7	348
Agents techniques	Agent technique	5	288

4. - Filière "Statistiques"

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Ingénieurs	Ingénieur d'application	11	498
	Ingénieur d'Etat	13	578
	Ingénieur principal	14	621
	Ingénieur en chef	16	713
Techniciens	Technicien	8	379
	Technicien supérieur	10	453
Adjointes techniques	Adjoint technique	7	348
Agents techniques	Agent technique	5	288

5. - Filière "Documentation et archives"

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Documentalistes- archivistes	Documentaliste-archiviste	12	537
	Documentaliste-archiviste principal	14	621
	Documentaliste-archiviste en chef	16	713
Assistants documentalistes- archivistes	Assistant documentaliste-archiviste	10	453
Agents techniques en documentation et archives	Agent technique en documentation et archives	7	348

**6. - Filière "Laboratoire et maintenance"
(mise en voie d'extinction)**

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Ingénieurs	Ingénieur d'application	11	498
	Ingénieur d'Etat	13	578
	Ingénieur principal	14	621
	Ingénieur en chef	16	713
Techniciens	Technicien	8	379
	Technicien supérieur	10	453
Adjoint techniques	Adjoint technique	7	348
Agents techniques	Agent technique	5	288
Agents de laboratoire	Agent de laboratoire	4	263

**7. - Corps des analystes de l'économie
(mis en voie d'extinction)**

CORPS	GRADES	CLASSEMENT	
		Catégorie	Indice minimal
Analystes de l'économie	Analyste de l'économie	12	537
	Analyste principal	14	621
	Analyste en chef	16	713

Chapitre II

Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 252. — En application de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs communs aux institutions et administrations publiques est fixée conformément au tableau ci-après :

1. - Filière "Administration générale"

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Indice
Chargé d'études et de projet de l'administration centrale	8	195
Attaché de cabinet de l'administration centrale	8	195
Assistant de cabinet	4	55
Chargé de l'accueil et de l'orientation	4	55

2. - Filière "Traduction interprétariat"

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Indice
Chargé de programmes de traduction-interprétariat	8	195

3. - Filière "Informatique"

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Indice
Responsable de bases de données	8	195
Responsable de réseau	8	195
Responsable de systèmes informatiques	8	195

4. - Filière "Statistiques"

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Indice
Chargé de programmes statistiques	8	195

5. - Filière "Documentation et archives"

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Indice
Chargé de programmes documentaires	8	195

6. - Filière "Laboratoire et maintenance"

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Indice
Chef de laboratoire	8	195
Chef de service de maintenance	8	195

TITRE XVI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 253. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs d'attaché de cabinet de l'administration centrale, d'assistant de cabinet, de chargé de l'accueil et de l'orientation, de chef de laboratoire et de chef de service de maintenance, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l'article 252 ci-dessus, jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Art. 254. — Les titulaires de postes supérieurs de chef de projet et de chargé d'études de l'administration centrale prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, en activité à la date d'effet du présent décret, bénéficient, pendant une période d'une année, de la bonification indiciaire attachée au poste supérieur de chargé d'études et de projet, fixée à l'article 252 ci-dessus, en attendant l'adoption de l'arrêté interministériel prévu à l'article 76 ci-dessus.

Art. 255. — Le poste supérieur de chef de bureau de l'administration centrale prévu à l'article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est régi par un texte réglementaire particulier qui fixe les conditions de nomination et la bonification indiciaire y afférente.

Art. 256. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.

Art. 257. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 258. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

— — — —

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 23 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

Section 1

Champ d'application

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenants aux corps visés à l'article 1er ci-dessus, sont en position d'activité au sein des institutions publiques, des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.

Section 2

Promotion et avancement

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent décret sont promus selon les conditions et les proportions prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 et 33 ci-dessous.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre ou de l'autorité concernés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. — Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs sont fixés selon les trois durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.



Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

— — — —

Le Chef du Gouvernement,

Vu la constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 23 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

*Section 3***Reclassement et titularisation**

Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent décret dans les corps et grades prévus par le présent statut.

Art. 6. — Les fonctionnaires visés à l'article 5 ci-dessus sont rangés à l'échelon qu'ils détiennent au 31 décembre 2007. Le reliquat d'ancienneté est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la nouvelle catégorie de classement.

Art. 7. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont titularisés après l'accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé.

CHAPITRE II**DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS**

Art. 8. — Le corps des ouvriers professionnels regroupe quatre (4) grades :

- le grade d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie ;
- le grade d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie ;
- le grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie ;
- le grade d'ouvrier professionnel hors catégorie.

*Section 1***Définition des tâches**

Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels exercent les tâches spécifiques à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés.

Art. 10. — Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie sont chargés d'effectuer un ensemble de tâches élémentaires nécessitant des techniques professionnelles simples.

Ils peuvent en outre être chargés de divers travaux de manutention, d'entretien de locaux ou de matériels administratifs, ainsi que de tous travaux manuels en rapport avec l'activité des services.

Art. 11. — Outre les tâches prévues à l'article 10 ci-dessus, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie exécutent les tâches spécifiques en rapport avec leur spécialité.

Art. 12. — Les ouvriers professionnels de 1ère catégorie sont chargés, selon leur spécialité, de l'exécution de l'ensemble des tâches nécessitant la maîtrise de connaissances théoriques et pratiques.

Art. 13. — Outre les tâches confiées aux ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie sont chargés, selon leur spécialité, de l'exécution de tâches nécessitant une haute qualification. A ce titre, ils encadrent et coordonnent les activités des ouvriers professionnels.

*Section 2***Conditions de promotion**

Art. 14. — Sont promus en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie :

- 1) par voie de test professionnel, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- 2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 15. — Sont promus en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de formation professionnelle spécialisée en rapport avec leur filière professionnelle.

Art. 16. — Sont promus en qualité d'ouvriers professionnels de 1ère catégorie :

- 1) par voie d'examen professionnel, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- 2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 17. — Sont promus en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat d'aptitude professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle.

Art. 18. — Sont promus en qualité d'ouvrier professionnel hors catégorie :

- 1) par voie d'examen professionnel, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- 2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 19. — Sont promus en qualité d'ouvrier professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle.

*Section 3***Dispositions transitoires**

Art. 20. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 21. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 22. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 23. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires et stagiaires.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES

Art. 24. — Le corps des conducteurs d'automobile comprend deux (2) grades :

- le grade de conducteurs d'automobile de 2ème catégorie ;
- le grade de conducteurs d'automobile de 1ère catégorie.

Section 1

Définition des tâches

Art. 25. — Les conducteurs d'automobile de 2ème catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien courant des véhicules de tourisme ou utilitaires dont ils ont la charge.

Art. 26. — Les conducteurs d'automobile de 1ère catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien courant des véhicules poids lourds et/ou de transport en commun dont ils ont la charge. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires.

Section 2

Conditions de promotion

Art. 27. — Sont promus, au choix, dans la limite des postes à pourvoir, après inscription sur liste d'aptitude, dans le grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie, les conducteurs d'automobile de 2ème catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd ou de transport en commun.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 28. — Sont intégrés en qualité de conducteur d'automobile de 2ème catégorie, les conducteurs d'automobile de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 29. — Sont intégrés en qualité de conducteur d'automobile de 1ère catégorie, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES APPARITEURS

Art. 30. — Le corps des appariteurs regroupe deux (2) grades :

- le grade d'appariteur ;
- le grade d'appariteur principal.

Section 1

Définition des tâches

Art. 31. — Les appariteurs sont chargés de l'accueil et de l'orientation des visiteurs, de la transmission de documents administratifs ainsi que du courrier entre les services.

Art. 32. — Outre les tâches confiées aux appariteurs, les appariteurs principaux sont chargés de coordonner les activités des appariteurs.

Section 2

Conditions de promotion

Art. 33. — Sont promus, au choix, en qualité d'appariteurs principaux, les appariteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 34. — Sont intégrés en qualité d'appariteur, les appariteurs titulaires et stagiaires.

Art. 35. — Sont intégrés en qualité d'appariteur principal, les appariteurs principaux titulaires et stagiaires.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 36. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit :

- chef de parc ;
- chef d'atelier ;
- chef magasinier ;
- chef de cuisine ;
- responsable du service intérieur.

Art. 37. — Compte tenu des spécificités inhérentes aux missions de certaines institutions et administrations publiques, d'autres postes supérieurs peuvent être créés, par arrêté conjoint du ministre des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés, qui en fixe les tâches ainsi que les conditions d'accès y afférentes.

Art. 38. — Le nombre de postes supérieurs prévus aux articles 36 et 37 ci-dessus, est fixé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 39. — Le chef de parc est chargé de la gestion d'un parc de véhicules de tous types.

A ce titre, il coordonne les activités des conducteurs et veille à l'entretien des véhicules. Il tient en outre les états de consommation de carburant, lubrifiants et autres produits.

Art. 40. — Le chef d'atelier est chargé de diriger l'activité de plusieurs ouvriers professionnels dans un atelier. A ce titre, il planifie les interventions des ouvriers professionnels et contrôle la bonne exécution des travaux.

Art. 41. — Le chef magasinier est chargé de la gestion de produits ou marchandises mis en dépôt. Il contrôle le mouvement des stocks, programme leur renouvellement et tient à jour les états des entrées et des sorties.

Art. 42. — Le chef de cuisine est chargé d'organiser et de coordonner les activités de cuisine. Il fixe la composition des menus et détermine les quantités de denrées alimentaires nécessaires pour un effectif donné.

Il veille en outre au bon fonctionnement de la cuisine et à la qualité des repas.

Art. 43. — Le responsable du service intérieur est chargé de la coordination des activités des agents affectés à l'entretien des locaux et des espaces verts.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 44. — Les chefs de parc sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;

3) les conducteurs d'automobile de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;

4) les conducteurs d'automobile de 2ème catégorie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 45. — Les chefs d'atelier sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.

Art. 46. — Les chefs magasiniers sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.

Art. 47. — Les chefs de cuisine sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.

Art. 48. — Les responsables du service intérieur sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

CHAPITRE VI

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Section 1

Classification des grades

Art. 49. — En application de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobile et appariteurs est fixé conformément au tableau ci-après :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Ouvriers professionnels	Ouvrier professionnel de 3ème catégorie	1	200
	Ouvrier professionnel de 2ème catégorie	3	240
	Ouvrier professionnel de 1ère catégorie	5	288
	Ouvrier professionnel hors catégorie	6	315
Conducteurs d'automobile	Conducteur d'automobile de 2ème catégorie	2	219
	Conducteur d'automobile de 1ère catégorie	3	240
Appariteurs	Appariteur	1	200
	Appariteur principal	2	219

Section 2

Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 50. — En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs prévus aux articles 36 et 37 ci-dessus, est fixée au niveau 3 indice 45.

**CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES**

Art. 51. — Les corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appareilleurs régis par le présent décret sont mis en voie d'extinction.

Art. 52. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, et des arrêtés interministériels pris pour son application.

Art. 53. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 54. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création du diplôme de maître d'enseignement fondamental, du diplôme de professeur d'enseignement fondamental et du diplôme de professeur d'enseignement secondaire ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — *L'article 2* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier :

-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;

— les personnels de direction des établissements d'enseignement ;

— les personnels d'inspection ».

Art. 3. — *L'article 14* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 14. — L'accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de sous-intendant et d'intendant s'effectue par voie de concours sur épreuves.

L'accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l'école primaire, de professeur de l'enseignement moyen et de professeur de l'enseignement secondaire, s'effectue dans les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur ».

Art. 4. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 31 bis* rédigé comme suit :

« Art. 31 bis. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au *Journal officiel* l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l'éducation, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration ».

Art. 5. — *L'article 32* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 32. — La nomenclature des corps spécifiques de l'éducation nationale comprend :

1 - Les personnels enseignants :

-(sans changement)..... ;

2 - Les personnels d'éducation :

-(sans changement)..... ;
- le corps des superviseurs de l'éducation ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;

3 - les personnels d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle :

- ...(sans changement)..... ;

4 - Les personnel de laboratoires :

- le corps des aides techniques de laboratoires ;
- le corps des agents techniques de laboratoires ;
- le corps des adjoints techniques de laboratoires ;
-(sans changement)..... ;

5 - Les personnels de l'alimentation scolaire :

—(sans changement)..... ;

6 - Les personnels d'intendance :

—(sans changement)..... ;

7 - Les personnels de direction des établissements d'enseignement :

— le corps des directeurs de l'école primaire ;

— le corps des directeurs de collège ;

— le corps des directeurs de lycée ;

8 - Les personnels d'inspection :

— le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire ;

— le corps des inspecteurs d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle ;

— le corps des inspecteurs de l'enseignement moyen ;

— le corps des inspecteurs de l'éducation nationale ».

Art. 6. — *L'article 36* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« *Art. 36.* — Sont promus en qualité de maître de l'école primaire les instructeurs titulaires admis au brevet supérieur de capacité (BSC) ».

Art. 7. — *L'article 40* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« *Art. 40.* — Le corps des professeurs de l'école primaire comprend trois (3) grades :

—(sans changement)..... ;

—(sans changement)..... ;

— le grade de professeur formateur de l'école primaire ».

Art. 8. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 42 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 42 bis.* — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l'école primaire, les professeurs formateurs de l'école primaire sont chargés de l'encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil «professeur de l'école primaire» dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l'encadrement des opérations de formation en cours d'emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l'éducation nationale, ainsi qu'aux travaux d'études et de recherche, à l'élaboration et l'évaluation des programmes de formation et d'évaluation de la formation.

Les professeurs formateurs de l'école primaire sont chargés, en outre, et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation dans la préparation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu'à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d'examen.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, les classes préparatoires et les classes d'adaptation notamment dans les classes d'examen, et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-sept (27) heures ».

Art. 9. — *L'article 43* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 43.* — Sont recrutés en qualité de professeur de l'école primaire les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l'enseignement primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ».

Art. 10. — *L'article 45* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« *Art. 45.* — Peuvent être recrutés, à titre exceptionnel, par voie de concours sur titre en qualité de professeur de l'école primaire les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent ».

Art. 11. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 46 bis*, rédigé comme suit :

« *Art. 46 bis.* — Sont promus en qualité de professeur formateur de l'école primaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l'école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l'école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 12. — *L'article 47* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« *Art. 47.* — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'école primaire :

—(sans changement)..... ;

—(sans changement)..... ;

—(sans changement)..... ;

— les maîtres de l'école primaire, titulaires et stagiaires pourvus du diplôme de maître de l'école primaire sanctionnant trois (3) ans de formation spécialisée ou du diplôme de licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent ;

— les maîtres de l'école primaire ayant suivi avec succès une formation qualifiante dans le cadre de la convention établie entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».

Art. 13. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 48 bis*, rédigé comme suit :

« Art. 48 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l'école primaire les professeurs principaux de l'école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 14. — *L'article 53* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 53. — Le corps des professeurs de l'enseignement moyen comprend trois (3) grades :

-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
- le grade de professeur formateur de l'enseignement moyen ».

Art. 15. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 55 bis* rédigé comme suit :

« Art. 55 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l'enseignement moyen, les professeurs formateurs de l'enseignement moyen sont chargés, selon leur spécialité, de l'encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l'enseignement moyen » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel. Ils participent également à l'encadrement des opérations de formation en cours d'emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l'éducation nationale, ainsi qu'aux travaux d'études et de recherche, à l'élaboration et à l'évaluation des programmes de formation et d'évaluation de la formation.

Les professeurs formateurs de l'enseignement moyen sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination, avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu'à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d'examen.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d'examen, ils assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures par semaine. »

Art. 16. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 58 bis* rédigé comme suit :

« Art. 58 bis. — Sont promus en qualité de professeur formateur de l'enseignement moyen :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l'enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l'enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 17. — *L'article 59* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 59. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement moyen :

-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;

— les professeurs de l'enseignement fondamental ayant suivi avec succès une formation qualifiante selon la convention établie entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. »

Art. 18. — *L'article 60* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l'enseignement moyen :

-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;

— les professeurs de l'enseignement moyen titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 19. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 60 bis* rédigé comme suit :

« Art. 60 bis. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l'enseignement moyen les professeurs de l'enseignement moyen titulaires, justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 20. — *L'article 68* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 68. — Le corps des professeurs de l'enseignement secondaire comprend trois (3) grades :

-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
- le grade de professeur formateur de l'enseignement secondaire ».

Art. 21. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 70 bis* rédigé comme suit :

« Art. 70 bis. — Outre les tâches dévolues aux professeurs principaux de l'enseignement secondaire, les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l'encadrement et du suivi des élèves professeurs en formation dans les écoles normales supérieures profil « professeur de l'enseignement secondaire » dans le cadre des stages pratiques en milieu professionnel.

Ils participent également à l'encadrement des opérations de formation en cours d'emploi organisées dans le cadre du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur de l'éducation nationale ainsi qu'aux travaux d'études et de recherche, à l'élaboration et à l'évaluation des programmes de formation et d'évaluation de la formation.

Les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire sont chargés, en outre et selon leur spécialité, de la coordination avec les inspecteurs des disciplines, de la contribution à la participation des rencontres éducatives de formation et à la réalisation des recommandations qui en découlent, ainsi qu'à la prise en charge des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves notamment des classes d'examen.

Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment en classes d'examen, ils assurent un service d'enseignement hebdomadaire de dix huit (18) heures par semaine ».

Art. 22. — *L'article 71* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 71.* — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l'enseignement secondaire :

1. les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l'enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;

2. à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves parmi :

a) les candidats titulaires d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans la discipline ou d'un titre reconnu équivalent ;

b) les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent ;

3. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir :

a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

b) les professeurs techniques de lycées chefs d'atelier justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

4. au choix, après inscription sur une liste d'aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir :

a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

b) les professeurs techniques de lycées chefs d'atelier justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus conformément au cas 2-b, 3, 4 ci-dessus sont astreints préalablement à leur nomination, à suivre avec succès une formation d'une année, dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique ».

Art. 23. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 72 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 72 bis.* — Sont promus en qualité de professeur formateur de l'enseignement secondaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l'enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les professeurs principaux de l'enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 24. — *L'article 74* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« *Art. 74.* — Sont intégrés dans le grade de professeur principal de l'enseignement secondaire :

—(sans changement)..... ;

—(sans changement)..... ;

— les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 25. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 74 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 74 bis.* — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur formateur de l'enseignement secondaire :

— les professeurs de l'enseignement secondaire issus du grade de professeur ingénieur justifiant de dix-huit (18) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ;

— les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de vingt (20) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 26. — *L'article 80* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 80.* — Les adjoints de l'éducation sont chargés d'encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l'ordre et de la discipline à l'intérieur de l'établissement scolaire, de participer à l'application du règlement intérieur de cet établissement, d'accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignants dans les registres et documents administratifs y afférents, d'assurer le suivi des élèves pendant le service de l'internat et de la demi-pension, lors des permanences, dans le réfectoire et les dortoirs ainsi qu'à la tenue des registres y afférents.

Ils assurent le service de la demi-pension et de l'internat, selon le régime de l'établissement et participent aux tâches administratives.

Ils exercent leurs activités dans les internats des écoles primaires, dans les collèges et les lycées ».

Art. 27. — *L'article 81* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 81.* — Outre les tâches dévolues aux adjoints de l'éducation, les adjoints principaux de l'éducation sont chargés de participer à l'encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement scolaire ainsi qu'à la délivrance des certificats de scolarité, l'envoi des correspondances et des convocations.

Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves.

Ils participent à la formation préparatoire et pratique des adjoints de l'éducation.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées ».

Art. 28. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par les articles *84 bis* et *84 bis 1* rédigés comme suit :

« Art. *84 bis*. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'adjoint principal de l'éducation les adjoints de l'éducation titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011. »

« Art. *84 bis 1*. — Le grade d'adjoint de l'éducation est mis en voie d'extinction. »

Art. 29. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par une section 1 bis qui comprend les articles *84 bis 2*, *84 bis 3*, *84 bis 4*, *84 bis 5*, *84 bis 6*, *84 bis 7*, *84 bis 8* rédigés comme suit :

« Section 1 bis

Corps des superviseurs de l'éducation

Art. *84 bis 2*. — Le corps des superviseurs de l'éducation comprend deux (2) grades :

- le grade de superviseur de l'éducation ;
- le grade de superviseur principal de l'éducation.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. *84 bis 3*. — Les superviseurs de l'éducation sont chargés d'assurer le contrôle de l'ordre et la discipline, dans les établissements scolaires ainsi que la coordination des activités des adjoints principaux de l'éducation et des adjoints de l'éducation, leur suivi, contrôle et orientation. Ils assurent la tenue et le suivi des registres et cahiers manipulés en coordination avec le conseiller de l'éducation et la permanence pédagogique, exceptionnellement, lors des absences de professeurs avec consigne sur les registres et documents administratifs y afférents.

Ils sont chargés d'accompagner les élèves lors de leurs déplacements en dehors de l'enceinte de l'établissement à l'occasion des manifestations et activités pédagogiques liées aux objectifs du système éducatif et son ouverture sur l'environnement, de participer au renforcement des relations humaines, au développement des activités sociales et éducatives et à l'accueil et l'orientation des parents d'élèves.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.

Art. *84 bis 4*. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l'éducation, les superviseurs principaux de l'éducation sont chargés d'assister le conseiller principal de l'éducation et le conseiller de l'éducation dans l'élaboration du rapport journalier, la préparation des conseils d'enseignement et des conseils de classe, la régularisation des absences des élèves, la remédiation pédagogique du phénomène d'absentéisme, l'aide des élèves pour l'usage optimal de leurs capacités et potentialités ainsi qu'à la contribution aux opérations de début et fin d'année scolaire, à la confection des emplois du temps des élèves et des professeurs.

Ils participent également au renforcement des rapports au sein de la communauté éducative en relation avec les délégués de classe, les professeurs et les parents ainsi qu'à l'encadrement des activités éducatives et sociales.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. *84 bis 5*. — Sont recrutés ou promus en qualité de superviseur de l'éducation :

1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées ou d'un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l'éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l'éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus conformément au cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. *84 bis 6*. — Sont promus en qualité de superviseur de l'éducation les adjoints principaux de l'éducation ayant obtenus après leur recrutement le diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent.

Art. *84 bis 7*. — Sont promus en qualité de superviseur principal de l'éducation :

- par voie d'examen professionnel dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les superviseurs de l'éducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les superviseurs de l'éducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 84 bis 8. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur de l'éducation les adjoints principaux de l'éducation justifiant du diplôme d'études universitaires appliquées ou d'un titre reconnu équivalent ».

Art. 30. — *L'article 85* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« *Art. 85.* — Le corps des conseillers de l'éducation comprend trois (3) grades :

-(sans changement)..... ;
-(sans changement)..... ;
- le grade de conseiller de l'éducation en chef ».

Art. 31. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par *l'article 87 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 87 bis.* — Les conseillers de l'éducation en chef sont chargés de l'organisation pédagogique et de l'animation éducative, de la coordination et du suivi du travail des professeurs. Ils veillent, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à l'application des programmes, horaires et méthodes didactiques et au bon fonctionnement des laboratoires et ateliers. Ils assistent le directeur de l'établissement dans les tâches administratives et le remplacent en cas de besoin, sauf dans la fonction d'ordonnateur. Ils exercent leurs activités dans les collèges ».

Art. 32. — *L'article 88* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 88.* — Sont promus en qualité de conseiller de l'éducation :

— Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir :

* les professeurs de l'enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

* les superviseurs principaux de l'éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

* les professeurs de l'enseignement fondamental, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir :

* les professeurs de l'enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

* les superviseurs principaux de l'éducation, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité ;

* les professeurs de l'enseignement fondamental, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité. »

Art. 33. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par *l'article 88 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 88 bis.* — Sont promus en qualité de conseiller de l'éducation en chef :

— Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir :

— les conseillers principaux de l'éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;

— les conseillers de l'éducation, titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;

— les professeurs principaux de l'enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

— **Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir :**

— les conseillers principaux de l'éducation, justifiant de dix années (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;

— les conseillers de l'éducation, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants;

— les professeurs principaux de l'enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».

Art. 34. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par *l'article 90 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 90 bis.* — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller de l'éducation en chef, les conseillers principaux de l'éducation et les conseillers de l'éducation titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011, et issus des corps enseignants ».

Art. 35. — *L'article 107* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété comme suit :

« *Art. 107.* — Sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

—(sans changement)..... ;

—(sans changement)..... ;

— les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, au 31 décembre 2011 ».

Art. 36. — Le chapitre IV du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et complété par les *articles 107 bis, 107 bis 1, 107 bis 2, 107 bis 3, 107 bis 4, 107 bis 5, 107 bis 6, 107 bis 7, 107 bis 8, 107 bis 9, 107 bis 10, 107 bis 11*, rédigés comme suit :

« CHAPITRE IV
PERSONNELS DE LABORATOIRE

Section 1

Corps des aides techniques de laboratoire

Art. 107 bis. — Le corps des aides techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :

- le grade d'aide technique de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107 bis 1. — Les aides techniques de laboratoire sont chargés notamment :

- de manipuler le matériel et le produit nécessaire au fonctionnement du laboratoire ;
- de procéder aux opérations d'entretien courant du matériel ;
- d'effectuer les tâches diverses liées aux besoins du service.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 107 bis 2. — Sont intégrés en qualité d'aides techniques de laboratoire, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l'éducation.

Art. 107 bis 3. — Le grade d'aide technique de laboratoire est mis en voie d'extinction.

Section 2

Corps des agents techniques de laboratoire

Art. 107 bis 4. — Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :

- le grade d'agent technique de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107 bis 5. — Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment :

- d'exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d'expérimentation ;
- de mener des opérations d'entretien courant des matériels et équipements qui leur sont confiés.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 107 bis 6. — Sont promus en qualité d'agent technique de laboratoire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 107 bis 7. — Sont intégrés en qualité d'agent technique de laboratoire, sur leur demande, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l'éducation.

Section 3

Corps des adjoints techniques de laboratoire

Art. 107 bis 8. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend un (1) grade unique :

- le grade des adjoints techniques de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107 bis 9. — Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés notamment :

- d'effectuer des opérations de mesure suivant les directives détaillées de l'autorité hiérarchique ;
- d'assurer, en matière de maintenance, outre les tâches dévolues aux agents techniques de laboratoire, l'encadrement des personnels placés sous leur autorité.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 107 bis 10. — Sont promus en qualité d'adjoint technique de laboratoire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 107 bis 11. — Sont intégrés en qualité d'adjoint technique de laboratoire, sur leur demande, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans le secteur de l'éducation.

Section 4

Le corps des attachés de laboratoire

Art. 108. —(sans changement)

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 109. —(sans changement)

Art. 110. — (sans changement)

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 37. — *L'article 111* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« *Art. 111.* — Sont recrutés ou promus en qualité d'attaché de laboratoire :

— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;

— par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.»

Art. 38. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un *article 111 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 111 bis.* — Sont promus sur titre, en qualité d'attaché de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent ».

Art. 39. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VII qui comprend les articles *140 bis*, *140 bis 1*, *140 bis 2*, *140 bis 3*, *140 bis 4*, *140 bis 5*, *140 bis 6*, *140 bis 7*, *140 bis 8*, *140 bis 9*, *140 bis 10*, *140 bis 11*, *140 bis 12*, *140 bis 13*, *140 bis 14* et rédigés comme suit :

« CHAPITRE VII

**PERSONNELS DE DIRECTION DES
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT**

Section 1

Corps des directeurs de l'école primaire

Art. 140 bis. — Le corps des directeurs de l'école primaire comprend deux (2) grades :

- le grade d'assistant de directeur de l'école primaire ;
- le grade de directeur de l'école primaire.

Paragraphe I

Définition des tâches

Art. 140 bis 1. — Les assistants de directeur de l'école primaire sont chargés d'assister le directeur de l'école primaire dans la gestion administrative et l'animation éducative de l'établissement ainsi que dans la gestion des cantines scolaires. Ils peuvent être chargés d'assurer des tâches d'enseignement en cas d'absence et remplacent le directeur en cas d'empêchement.

Art. 140 bis 2. — Les directeurs de l'école primaire sont chargés de l'encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l'animation des activités éducatives et de la gestion des cantines scolaires dans les écoles primaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils exercent en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l'Etat, leurs autorités sur l'ensemble des fonctionnaires et agents en activité dans l'établissement. Ils sont responsables de l'ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.

A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 3. — Sont promus en qualité d'assistant de directeur de l'école primaire :

1) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, parmi :

- a) les professeurs de l'école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
- b) les conseillers d'alimentation scolaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
- c) les maîtres de l'école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, et après inscription sur une liste d'aptitude parmi :

a) les professeurs de l'école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité,

b) les conseillers d'alimentation scolaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité,

c) les maîtres de l'école primaire, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1-c) et 2-c) ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre, avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 140 bis 4. — Sont promus en qualité de directeur de l'école primaire dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :

— les assistants de directeur de l'école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,

— les professeurs principaux de l'école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,

Les modalités d'organisation et d'évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 5. — Sont intégrés dans le grade d'assistant de directeur de l'école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d'assistant de directeur de l'école primaire en exercice à la date d'effet du présent décret.

Art. 140 bis 6. — Sont intégrés dans le grade de directeur de l'école primaire, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de l'école primaire en exercice à la date d'effet du présent décret.

Section 2

Corps des directeurs de collèges

Art. 140 bis 7. — Le corps des directeurs de collège comprend un grade unique :

— le grade de directeur de collège.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 8. — Les directeurs de collège sont chargés de l'encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l'animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils exercent en leur qualité de fonctionnaire mandaté par l'Etat, leur autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l'établissement. Ils sont responsables de l'ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.

A ce titre, ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 9. — Sont promus en qualité de directeur de collège dans la limite des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi :

— les conseillers de l'éducation en chef, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,

— les conseillers principaux de l'éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants,

— les conseillers de l'éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité issus des corps enseignants,

— les professeurs principaux de l'enseignement moyen justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 10. — Sont intégrés dans le grade de directeur de collège, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de collège, en exercice à la date d'effet du présent décret.

Section 3

Corps des directeurs de lycées

Art. 140 bis 11. — Le corps des directeurs de lycées comprend un grade unique :

— le grade de directeur de lycée.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 12. — Les directeurs de lycées sont chargés de l'encadrement pédagogique, de la gestion administrative, de l'animation des activités éducatives et sont ordonnateurs du budget de l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils exercent, en leur qualité de fonctionnaires mandatés par l'Etat, leur autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et des agents en exercice dans l'établissement. Ils sont responsables de l'ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens.

A ce titre, Ils sont habilités à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 13. — Sont promus en qualité de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :

— les censeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus du grade de professeur de l'enseignement secondaire.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 14. — Sont intégrés dans le grade de directeur de lycée, les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de lycée, en exercice à la date d'effet du présent décret ».

Art. 40. — Le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est complété par un chapitre VIII qui comprend les articles *140 bis 15, 140 bis 16, 140 bis 17, 140 bis 18, 140 bis 19, 140 bis 20, 140 bis 21, 140 bis 22, 140 bis 23, 140 bis 24, 140 bis 25, 140 bis 26, 140 bis 27, 140 bis 28, 140 bis 29, 140 bis 30* et rédigés comme suit :

« CHAPITRE VIII

PERSONNELS D'INSPECTION

Section 1

Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire

Art. 140 bis 15. — Le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire comprend un grade unique :

— le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 16. — Les inspecteurs de l'enseignement primaire exercent leurs activités dans l'une des spécialités ci-après :

- disciplines,
- administration des écoles primaires,
- alimentation scolaire.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires et des cantines scolaires, à la promotion de la dimension éducative des cantines scolaires, et à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.

Ils assurent également la formation et l'inspection des personnels d'enseignement, de direction et d'alimentation scolaire, le suivi, le contrôle et l'évaluation de leurs activités, ainsi que le contrôle de la gestion administrative des écoles primaires et de la gestion en matière d'alimentation scolaires.

Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d'intervention et peuvent être chargés de missions d'enquête.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, les écoles préparatoires, les classes d'enseignement d'adaptation, d'éducation préparatoires, les classes d'alphabétisation et les structures des cantines scolaires, relevant de la circonscription qui leur est fixée.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 17. — Sont promus en qualité d'inspecteur de l'enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire parmi :

a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :

— les professeurs formateurs de l'école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

b) - Au titre de la spécialité « administration des écoles primaires » :

— les directeurs de l'école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

c) - Au titre de la spécialité « alimentation scolaire » :

— les directeurs de l'école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 18. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire :

— les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d'inspecteur de l'enseignement primaire, en exercice à la date d'effet du présent décret ;

— les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d'inspecteur de l'alimentation scolaire, en exercice à la date d'effet du présent décret.

Section 2

**Corps des inspecteurs de l'orientation
et de la guidance scolaire et professionnelle**

Art. 140 bis 19. — Le corps des inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend un grade unique :

— le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 20. — Les inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont chargés, à ce titre, de la coordination des activités des conseillers d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle et des conseillers principaux d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle.

Ils assurent la liaison entre les collèges, les lycées, les centres de formation et les secteurs utilisateurs relevant de la circonscription qui leur est fixée, en matière de documentation, d'information et de guidance sur les *cursus* scolaires et les débouchés professionnels, avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.

Ils participent, en outre, aux travaux d'étude, d'analyse, de synthèse et d'évaluation des résultats scolaires ainsi qu'à l'encadrement des opérations de formation dans leur domaine de compétence.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 21. — Sont promus en qualité d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 22. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur de directeur de centre d'orientation scolaire et professionnelle, en exercice à la date d'effet du présent décret.

Section 3

Corps des inspecteurs de l'enseignement moyen

Art. 140 bis 23. — Le corps des inspecteurs de l'enseignement moyen comprend un grade unique :

— le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen.

Paragraphe I

Définition des tâches

Art. 140 bis 24. — Les inspecteurs de l'enseignement moyen exercent leurs activités dans l'une des spécialités ci-après :

- disciplines,
- administration des collèges,
- administration financière et matérielle des collèges.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.

Ils assurent également la formation et l'inspection des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, d'intendance, le suivi, le contrôle et l'évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les collèges.

Ils participent aux travaux de recherche dans leur domaine d'intervention et peuvent être chargés de missions d'enquête.

Ils exercent leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 25. — Sont promus en qualité d'inspecteur de l'enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :

- a) - au titre de la spécialité « disciplines » :
 - les professeurs formateurs de l'enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- b) - au titre de la spécialité « administration des collèges » :
 - les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- c) - au titre de la spécialité « administration financière et matérielle des collèges » :
 - les intendants principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 26. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d'inspecteur de l'enseignement moyen en exercice à la date d'effet du présent décret.

Section 4

Corps des inspecteurs de l'éducation nationale

Art. 140 bis 27. — Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend un grade unique :

- le grade d'inspecteur de l'éducation nationale.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 140 bis 28. — Les inspecteurs de l'éducation nationale exercent leurs activités dans l'une des spécialités ci-après :

- disciplines,
- administration des lycées,
- orientation et guidance scolaire et professionnelle,
- gestion financière et matérielle des lycées.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité, de veiller au bon fonctionnement des établissements scolaires, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif.

Ils assurent également la formation et l'inspection des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, d'intendance, d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, le suivi et l'évaluation de leurs activités ainsi que le contrôle de la gestion administrative et de la gestion financière et matérielle dans les lycées .

Ils participent aux travaux d'études prospectives et aux travaux de recherche dans leur domaine de compétence et peuvent être chargés de missions d'enquête.

Ils exercent leurs activités dans les lycées relevant de la circonscription qui leur est fixée.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 140 bis 29. — Sont promus en qualité d'inspecteur de l'éducation nationale, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire :

- a) - Au titre de la spécialité « disciplines » :
 - les professeurs agrégés, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

- les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

- b) - Au titre de la spécialité « administration des lycées » :

- les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

- c) - Au titre de la spécialité « orientation et guidance scolaire et professionnelle » :

- les inspecteurs de l'orientation et de guidance scolaire et professionnelle justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

- d) - Au titre de la spécialité « gestion financière et matérielle des lycées » :

- les intendants principaux justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140 bis 30. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'éducation nationale les fonctionnaires nommés dans le poste supérieur d'inspecteur de l'éducation nationale en exercice à la date d'effet du présent décret.

Art. 41. — *L'article 141* du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« *Art. 141.* — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'éducation nationale est fixée comme suit :

- postes de coordination de l'enseignement
- (sans changement).....
- (sans changement)..... ».

Art. 42. — Les dispositions des articles 64, 82, 143, 144 et 150 à 176 du décret exécutif n°08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont abrogées ».

Art. 43. — Les tableaux prévus par *l'article 177* du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont modifiés et complétés et rédigés comme suit :

1- Personnels enseignants□:

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Maîtres de l'école primaire	Instructeur	7	348
	Maître de l'école primaire	10	453
Professeurs de l'école primaire	Professeur de l'école primaire	11	498
	Professeur principal de l'école primaire	12	537
	Professeur formateur de l'école primaire	14	621
Professeurs de l'enseignement fondamental	Professeur de l'enseignement fondamental	11	498
Professeurs de l'enseignement moyen	Professeur de l'enseignement moyen	12	537
	Professeur principal de l'enseignement moyen	13	578
	Professeur formateur de l'enseignement moyen	15	666
Professeurs techniques de lycées	Professeur technique de lycée, chef d'atelier	11	498
	Professeur technique de lycée, chef de travaux	12	537
Professeurs de l'enseignement secondaire	Professeur de l'enseignement secondaire	13	578
	Professeur principal de l'enseignement secondaire	14	621
	Professeur formateur de l'enseignement secondaire	16	713
Professeurs agrégés	Professeur agrégé	16	713

2- Personnels d'éducation :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Adjoints de l'éducation	Adjoint de l'éducation	7	348
	Adjoint principal de l'éducation	8	379
Superviseurs de l'éducation	Superviseur de l'éducation	10	453
	Superviseur principal de l'éducation	11	498
Conseillers de l'éducation	Conseiller de l'éducation	13	578
	Conseiller principal de l'éducation	13	578
	Conseiller de l'éducation en chef	14	621
Censeurs de lycée	Censeur de lycée	14	621

3- Personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle	Conseiller de l'orientation scolaire et professionnelle	10	453
Conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	Conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	12	537
	Conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	13	578

4- Personnels de laboratoire :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Aides techniques de laboratoire□	Aide technique de laboratoire□	4	263
Agents techniques de laboratoire□	Agent technique de laboratoire□	5	288
Adjointes techniques de laboratoire	Adjoint technique de laboratoire	7	348
Attachés de laboratoire	Attaché de laboratoire	8	379
	Attaché principal de laboratoire	10	453

5- Personnels de l'alimentation scolaire :

CORPS	GRADE	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Conseillers en alimentation scolaire	Conseiller en alimentation scolaire	11	498

6- Personnels d'intendance :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Adjointes des services économiques	Adjoint des services économiques	7	348
	Adjoint principal des services économiques	8	379
Sous-intendants	Sous-intendant	10	453
	Sous-intendant gestionnaire	11	498
Intendants	Intendant	13	578
	Intendant principal	14	621

7- Personnels de direction des établissements d'enseignement :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Directeurs des écoles primaires	Assistant du directeur de l'école primaire	12	537
	Directeur de l'école primaire	14	621
Directeurs de collèges	Directeur de collège	15	666
Directeurs de lycées	Directeur de lycée	16	713

8- Personnels d'inspection :

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Inspecteurs de l'enseignement primaire	Inspecteur de l'enseignement primaire	15	666
Inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	Inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	15	666
Inspecteurs de l'enseignement moyen	Inspecteur de l'enseignement moyen	16	713
Inspecteurs de l'éducation nationale	Inspecteur de l'éducation nationale	17	762

Art. 44. — Les dispositions de l'article 178 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

Art. 178. — En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de l'éducation nationale est fixée conformément au tableau ci-après :

Postes de coordination de l'enseignement

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	NIVEAU	BONIFICATION
Professeurs coordinateurs de l'enseignement moyen	2	35
Professeurs coordinateurs de l'enseignement secondaire	2	35

Art. 45. — Les dispositions du présent décret ne produisent pas d'effet pécuniaire rétroactif antérieur à sa date de publication au *Journal officiel*.

Art. 46. — Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*.

Art. 47. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.

DECRETS

Décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, notamment son article 80 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure ;

Vu le décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l'école primaire ;

Vu le décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège ;

Vu le décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut-type du lycée ;

Vu le décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires ;

Vu le décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales ;

Vu le décret exécutif n° 19-165 du 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019 fixant les modalités d'évaluation du fonctionnaire ;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics dans les institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire ;

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er

Champ d'application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale et de fixer la nomenclature, ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier :

- les personnels enseignants ;
- les personnels d'éducation ;
- les personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
- les personnels de laboratoire ;
- les personnels de l'alimentation scolaire ;
- les personnels d'intendance ;
- les personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement ;
- les personnels d'inspection.

Art. 3. — Les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, exercent leurs missions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur selon les niveaux d'enseignement suivants :

- l'éducation préparatoire ;
- l'enseignement fondamental, regroupant l'enseignement primaire et l'enseignement moyen ;
- l'enseignement secondaire général et technologique.

Art. 4. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en position d'activité dans les établissements publics d'éducation et d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Ils peuvent être en activité auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ainsi qu'auprès des annexes des établissements spécialisés dans la recherche en éducation.

Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent aussi être placés en position d'activité auprès des établissements à caractère éducatif relevant d'autres ministères.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés, ainsi que les effectifs des fonctionnaires cités à l'alinéa 3 ci-dessus.

Chapitre 2

GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS

Art. 5. — Les fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée et aux dispositions du présent statut particulier.

Ils sont en outre, assujettis à la charte d'éthique professionnelle et au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

Section 1

Garanties et droits

Paragraphe 1

Garanties et droits communs

Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier disposent des conditions nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions de sécurité inhérentes à la nature de leur activité.

Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier bénéficient de la mise à leur disposition des exigences socio-professionnelles nécessaires qui leur garantissent la dignité, la santé et l'intégrité physique et leur permettent d'exercer leurs missions.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.

Art. 8. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent en être l'objet, dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, l'Etat est subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation du préjudice qui en résulterait et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile.

Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier ont droit à une rémunération après avoir accompli les obligations professionnelles liées aux aspects éducatif, pédagogique, administratif et financier, chacun selon son champ de compétence, conformément aux dispositions de ce présent décret.

Art. 10. — Des distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires méritants appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, selon des conditions et des modalités fixées par un décret exécutif.

Art. 11. — L'autorité investie du pouvoir de nomination doit adopter le principe de neutralité dans l'évaluation et la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires, sans que celle-ci ne soit affectée par l'appartenance ou la non-appartenance du fonctionnaire à une organisation syndicale, un parti politique ou à une association.

Art. 12. — Les personnels enseignants, les personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement, les personnels d'inspection et le corps des censeurs bénéficient des avantages dans le domaine de la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Paragraphe 2

Garanties et droits spécifiques aux personnels enseignants

Art. 13. — Les personnels enseignants bénéficient de moyens pédagogiques et didactiques nécessaires à l'accomplissement des missions éducatives dans des conditions appropriées et adéquates.

Art. 14. — Les classes, les niveaux et la répartition de l'horaire sont attribués aux personnels enseignants en tenant compte du principe d'égalité des chances et sur la base de la compétitivité selon des critères de mérite, de compétence et de discipline.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 15. — Outre les distinctions honorifiques et récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jomada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les personnels enseignants, peuvent, à titre exceptionnel et une seule fois durant leur carrière professionnelle, bénéficier en contrepartie d'un effort exceptionnel ou de la réalisation de travaux distingués et de qualité dans le domaine de la spécialité et en relation avec l'enseignement ou avec les résultats scolaires, ou l'obtention de titres dans des compétitions scientifiques ou culturelles, artistiques ou sportives à caractère national ou international, de l'un des avantages suivants :

- la promotion dans le grade ;
- l'avancement d'un (1) ou de deux (2) échelons ;
- la réduction de la durée requise pour la promotion dans le grade.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.

Art. 16. — Les personnels enseignants, classés au dixième (10ème) échelon, peuvent bénéficier d'une réduction du volume horaire d'enseignement hebdomadaire en tenant compte du volume horaire alloué à la discipline conformément à l'organisation pédagogique des établissements d'éducation et d'enseignement.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 17. — Les personnels enseignants peuvent bénéficier d'un congé de mobilité professionnelle rémunéré, en vue d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de leur spécialité ou de préparer un changement d'activité au sein du secteur de l'éducation nationale.

Le congé de mobilité professionnelle est accordé aux personnels enseignants une seule fois au cours de leur carrière professionnelle et pour une durée maximale d'une (1) année non renouvelable.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 18. — A l'occasion de la préparation d'une qualification scientifique dans le domaine de leur spécialité, les personnels enseignants peuvent bénéficier d'une adaptation de leur volume horaire d'enseignement dans le cadre de l'opération d'attribution et de répartition de l'horaire prévu dans les établissements d'éducation et d'enseignement sans compromettre le volume horaire alloué à la discipline et à l'établissement d'éducation et d'enseignement dans le cadre des organisations pédagogiques.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 19. — Les personnels enseignants peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs structurels affiliés au ministère chargé de l'éducation nationale, et dont les missions correspondent à celles dévolues aux structures concernées.

Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant au grade de professeur émérite dans les trois (3) niveaux d'enseignement ayant exercé leur fonction durant cinq (5) années consécutives en cette qualité peuvent bénéficier, une seule fois durant leur carrière professionnelle, d'un congé scientifique d'une durée d'une (1) année, en vue d'actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l'amélioration du système pédagogique et éducatif. Ils sont considérés durant le congé scientifique, en position d'activité.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.

Art. 21. — Les personnels enseignants se trouvant dans l'incapacité d'exercer leurs tâches, en raison de la détérioration de leur état de santé, peuvent être affectés sur des postes aménagés conformément aux conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Section 2

Obligations

Art. 22. — Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires sont tenus :

- de respecter les composantes de l'identité nationale et les valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation ;
- de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- de faire preuve d'esprit de responsabilité, d'abnégation et de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions ;
- manifester la disponibilité permanente au travail ;
- de se conformer à l'obligation de neutralité ;
- de consacrer leurs efforts au service des fondements de l'école algérienne ;
- de faire preuve de bonne conduite envers les collègues et les usagers du service public d'éducation et d'enseignement ;
- d'adopter le dialogue comme méthode de gestion et de participation.

Art. 23. — Dans le cadre de leurs attributions, les fonctionnaires sont tenus de :

- participer aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en tant que bénéficiaire ou encadreur, au cours de l'année même lors des vacances scolaires, le cas échéant ;
- participer à l'encadrement des élèves au cours des séances de soutien et de remédiation pédagogique durant les vacances scolaires ;
- de répondre à toute réquisition émanant du ministère chargé de l'éducation nationale.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 24. — Outre le volume horaire hebdomadaire d'enseignement prévu par le présent statut particulier, les personnels enseignants sont tenus :

- de préparer les cours et d'évaluer le travail des élèves conformément aux instructions, horaires et programmes arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- de participer à l'organisation et au déroulement des examens, épreuves et concours programmés ;
- de participer aux conseils et aux réunions prévus au sein de l'établissement d'éducation et d'enseignement ;
- de compléter, le cas échéant, leur horaire hebdomadaire dans un établissement d'éducation et d'enseignement de la même circonscription.

Art. 25. — Les personnels enseignants doivent accomplir leurs tâches conformément aux instructions, horaires et programmes arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 26. — Les personnels d'inspection sont tenus de prêter devant le tribunal compétent le serment selon la formule suivante :

« أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ودقة ونزاهة، وأن أحافظ على السر المهني، وأتعهد باحترام أخلاقيات المهنة وأراعي وألتزم في كل الأحوال بالواجبات المفروضة علي، والله على ما أقول شهيد ».

Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'est pas survenu d'interruption définitive de la fonction.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 27. — En plus des horaires de travail officiels, le directeur d'établissement d'éducation et d'enseignement, le censeur et l'intendant sont astreints, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et même en dehors des horaires de travail, à une présence de jour comme de nuit dans l'établissement, en cas de nécessité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 28. — Les personnels enseignants et les personnels d'éducation sont tenus, dans le cadre de leurs missions, d'accompagner les élèves lors de leurs déplacements à l'extérieur de l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur, dans les cas suivants :

- pratique des séances d'éducation physique et sportive dans les espaces sportifs ;
- réalisation des travaux pratiques sur terrain ;
- participation à des manifestations et activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à son ouverture sur l'environnement ;
- transfert des élèves vers les établissements de santé en cas d'accident scolaire.

Art. 29. — Les fonctionnaires bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires d'été conformément au calendrier des vacances scolaires.

Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances d'assurer en alternance la permanence et de participer aux examens, épreuves, concours et cycles de formation.

Art. 30. — Les missions prévues par le présent décret peuvent être précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chapitre 3

RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT

Section 1

Recrutement et promotion au grade

Art. 31. — Les fonctionnaires sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de recrutement et de promotion peuvent être modifiées selon les besoins et les spécificités tout en informant l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 32. — Outre les conditions de recrutement citées par l'article 75 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, il est exigé pour les candidats au recrutement dans les grades des personnels enseignants cités dans le présent statut particulier, d'avoir l'aptitude d'exercer les missions, de jouir d'une élocution, d'une audition et d'une vision intactes, et en étant indemnes de tout empêchement sur le plan sanitaire pouvant entraver l'accomplissement des tâches qui leurs sont attribuées. Ils subissent, préalablement à leur recrutement, un examen médical spécialisé.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 33. — L'accès aux écoles normales supérieures afin de suivre la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l'enseignement primaire classe 1, de professeur de l'enseignement moyen classe 1 et de professeur de l'enseignement secondaire classe 1, s'effectue dans les conditions et les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Les effectifs pouvant être retenus à cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 34. — Le recrutement et la promotion dans les corps et grades cités dans le présent décret s'effectuent en fonction des titres et diplômes requis, dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 2

Stage, titularisation et avancement

Art. 35. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une (1) année conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 36. — Les personnels enseignants recrutés par voie de concours, sont tenus durant le stage probatoire de suivre une formation pédagogique préparatoire dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 37. — Les personnels enseignants issus des établissements de formation spécialisée ainsi que ceux recrutés par voie de concours subissent, au cours de la période de stage, un examen de titularisation comportant des épreuves pratiques et orales effectué par une commission qualifiée.

Les modalités d'organisation, de déroulement de la période de stage et la composition de la commission sont fixées, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 38. — Les conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les intendants, les superviseurs de l'éducation, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, les attachés principaux de laboratoire et les conseillers en alimentation scolaire sont soumis, au cours de la période de stage, à une inspection de titularisation effectuée par une commission qualifiée.

Les modalités de l'inspection et la composition de la commission sont fixées, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 39. — A l'issue de la période de stage, et tenant compte des résultats de l'examen ou l'inspection de titularisation établis par les commissions prévues par les articles 37 et 38 ci-dessus, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prolongation de la période du stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité, selon la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Les rythmes d'avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires sont fixés à trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.

Toutefois, les personnels enseignants, les personnels de direction d'établissements d'éducation et d'enseignement et les personnels d'inspection ainsi que le corps des censeurs bénéficient d'un rythme d'avancement fixé à deux (2) durées : minimale et moyenne, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.

Section 3

Dossier administratif

Art. 41. — L'administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale sont tenus de constituer un dossier administratif en version papier et numérique pour chaque fonctionnaire.

Le dossier administratif doit comporter l'ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l'authentification des diplômes, l'état civil et la situation administrative du fonctionnaire.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 42. — Le fonctionnaire est notifié de l'ensemble des arrêtés et décisions individuelles relatives à sa carrière professionnelle.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chapitre 4

EVALUATION

Art. 43. — Les fonctionnaires sont soumis, au cours de leur carrière professionnelle à une évaluation continue et périodique basée sur un ensemble de principes qui déterminent le cadre de référence du secteur de l'éducation nationale en ce qui concerne l'ensemble des activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières au sein des établissements d'éducation et d'enseignement afin d'apprécier la performance en termes de compétence, de capacité, d'accomplissement des tâches, de formation continue, de conduite et de relation avec les membres de la communauté éducative.

L'évaluation est confiée au responsable hiérarchique et aux personnels d'inspection selon la spécialité ainsi qu'aux responsables des instances investies des prérogatives d'évaluation.

Art. 44. — L'évaluation des fonctionnaires a pour finalité :

- l'avancement dans les échelons ;
- la promotion dans le grade au choix ou sur titre ;
- le mouvement annuel ;
- l'octroi d'avantages liés au rendement et à la performance ;
- l'octroi de distinctions honorifiques et de récompenses.

L'évaluation est prise en compte, également, pour la nomination à un poste supérieur ainsi que pour l'accès à la formation ou pour bénéficier d'autres avantages.

Art. 45. — L'évaluation des fonctionnaires est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier, notamment :

- le respect des obligations générales et statutaires ;
- la compétence professionnelle ;
- l'efficacité, le rendement et la discipline ;
- le suivi de cycles de formation continue ;
- la manière de servir ;
- la performance pédagogique et éducative.

Art. 46. — Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chapitre 5

MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES

Art. 47. — Le mouvement peut être à caractère général et périodique ou à caractère limité et circonstanciel et s'effectue dans la limite des nécessités de service.

Les fonctionnaires sont affectés initialement pour une durée de deux (2) années scolaires. A l'issue de cette période, ils sont tenus de participer au mouvement annuel.

Art. 48. — Les tableaux de mouvement annuel sont établis par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur la base :

- de la liste de postes vacants ;
- de la liste de postes susceptibles d'être vacants, établie en fonction des demandes formulées par les fonctionnaires et la nécessité de service.

Les fonctionnaires concernés par le mouvement annuel sont classés selon les critères cités à l'article 45 ci-dessus, l'ancienneté et la situation familiale. Les tableaux de mouvement annuel sont présentés aux commissions administratives paritaires compétentes pour avis.

Art. 49. — Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation obligatoire du fonctionnaire, hors mouvement annuel, peut être prononcée d'office. L'avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l'intervention de la décision de mutation. L'avis de la commission s'impose à l'autorité qui a prononcé la mutation. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut participer au mouvement de l'année scolaire suivante.

Art. 50. — L'inscription au tableau de mouvement annuel s'effectue à :

- titre obligatoire, pour le fonctionnaire ayant exercé pendant deux (2) années scolaires dans le poste d'affectation initial ;
- la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, deux (2) années scolaires dans le même poste ;
- l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination en vue d'assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires ;
- la demande du fonctionnaire muté sur initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination en vue d'assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires ;
- la demande du fonctionnaire muté obligatoirement, hors mouvement annuel, pour nécessité de service.

Les mutations des fonctionnaires prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l'adoption du tableau de mouvement.

Art. 51. — Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une mutation hors de son organisme employeur dans la limite des postes vacants.

Art. 52. — Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chapitre 6

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Art. 53. — Les fonctionnaires sont tenus de suivre des cycles de formation spécialisée et des cycles de formation organisés par le ministère chargé de l'éducation nationale, en vue d'améliorer leurs capacités scientifiques et leurs compétences professionnelles et acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Tous les types de formation visent la promotion professionnelle et la qualification à de nouvelles missions ainsi que le développement de la qualité du service public.

Art. 54. — Les fonctionnaires, bénéficiaires ou encadreurs, sont tenus de participer aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage selon les types de formation cités dans le présent statut particulier ainsi que celles citées dans la réglementation en vigueur.

Art. 55. — Des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage sont organisés au cours de l'année scolaire et pendant les vacances scolaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 7

POSITIONS STATUTAIRES

Art. 56. — En application de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jourmada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés à leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées pour chaque corps au sein de l'organisme employeur comme suit :

- détachement : 3% ;
- hors cadre : 1% ;
- mise en disponibilité : 3%.

Chapitre 8

REGIME DISCIPLINAIRE

Art. 57. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis au régime disciplinaire prévu au chapitre VII de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jourmada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée.

Toutefois, les périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire.

Art. 58. — Outre les fautes professionnelles prévues par les dispositions de l'article 180 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jourmada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, sont considérées comme fautes professionnelles de troisième degré :

- le refus d'accomplir les tâches en relation avec les aspects pédagogiques, éducatifs, administratifs et financiers ;
- l'entrave aux activités administratives, financières, éducatives et pédagogiques ;
- l'abstention et/ou le refus de réceptionner et de distribuer les moyens et les supports pédagogiques ;
- l'abstention et/ou le refus d'accomplir les opérations prévues dans l'organisation et le déroulement des examens scolaires et professionnels ;
- l'acte de confier l'exécution des missions statutaires à une tierce personne.

Art. 59. — Outre les fautes professionnelles prévues par les dispositions de l'article 181 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jourmada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, sont considérées comme fautes professionnelles de quatrième degré, sans préjudice des procédures pénales prévues par la législation en vigueur, le fait, pour le fonctionnaire :

- de commettre ou de contribuer délibérément à la falsification des bulletins de notes scolaires d'un élève ;
- de délivrer un certificat de scolarité ou tout autre document falsifié ;
- de commettre des actes de violences physiques ou sévices moraux et toutes formes de brimades envers autrui au sein du milieu scolaire ;
- de divulguer les sujets des examens scolaires ou professionnels et de perturber le bon déroulement des examens ;
- de s'écarter du contenu des programmes et curricula officiels et d'inciter aux idées à caractère idéologiques, politiques, partisans ou de faire usage d'un discours de discrimination et de haine ;

— de commettre des actes de violences envers l'élève quelle qu'en soit la forme ;

— d'engager, de régler, d'ordonner et d'émettre des mandats de paiement au-delà des limites des crédits ouverts ou autorisés ou sans ceux-ci au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement ;

— d'exercer un autre emploi ou une activité lucrative à titre privé, quelle que soit leur nature ;

— de s'abstenir et/ou de refuser d'occuper ou d'évacuer le logement de fonction attribué dans le cadre de la nécessité ou de l'intérêt de service ;

— d'arrêter ou s'abstenir de travailler sans tenir compte des procédures et des dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9

DISPOSITIONS GENERALES D'INTEGRATION

Art. 60. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.

L'intégration des fonctionnaires concernés par le suivi de la formation préalable à leur intégration, prend effet à compter de la date du procès-verbal de fin de formation.

Art. 61. — Les fonctionnaires cités à l'article 60 ci-dessus, sont rangés à l'échelon correspondant à l'indice égal ou directement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.

Art. 62. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date d'effet du présent statut particulier sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés conformément aux procédures réglementaires en vigueur.

Art. 63. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion dans un grade supérieur ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.

La liste des grades concernés et les modalités d'application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'EDUCATION NATIONALE

Art. 64. — La nomenclature des corps spécifiques de l'éducation nationale comprend :

1. Les personnels enseignants :

- le corps des maîtres de l'école primaire ;
- le corps des professeurs de l'enseignement primaire ;
- le corps des professeurs de l'enseignement fondamental ;
- le corps des professeurs de l'enseignement moyen ;
- le corps des professeurs de l'enseignement secondaire.

2. Les personnels d'éducation :

- le corps des censeurs ;
- le corps des conseillers de l'éducation ;
- le corps des adjoints de l'éducation ;
- le corps des superviseurs de l'éducation ;
- le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif.

3. Les personnels d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle :

- le corps des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.

4. Les personnels de laboratoire :

- le corps des agents techniques de laboratoire ;
- le corps des adjoints techniques de laboratoire ;
- le corps des attachés de laboratoire.

5. Les personnels de l'alimentation scolaire :

- le corps des conseillers en alimentation scolaire.

6. Les personnels d'intendance :

- le corps des adjoints des services économiques ;
- le corps des sous-intendants ;
- le corps des intendants.

7. Les personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement :

- le corps des directeurs d'écoles primaires ;
- le corps des directeurs de collèges ;
- le corps des directeurs de lycées.

8. Les personnels d'inspection :

- le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire ;
- le corps des inspecteurs de l'enseignement moyen ;
- le corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire ;
- le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

Chapitre 1er

PERSONNELS ENSEIGNANTS

Section 1

Le corps des maîtres de l'école primaire

Art. 65. — Le corps des maîtres de l'école primaire comprend un grade unique :

- le grade de maître de l'école primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 66. — Les maîtres de l'école primaire sont chargés au titre :

a. de la fonction d'enseignement primaire, d'éduquer et d'instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et d'évaluer leur travail scolaire.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures.

b. de la fonction d'enseignement en éducation préparatoire et/ou en enseignement d'adaptation, d'éduquer et de préparer les enfants à l'enseignement primaire, de dispenser un enseignement adapté aux élèves présentant des retards scolaires, de les initier à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et d'évaluer leur travail scolaire.

Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes d'éducation préparatoire et les classes d'adaptation de l'école primaire et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 67. — Sont intégrés dans le grade de maître de l'école primaire :

- les maîtres de l'école primaire, titulaires et stagiaires ;
- les instructeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 68. — Le corps des maîtres de l'école primaire est mis en voie d'extinction.

Section 2

Corps des professeurs de l'enseignement primaire

Art. 69. — Le corps des professeurs de l'enseignement primaire comprend quatre (4) grades :

- le grade de professeur de l'enseignement primaire ;
- le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 1 ;
- le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 2 ;
- le grade de professeur émérite de l'enseignement primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 70. — Les professeurs de l'enseignement primaire, sont sous l'autorité du directeur de l'école primaire et la supervision du censeur de l'enseignement primaire, chargés de l'instruction, de l'éducation et de la qualification des élèves. A ce titre, ils doivent, notamment :

a- Enseignement primaire :

- appliquer les programmes, les horaires officiels, les orientations et les instructions émanant du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d'acquérir des compétences dans toutes les disciplines conformément aux exigences du programme ;

- participer à la détection et à la sélection des élèves doués ;

- diagnostiquer les difficultés d'apprentissage chez les élèves en retard scolaire et participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de remédiation pédagogique et de soutien ;

- enseigner les élèves dans les classes d'enseignement adapté et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux ;

- éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, éthiques et civiques de la société algérienne ;

- tenir et utiliser les documents pédagogiques ;

- sélectionner les sujets d'évaluation et de composition, et corriger les copies avec les élèves ;

- calculer les moyennes, enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d'information du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- participer aux réunions du conseil des professeurs et mettre en œuvre ses décisions ;

- encadrer les élèves lors des activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives ;

- participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l'ouverture de l'école sur son environnement.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures.

b- Education préparatoire :

- éduquer les enfants et les initier aux premiers éléments de lecture, d'écriture et de calcul conformément au programme établi, et les préparer à rejoindre l'enseignement primaire ;

- détecter tous types de handicaps sensoriels, moteurs ou mentaux chez les enfants en vue d'une prise en charge précoce.

Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires et les classes d'éducation préparatoire ouvertes dans les écoles primaires et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures.

Art. 71. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement primaire, les professeurs de l'enseignement primaire classe 1 sont sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement primaire, chargés :

- de suivre le comportement, le travail et les résultats scolaires des élèves ;

- de contribuer à stimuler la réflexion collective pour trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés rencontrés par les élèves dans la classe ;

- de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d'examen ;

- de coordonner les opérations liées à l'évaluation et au contrôle des travaux des élèves ;

- de coordonner avec les enseignants de la même discipline pour préparer les sujets communs des compositions trimestrielles ;

- de coordonner les opérations de dépistage des élèves ayant des troubles psycho-sociaux et de veiller au suivi de leurs situations en coordination avec le conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;

- de participer à l'encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique ;

- de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d'éducation préparatoire et les classes d'enseignement adapté, notamment dans les classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l'éducation préparatoire.

Art. 72. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement primaire classe 1, les professeurs de l'enseignement primaire classe 2, sont sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement primaire, chargés :

- d'encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l'accès aux grades de professeur de l'enseignement primaire et de professeur de l'enseignement primaire classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques dans les écoles primaires ;

- de participer à l'encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage ;

- de participer à l'élaboration, à l'évaluation et à l'enrichissement des programmes de formation ;

- de participer aux travaux d'études et de recherche dans le domaine de l'éducation ;

- de contribuer, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et la l'encadrement des séminaires de formation ;

- d'accompagner et de former les professeurs de l'enseignement primaire stagiaires ou contractuels ;

- d'assurer la réalisation des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d'examen.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d'éducation préparatoire et les classes d'enseignement adapté, notamment dans les classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l'éducation préparatoire.

Art. 73. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement primaire classe 2, les professeurs émérites de l'enseignement primaire, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement primaire, sont chargés, selon la spécialité :

- d'encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens ;

- de proposer la mise au point et l'adaptation de nouvelles techniques d'enseignement ;

- de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d'améliorer le niveau de réussite scolaire ;

- de contribuer aux réunions à caractère pédagogique ;

- de contribuer à l'animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif ;

- de suivre l'évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l'éducation.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d'éducation préparatoire et les classes d'enseignement adapté, notamment dans les classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-deux (22) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l'éducation préparatoire.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 74. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l'enseignement primaire :

- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement primaire sanctionnant une formation de trois (3) années ;

- les maîtres de l'école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 75. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l'enseignement primaire, les maîtres de l'école primaire ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 76. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 1 :

1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement primaire classe 1 sanctionnant une formation de cinq (5) années ;

2- à titre exceptionnel, pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :

— les candidats titulaires d'un master ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les candidats titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique ;

3- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

4- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 77. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 1, les maîtres de l'école primaire et les professeurs de l'enseignement primaire, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 78. — Sont promus dans le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 2 :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire classe 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 79. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 2, les professeurs de l'enseignement primaire et les professeurs de l'enseignement primaire classe 1 ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 80. — Sont promus dans le grade de professeur émérite de l'enseignement primaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire classe 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire classe 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 81. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur émérite de l'enseignement primaire, les professeurs de l'enseignement primaire classe 2 justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 82. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement primaire :

— les professeurs de l'école primaire, titulaires et stagiaires ;

— les maîtres de l'école primaire, titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les maîtres de l'école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

— les maîtres de l'école primaire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.

Art. 83. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 1 :

— les professeurs principaux de l'école primaire ;

— les maîtres de l'école primaire et les professeurs de l'école primaire titulaires, justifiant d'un master ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs de l'école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs de l'école primaire, justifiant entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement primaire classe 2 :

— les professeurs formateurs de l'école primaire ;

— les maîtres de l'école primaire, les professeurs de l'école primaire titulaires et les professeurs principaux de l'école primaire, titulaires du diplôme de magistère, au moins, ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs principaux de l'école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs principaux de l'école primaire, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 85. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur émérite de l'enseignement primaire :

— les professeurs formateurs de l'école primaire, titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs formateurs de l'école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs formateurs de l'école primaire, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Corps des professeurs de l'enseignement fondamental

Art. 86. — Le corps des professeurs de l'enseignement fondamental comprend un grade unique :

— le grade de professeur de l'enseignement fondamental.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 87. — Les professeurs de l'enseignement fondamental sont chargés d'éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu'en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer en animation culturelle et de les initier à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et d'évaluer leur travail scolaire.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 88. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement fondamental, les professeurs de l'enseignement fondamental.

Art. 89. — Le corps des professeurs de l'enseignement fondamental est mis en voie d'extinction.

Section 4

Corps des professeurs de l'enseignement moyen

Art. 90. — Le corps des professeurs de l'enseignement moyen comprend quatre (4) grades :

- le grade de professeur de l'enseignement moyen ;
- le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 1 ;
- le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 2 ;
- le grade de professeur émérite de l'enseignement moyen.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 91. — Les professeurs de l'enseignement moyen sont, sous l'autorité du directeur du collège et la supervision du censeur de l'enseignement moyen, chargés de l'instruction, de l'éducation, de la qualification des élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu'en éducation artistique, physique et sportive. A ce titre, ils doivent, notamment :

— appliquer les programmes, les horaires officiels, les directives et les instructions émises par le ministère chargé de l'éducation nationale ;

— dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d'acquérir des compétences dans toutes les matières conformément aux exigences du programme ;

— éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne ;

— tenir et utiliser les documents pédagogiques ;

— évaluer les apprentissages en tenant compte des différences individuelles des élèves et assurer leur remédiation à travers des méthodes et des moyens pédagogiques appropriés ;

— enseigner les élèves dans les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux ;

— participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de remédiation pédagogique et de soutien ;

— sélectionner les sujets d'évaluation et des examens et corriger les copies avec les élèves ;

— calculer les moyennes, enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d'information du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- participer à toutes les réunions à caractère pédagogique et éducatif et mettre en œuvre leurs décisions ;

- encadrer les élèves dans les activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives ;

- contribuer à la détection et à la sélection des élèves doués ;

- initier les élèves à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

- participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l'ouverture de l'école sur son environnement.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.

Art. 92. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement moyen, les professeurs de l'enseignement moyen classe 1 sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement moyen, chargés :

- de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d'examen ;

- de participer à l'encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique ;

- de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.

Art. 93. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement moyen classe 1, les professeurs de l'enseignement moyen classe 2 sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement moyen, chargés :

- d'assurer la coordination de la discipline ou de la classe ;

- d'encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l'accès aux grades de professeur de l'enseignement moyen et de professeur de l'enseignement moyen classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques organisés dans les collèges ;

- de participer à l'encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage ;

- de contribuer à l'élaboration, à l'évaluation et à l'enrichissement des programmes de formation ;

- de contribuer, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et à l'encadrement des séminaires de formation ;

- d'accompagner et de former les professeurs de l'enseignement moyen stagiaires ou contractuels ;

- de participer aux travaux de recherche et d'études dans le domaine de l'éducation ;

- d'assurer la réalisation des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d'examen.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.

Art. 94. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement moyen classe 2, les professeurs émérites de l'enseignement moyen sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement moyen, chargés, selon la spécialité :

- d'encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens ;

- de proposer la mise au point et l'adaptation de nouvelles techniques d'enseignement ;

- de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d'améliorer le niveau de réussite scolaire ;

- de contribuer aux réunions à caractère pédagogique ;

- de contribuer à l'animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif ;

- de suivre l'évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l'éducation.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de dix-huit (18) heures.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 95. — Sont recrutés dans le grade de professeur de l'enseignement moyen, par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement moyen sanctionnant une formation de quatre (4) années.

Art. 96. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 1 :

1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement moyen classe 1 sanctionnant une formation de cinq (5) années ;

2- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1- ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :

- les candidats titulaires d'un master ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

- les candidats titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

3- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

4- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 97. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 1, les professeurs de l'enseignement moyen, ayant obtenu après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 98. — Sont promus dans le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 2 :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 99. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 2, les professeurs de l'enseignement moyen et les professeurs de l'enseignement moyen classe 1, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 100. — Sont promus dans le grade de professeur émérite de l'enseignement moyen :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen classe 2, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 101. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur émérite de l'enseignement moyen, les professeurs de l'enseignement moyen classe 2, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 102. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement moyen :

— les professeurs de l'enseignement moyen, titulaires et stagiaires ;

— les professeurs de l'enseignement fondamental, titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs de l'enseignement fondamental, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs de l'enseignement fondamental, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.

Art. 103. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 1 :

— les professeurs principaux de l'enseignement moyen ;

— les professeurs de l'enseignement fondamental et les professeurs de l'enseignement moyen titulaires, titulaires d'un master ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs de l'enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs de l'enseignement moyen, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 104. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement moyen classe 2 :

— les professeurs formateurs de l'enseignement moyen ;

— les professeurs de l'enseignement fondamental, les professeurs de l'enseignement moyen titulaires et les professeurs principaux de l'enseignement moyen, titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs principaux de l'enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs principaux de l'enseignement moyen, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 105. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur émérite de l'enseignement moyen :

— les professeurs formateurs de l'enseignement moyen, justifiant du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les professeurs formateurs de l'enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— les professeurs formateurs de l'enseignement moyen, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 5

Corps des professeurs de l'enseignement secondaire

Art. 106. — Le corps des professeurs de l'enseignement secondaire comprend quatre (4) grades :

- le grade de professeur de l'enseignement secondaire ;
- le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 1 ;
- le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 2 ;
- le grade de professeur émérite de l'enseignement secondaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 107. — Les professeurs de l'enseignement secondaire, sous l'autorité du directeur du lycée et la supervision du censeur de l'enseignement secondaire, sont chargés de l'instruction, de l'éducation, de la qualification des élèves et leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu'en éducation artistique, physique et sportive. A ce titre, ils doivent, notamment :

- appliquer les programmes et les horaires officiels, ainsi que les directives et instructions émises par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
- dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d'acquérir des compétences dans toutes les matières conformément aux exigences du programme ;
- éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne ;
- tenir et utiliser les documents pédagogiques ;
- évaluer les apprentissages en tenant compte des différences individuelles des élèves et assurer leur remédiation avec des méthodes et des moyens pédagogiques appropriés ;
- enseigner les élèves dans les classes spéciales et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux ;
- participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de remédiation pédagogique et de soutien ;
- sélectionner les sujets d'évaluation et des examens et corriger les copies avec les élèves ;
- calculer les moyennes et enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d'information du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- participer à toutes les réunions à caractère pédagogique et éducatif et mettre en œuvre leurs décisions ;
- encadrer les élèves dans les activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives ;

— contribuer à la détection et à la sélection des élèves doués ;

— initier les élèves à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

— participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l'ouverture de l'école sur son environnement.

Ils exercent leurs activités dans les lycées ou dans les lycées spécialisés et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.

Art. 108. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement secondaire, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1 sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement secondaire, chargés, selon la spécialité :

- de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d'examen ;
- de participer à l'encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique ;
- de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.

Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.

Art. 109. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement secondaire classe 1, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement secondaire, sont chargés, selon la spécialité :

- d'assurer la coordination de la discipline ou de la classe ;
- d'encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l'accès aux grades de professeur de l'enseignement secondaire et de professeur de l'enseignement secondaire classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques organisés dans les lycées et les lycées spécialisés ;
- de participer à l'encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage ;
- de contribuer à l'élaboration, à l'évaluation et à l'enrichissement des programmes de formation ;
- de coordonner, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et l'encadrement des séminaires de formation ;
- d'accompagner et de former les professeurs de l'enseignement secondaire stagiaires ou contractuels ;
- de participer aux travaux de recherche et d'études dans le domaine de l'éducation ;
- d'assurer les activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d'examen.

Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, notamment en classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.

Art. 110. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, les professeurs émérites de l'enseignement secondaire, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement secondaire, sont chargés, selon la spécialité :

— d'encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens ;

— de proposer la mise au point et l'adaptation de nouvelles techniques d'enseignement ;

— de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d'améliorer le niveau de réussite scolaire ;

— de contribuer aux réunions à caractère pédagogique ;

— de contribuer à l'animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif ;

— de suivre l'évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l'éducation.

Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, notamment en classes d'examen et assurent un service d'enseignement hebdomadaire de quatorze (14) heures.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 111. — Sont recrutés dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années.

Art. 112. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 1 :

1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l'enseignement secondaire classe 1 sanctionnant une formation de six (6) années ;

2- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :

— les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les candidats titulaires d'un master ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

3- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

4- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 113. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 1, les professeurs de l'enseignement secondaire ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 114. — Sont promus dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 2 :

1- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 115. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, les professeurs de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1 ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 116. — Sont promus dans le grade de professeur émérite de l'enseignement secondaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 117. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur émérite de l'enseignement secondaire, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 118. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire :

— les professeurs de l'enseignement secondaire, titulaires et stagiaires ;

— les professeurs techniques des lycées chefs d'atelier et les professeurs techniques des lycées chefs de travaux, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.

Art. 119. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 1 :

- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire ;
- les professeurs de l'enseignement secondaire titulaires, justifiant du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
- les professeurs de l'enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- les professeurs de l'enseignement secondaire, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 120. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire classe 2 :

- les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire ;
- les professeurs de l'enseignement secondaire titulaire et les professeurs principaux de l'enseignement secondaire, justifiant du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 121. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur émérite de l'enseignement secondaire :

- les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire, justifiant du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
- les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- les professeurs formateurs de l'enseignement secondaire, justifiant d'une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 2

PERSONNELS D'EDUCATION

Section 1

Corps des censeurs

Art. 122. — Le corps des censeurs comprend trois (3) grades :

- le grade de censeur de l'enseignement primaire ;
- le grade de censeur de l'enseignement moyen ;
- le grade de censeur de l'enseignement secondaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 123. — Le censeur de l'enseignement primaire est chargé d'assister le directeur de l'école primaire dans l'organisation pédagogique, l'animation éducative, la coordination et le suivi du travail des professeurs. A ce titre, il doit, notamment :

- veiller à l'application des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques ;
- contribuer à la promotion de la vie scolaire, dynamiser et soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;
- veiller au contrôle de l'assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu'à leur information et à leur orientation ;
- coordonner et animer le travail des professeurs ;
- superviser directement les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, contrôler et évaluer leurs activités ;
- veiller à l'application stricte du règlement intérieur et l'établissement d'une relation de coopération avec les parents d'élèves ;
- superviser la mise en œuvre des décisions du conseil des professeurs et dynamiser le rôle de l'alimentation scolaire.

Il assiste, en outre, le directeur de l'école primaire dans les tâches administratives et le supplée, en cas d'absence et d'empêchement.

Il exerce ses activités dans les écoles primaires.

Art. 124. — Le censeur de l'enseignement moyen, sous l'autorité du directeur de collège, est chargé de superviser le service pédagogique. A ce titre, il doit, notamment :

- veiller à l'organisation pédagogique et à l'animation éducative, à la coordination et au suivi du travail des professeurs ;
- veiller à l'application des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques ;
- assurer le bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque ;

— contribuer à la promotion de la vie scolaire, de dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;

— veiller au contrôle de l'assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu'à leur information et les orientation ;

— veiller à l'application stricte du règlement intérieur et l'établissement d'une relation de coopération avec les parents d'élèves.

Il assiste, en outre, le directeur du collège dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d'absence et d'empêchement, à l'exception de la fonction d'ordonnateur et des réunions du conseil de coordination administrative.

Il exerce ses activités dans les collèges.

Art.125. — Le censeur de l'enseignement secondaire, sous l'autorité du directeur du lycée, est chargé de superviser le service pédagogique. A ce titre, il doit, notamment :

— veiller à l'organisation pédagogique et à l'animation éducative, à la coordination et au suivi du travail des professeurs ;

— veiller à l'application des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques ;

— assurer le bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque ;

— contribuer à la promotion de la vie scolaire, dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;

— veiller au contrôle de l'assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu'à leur information et les orientation ;

— veiller à l'application du règlement intérieur et l'établissement d'une relation de coopération avec les parents d'élèves.

Il assiste, en outre, le directeur du lycée dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d'absence et d'empêchement, à l'exception de la fonction d'ordonnateur et des réunions du conseil de coordination administrative.

Il exerce ses activités dans les lycées ou dans les lycées spécialisés.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 126. — Sont promus dans le grade de censeur de l'enseignement primaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement primaire classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 127. — Sont promus dans le grade de censeur de l'enseignement moyen :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement moyen classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 128. — Sont promus dans le grade de censeur de l'enseignement secondaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 129. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de censeur de l'enseignement primaire, les assistants des directeurs des écoles primaires et qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 130. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de censeur de l'enseignement moyen :

— les conseillers de l'éducation en chef ;

— les conseillers de l'éducation issus des corps d'enseignants, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique ;

— les conseillers de l'éducation issus des corps d'enseignants, justifiant d'une ancienneté de moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 131. — Sont intégrés dans le grade de censeur de l'enseignement secondaire, les censeurs de lycées qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 2

Corps des conseillers de l'éducation

Art. 132. — Le corps des conseillers de l'éducation comprend un grade unique :

- le grade de conseiller de l'éducation.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 133. — Les conseillers de l'éducation sont chargés d'accompagner les élèves sur le plan pédagogique, de veiller à leur assiduité et à leur ponctualité dans leurs études, de superviser les mouvements et les études surveillées, ainsi que le service de la demi-pension et de l'internat, selon le régime de l'établissement.

Ils assistent le censeur du collège et le censeur du lycée dans les tâches éducatives pédagogiques et administratives, veillent au bon fonctionnement des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges et lycées et coordonnent les activités des adjoints de l'éducation, des adjoints principaux de l'éducation, des superviseurs de l'éducation, des superviseurs principaux de l'éducation et les superviseurs en chef de l'éducation.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 134. — Sont intégrés dans le grade de conseiller de l'éducation, les conseillers de l'éducation issus des corps enseignants.

Art. 135. — Le corps des conseillers de l'éducation est mis en voie d'extinction.

Section 3

Corps des adjoints de l'éducation

Art. 136. — Le corps des adjoints de l'éducation comprend deux (2) grades :

- le grade d'adjoint de l'éducation ;
- le grade d'adjoint principal de l'éducation.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 137. — Les adjoints de l'éducation sont chargés d'encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l'ordre et de la discipline à l'intérieur de l'établissement d'éducation et d'enseignement, de veiller à l'application du règlement intérieur de l'établissement, d'accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignnant dans les registres et documents administratifs y afférents, ainsi que de suivre les élèves dans les régimes d'internat et de demi-pension, en matière de ponctualité, de restauration et de dortoir, et de tenir les registres y relatifs.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.

Art. 138. — Outre les tâches dévolues aux adjoints de l'éducation, les adjoints principaux de l'éducation sont chargés de participer à l'encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement d'éducation et d'enseignement.

Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 139. — Sont promus dans le grade d'adjoint principal de l'éducation :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les adjoints de l'éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les adjoints de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 140. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint de l'éducation, les adjoints de l'éducation.

Art. 141. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint principal de l'éducation :

- les adjoints principaux de l'éducation ;
- les adjoints de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 142. — Le corps d'adjoint de l'éducation est mis en voie d'extinction.

Section 4

Corps des superviseurs de l'éducation

Art. 143. — Le corps des superviseurs de l'éducation comprend quatre (4) grades :

- le grade de superviseur de l'éducation ;
- le grade de superviseur principal de l'éducation ;
- le grade de superviseur en chef de l'éducation ;
- le grade de superviseur général de l'éducation.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 144. — Les superviseurs de l'éducation, sous l'autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général de l'éducation, sont chargés des tâches d'encadrement des élèves, de contrôle de l'ordre et la discipline. A ce titre, ils sont chargé, notamment :

- de suivre régulièrement les absences des élèves et les enregistrer au niveau des documents et des registres dédiés à cet effet ;

- d'organiser et de contrôler le mouvement des élèves à leur entrée et leur sortie ainsi que pendant la récréation dans les divers blocs de l'établissement ;

- d'assurer, le cas échéant, les tâches de surveillance éducative et encadrer les élèves lors des compositions et des examens ;

- d'assurer, exceptionnellement, la permanence éducative en cas d'absence des enseignants et l'enregistrer dans les registres et les documents y afférents ;

- d'assurer la permanence administrative pendant les vacances scolaires, d'encadrer, d'orienter et d'animer les activités des élèves lors des séances d'études et de révisions surveillées ;

- de contrôler et encadrer les élèves pendant les manifestations et les activités éducatives et sportives organisées au sein ou en dehors de l'établissement ;

- de contribuer à la consolidation des relations humaines et développer des activités socio-éducatives ainsi que la réception et l'orientation des parents d'élèves ;

- d'encadrer les élèves du régime d'externat autorisés à rester entre la période du matin et l'après-midi au sein des établissements d'enseignement et d'éducation dotés d'internat ou de la demi-pension ;

- d'accompagner, le cas échéant, les élèves aux unités de dépistage et de suivi et aux centres d'urgence médicale ainsi qu'aux centres de santé ;

- de veiller au respect par les élèves du règlement intérieur et des règles de prévention et de sécurité, de protection et de préservation du patrimoine de l'établissement.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Art. 145. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l'éducation, les superviseurs principaux de l'éducation, sous l'autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général de l'éducation, sont chargés :

- d'assister le superviseur en chef de l'éducation et/ou le superviseur général de l'éducation dans l'élaboration des rapports journaliers et de préparer les divers conseils ;

- de tenir les registres propres aux établissements d'éducation et d'enseignement ;

- d'assister le superviseur général de l'éducation dans le domaine de la régularisation des absences des élèves ;

- de contribuer à la remédiation au phénomène de l'absentéisme par des méthodes éducatives ;

- de veiller à l'assistance des élèves pour un meilleur usage de leurs capacités et de leurs potentiels ;

- de participer à la réalisation des travaux du début et de fin d'année scolaire et veiller au respect des emplois du temps des élèves et des tableaux de services des enseignants.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Art. 146. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs principaux de l'éducation, les superviseurs en chef de l'éducation, sous l'autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général, sont chargés :

- de coordonner le travail des adjoints de l'éducation, des adjoints principaux de l'éducation, des superviseurs de l'éducation et des superviseurs principaux de l'éducation ;

- de consolider les relations au sein de la communauté éducative au moyen de la communication avec les délégués de classe, les professeurs et les parents d'élèves ;

- de participer aux différentes activités éducatives et sociales de l'établissement ;

- de veiller à la communication et au rayonnement éducatif en milieu scolaire.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Art. 147. — Les superviseurs généraux de l'éducation, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur, sont chargés :

- d'accompagner les élèves sur le plan pédagogique et de veiller à assurer leur persévérance et leur assiduité aux cours ;

- de tenir et de suivre l'utilisation des cahiers de textes ;

- d'établir les rapports quotidiens et de préparer les divers conseils ;

- de superviser l'encadrement des élèves pendant le mouvement et l'étude surveillée dans les établissements d'internat ou de demi-pension ;

- d'encadrer et de contrôler les activités des adjoints de l'éducation, des adjoints principaux de l'éducation, des superviseurs de l'éducation, des superviseurs principaux de l'éducation et des superviseurs en chef de l'éducation ;

- d'assister le censeur du collège ou du lycée dans les tâches éducatives, pédagogiques et administratives et de veiller au bon fonctionnement des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges et les lycées.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 148. — Sont recrutés ou promus dans le grade de superviseur de l'éducation :

— Sur titre, les candidats titulaires d'un baccalauréat et de deux (2) années d'enseignement supérieur dans les spécialités requises, et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique ;

— par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l'éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus conformément aux tirets 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 149. — Sont promus sur titre, dans le grade de superviseur de l'éducation, les adjoints de l'éducation et les adjoints principaux de l'éducation, ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 150. — Sont promus dans le grade de superviseur principal de l'éducation :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs de l'éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 151. — Sont promus dans le grade de superviseur en chef de l'éducation :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs principaux de l'éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs principaux de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 152. — Sont promus sur titre, dans le grade de superviseur en chef de l'éducation, les superviseurs de l'éducation, les superviseurs principaux de l'éducation, les adjoints de l'éducation et les adjoints principaux de l'éducation ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 153. — Sont promus dans le grade de superviseur général de l'éducation :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs en chef de l'éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs en chef de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 154. — Sont promus sur titre, dans le grade de superviseur général de l'éducation, les superviseurs de l'éducation, les superviseurs principaux de l'éducation et les superviseurs en chef de l'éducation, les adjoints de l'éducation et les adjoints principaux de l'éducation ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 155. — Sont intégrés dans le grade de superviseur de l'éducation :

— les superviseurs de l'éducation, titulaires et stagiaires ;

— les adjoints de l'éducation et les adjoints principaux de l'éducation, titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les adjoints principaux de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 156. — Sont intégrés dans le grade de superviseur principal de l'éducation :

— les superviseurs principaux de l'éducation ;

— les superviseurs de l'éducation titulaires et stagiaires, les adjoints de l'éducation et les adjoints principaux de l'éducation, titulaires d'un diplôme d'études universitaires appliquées (baccalauréat + trois (3) années universitaires) ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

— les superviseurs de l'éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 157. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur en chef de l'éducation :

- les superviseurs de l'éducation titulaires et stagiaires, les superviseurs principaux de l'éducation, les adjoints de l'éducation et les adjoints principaux de l'éducation, titulaires d'une licence, au moins, ou d'un titre reconnu équivalent ;

- les superviseurs principaux de l'éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Art. 158. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur général de l'éducation :

- les conseillers de l'éducation et les conseillers principaux de l'éducation issus des grades d'adjoints de l'éducation, d'adjoints principaux de l'éducation et de superviseurs principaux de l'éducation ;

- les superviseurs principaux de l'éducation, titulaires d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Section 5

Corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif

Art. 159. — Le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif comprend quatre (4) grades :

- le grade d'éducateur spécialisé en soutien éducatif ;
- le grade d'éducateur spécialisé principal en soutien éducatif ;
- le grade d'éducateur spécialisé en chef en soutien éducatif ;
- le grade d'éducateur spécialisé général en soutien éducatif.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 160. — Les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, sous l'autorité du directeur de l'école primaire, la supervision du censeur et le contrôle de l'éducateur spécialisé général en soutien scolaire, sont chargés de l'activité éducative et de l'encadrement des élèves. A ce titre, ils doivent, notamment :

- d'encadrer les élèves durant les heures de cours pendant les périodes du matin et de l'après-midi ainsi que lors de la récréation ;

- d'orienter et contrôler le travail des élèves pendant les heures de révisions et de permanences ;

- de veiller au respect du règlement intérieur, à l'assiduité et à la discipline ;

- d'assurer l'accompagnement et l'encadrement dans les cantines scolaires ;

- de contrôler et encadrer les élèves pendant les manifestations et les activités éducatives et sportives organisées au sein ou en dehors de l'établissement ;

- accompagner, le cas échéant, les élèves aux unités de dépistage et de suivi et aux centres d'urgence médicale ainsi qu'aux centres de santé.

Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, les écoles primaires et les internats primaires.

Art. 161. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, sous l'autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle de l'éducateur spécialisé général en soutien éducatif, sont chargés :

- d'organiser les opérations d'animation et de loisirs au profit des élèves, en coordination avec l'équipe pédagogique ;

- de suivre les tâches et les activités des éducateurs spécialisés en soutien éducatif ;

- de participer à l'élaboration des projets individuels et collectifs des élèves, en collaboration avec les enseignants de l'école.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et les internats primaires.

Art. 162. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, sous l'autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle de l'éducateur spécialisé général en soutien éducatif, sont chargés :

- d'élaborer les programmes d'activités complémentaires de l'école et de contribuer à l'organisation de ses activités pratiques ;

- de contribuer à la programmation et à l'encadrement des sorties pédagogiques et des activités culturelles, de loisirs et sportives ;

- de coordonner le travail des éducateurs spécialisés en soutien éducatif et des éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif et suivre leurs activités ;

- de contribuer à l'élaboration et/ou à l'adaptation des programmes et des moyens de loisirs pour les élèves.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et les internats primaires.

Art. 163. — Les éducateurs spécialisés généraux en soutien éducatif sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur de l'enseignement primaire chargés :

- de participer à la mise en place du calendrier des activités culturelles et sportives ;

— de participer à l'élaboration de la nomenclature des outils didactiques et de procurer les supports et moyens pédagogiques ;

— de contribuer à la consolidation des relations humaines et de développer des activités socio-éducatives ainsi que la réception et l'orientation des parents d'élèves ;

— de contrôler les travaux et les activités des éducateurs spécialisés en soutien éducatif, des éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif et des éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif ;

— de participer à l'élaboration du règlement intérieur de l'école et du règlement intérieur de la cantine scolaire ;

— de contribuer à la préparation des travaux du conseil des professeurs ;

— de consolider les relations au sein de la communauté éducative, au moyen de la communication avec les professeurs, les parents d'élèves et l'administration ;

— d'assister le censeur de l'école primaire dans les tâches éducatives, pédagogiques et administratives ;

— de superviser la programmation des activités éducatives complémentaires.

Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et les internats primaires.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 164. — Sont recrutés dans le grade d'éducateur spécialisé en soutien éducatif, sur titre, parmi les candidats titulaires d'un baccalauréat et justifiant deux (2) années d'enseignement supérieur dans la spécialité requise, et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 165. — Sont promus dans le grade d'éducateur spécialisé principal en soutien éducatif :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 166. — Sont promus dans le grade d'éducateur spécialisé en chef en soutien éducatif :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 167. — Sont promus, sur titre, dans le grade d'éducateur en chef spécialisé en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif et les éducateurs principaux spécialisés en soutien éducatif ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 168. — Sont promus dans le grade d'éducateur spécialisé général en soutien éducatif :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 169. — Sont promus, sur titre, dans le grade d'éducateur spécialisé général en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif et les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 170. — Sont intégrés dans le grade d'éducateur spécialisé en chef en soutien éducatif, les superviseurs de l'éducation titulaires et stagiaires, titulaires d'une licence, au moins, ou d'un titre reconnu équivalent, exerçant dans les écoles primaires à la date d'effet du présent décret.

Chapitre 3

**CORPS DES CONSEILLERS DE L'ORIENTATION
ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE**

Art. 171. — Le corps des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend quatre (4) grades :

- le grade de conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
- le grade de conseiller analyste de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
- le grade de conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
- le grade de conseiller en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 172. — Les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l'autorité du directeur, chargés d'accompagner les élèves dans leur cursus scolaire et de les orienter dans l'élaboration de leur projet personnel en fonction de leurs vœux, de leurs aptitudes et des exigences de la planification éducative. A ce titre, ils sont chargés, notamment :

- d'évaluer, d'analyser et de synthétiser les résultats scolaires des élèves et de mener les opérations de sondage et d'enquête ;
- de participer au suivi des élèves présentant des difficultés sur le plan psychopédagogique afin d'assurer la continuité de leur scolarité.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées, les lycées spécialisés et les centres d'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 173. — Outre les tâches dévolues aux conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l'autorité du directeur, chargés d'orienter, de guider, d'informer et de suivre le travail scolaire des élèves. A ce titre, ils sont chargés, notamment :

- de réaliser la guidance psychologique et éducative afin d'aider les élèves à s'adapter avec l'activité éducative ;
- de fournir et de communiquer à leurs élèves et à leurs parents toutes les informations relatives au parcours scolaire et son couronnement ;
- de veiller au développement des plans et des entretiens de guidance ;
- de contribuer avec l'équipe pédagogique à déceler et de sélectionner les élèves doués ;

— de réaliser les examens psychologiques nécessaires au profit des élèves qui souffrent de problèmes particuliers, et de contribuer à résoudre les problèmes de comportement et les problèmes scolaires ;

— d'animer des séances d'information collectives et d'organiser des rencontres entre élèves, parents et opérateurs professionnels.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées, les lycées spécialisés et les centres d'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 174. — Outre les tâches dévolues aux conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l'autorité du directeur, chargés :

- de fixer des critères et des tests de diagnostic des penchants et de la maturité intellectuelle ;
- de coordonner les activités des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
- d'évaluer les résultats des opérations d'enseignement-apprentissage, de diagnostiquer les dysfonctionnements et de contribuer à leur traitement ;

— d'étudier, d'analyser les phénomènes qui entravent la scolarité normale, et de les traiter.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées, les lycées spécialisés et les centres d'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 175. — Outre les tâches dévolues aux conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l'autorité du directeur, chargés :

- de coordonner les activités des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle des conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et des conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
- de veiller à la mise à jour des données sur les perspectives d'enseignement et professionnelles ;
- de veiller à l'organisation de l'information, de l'orientation et de la guidance au sein des établissements d'éducation et d'enseignement ;
- de veiller au suivi de la vie scolaire des élèves et à trouver des solutions à leurs échecs scolaires ;
- de contribuer à l'élaboration des programmes et des techniques d'intervention dans le processus de préparation psychologique des élèves candidats aux examens scolaires ;
- d'exploiter les technologies de l'information et de la communication dans la mise en œuvre des programmes d'orientation et de guidance, et de les investir au profit des élèves ;
- de participer à l'encadrement des opérations de formation préparatoire, pratique et continue.

Ils exercent leurs activités dans les lycées, les lycées spécialisés et les centres d'orientation scolaire et professionnelle.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 176. — Sont recrutés ou promus dans le grade de conseiller analyste de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

— sur titre, les candidats titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique ;

— par voie d'examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 177. — Sont promus, sur titre, dans le grade de conseiller analyste de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 178. — Sont promus dans le grade de conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 179. — Sont promus, sur titre, dans le grade de conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 180. — Sont promus dans le grade de conseiller en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 181. — Sont promus, sur titre, dans le grade de conseiller en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers analystes de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 182. — Sont intégrés dans le grade de conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

— les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle titulaires et stagiaires ;

— les conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle, justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.

Art. 183. — Le grade de conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle est mis en voie d'extinction.

Art. 184. — Sont intégrés dans le grade de conseiller analyste de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

— les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;

— les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires d'un master ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 185. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :

— les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

— les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 186. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Chapitre 4

PERSONNELS DE LABORATOIRE

Section 1

Corps des agents techniques de laboratoire

Art. 187. — Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un grade unique :

- le grade d'agent technique de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 188. — Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment :

- d'exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d'expérimentation ;
- de mener des opérations d'entretien courant des matériels et des équipements mis à leur disposition.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 189. — Sont intégrés dans le grade d'agent technique de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, titulaires et stagiaires.

Art. 190. — Le corps des agents techniques de laboratoire est mis en voie d'extinction.

Section 2

Corps des adjoints techniques de laboratoire

Art. 191. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend un grade unique :

- le grade des adjoints techniques de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 192. — Outre les tâches dévolues aux agents techniques de laboratoire dans le domaine de la maintenance, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés notamment :

- d'effectuer des opérations de mesure suivant les directives de l'autorité hiérarchique ;
- d'encadrer les personnels placés sous leur supervision.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 193. — Sont promus dans le grade d'adjoint technique de laboratoire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Les candidats retenus en application des tirets 1 et 2 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 194. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire :

- les adjoints techniques de laboratoire, titulaires et stagiaires ;
- les agents techniques de laboratoire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.

Art. 195. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire est mis en voie d'extinction.

Section 3

Corps des attachés de laboratoire

Art. 196. — Le corps des attachés de laboratoire comprend quatre (4) grades :

- le grade d'attaché de laboratoire ;
- le grade d'attaché principal de laboratoire ;
- le grade d'attaché en chef de laboratoire ;
- le grade d'attaché superviseur de laboratoire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 197. — Les attachés de laboratoire sont, sous l'autorité du directeur du collège ou du directeur du lycée et la supervision du censeur de l'enseignement moyen ou du censeur de l'enseignement secondaire, chargés de préparer les équipements scientifiques et technologiques et les moyens didactiques utilisés dans les travaux pratiques.

A ce titre, ils sont chargés, notamment de :

- préparer les outils et les appareils de laboratoire pour la réalisation des expériences scientifiques ;
- veiller à formuler les demandes d'acquisition des produits et moyens nécessaires aux travaux pratiques ;
- tenir à jour et utiliser les registres et les documents propres aux laboratoires ;
- conserver à la tenue de l'inventaire des moyens didactiques et du matériel de laboratoire ainsi que des équipements disponibles dans les laboratoires ;
- préserver les dossiers relatifs aux machines, outils et appareils utilisés dans les laboratoires ainsi que tous les documents techniques y afférents ;
- ranger, contrôler périodiquement et entretenir les équipements et moyens didactiques.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Art. 198. — Outre les tâches dévolues aux attachés de laboratoire, les attachés principaux de laboratoire sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur, chargés :

- d'assister les enseignants dans l'exécution des travaux pratiques ;
- de participer à la mise en place et à l'expérimentation des équipements scientifiques et technologiques ;
- de contribuer à la formation préparatoire, pratique et en cours d'emploi.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Art. 199. — Outre les tâches dévolues aux attachés principaux de laboratoire, les attachés en chef de laboratoire sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur, chargés :

- de préparer les produits et les expériences en fonction des besoins pédagogiques ;
- de préparer les exigences des cours pratiques et des compositions trimestrielles en termes de matériels et de moyens didactiques ;
- d'établir les besoins des laboratoires en termes de produits, d'outils et d'appareils, en coordination avec les enseignants ;
- d'installer les appareils servant aux expériences et aux travaux pratiques.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Art. 200. — Outre les tâches dévolues aux attachés en chef de laboratoire, les attachés superviseurs de laboratoire sont, sous l'autorité du directeur et la supervision du censeur, chargés :

- de contrôler, d'orienter et d'animer les travaux des attachés et attachés principaux et des attachés en chef de laboratoire ;
- de proposer des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté des élèves, des enseignants et des laborantins à l'intérieur du laboratoire ;
- de former sur l'usage des guides d'expériences scientifiques pour les différentes disciplines et de concevoir des modèles scientifiques ;
- de contribuer à l'encadrement des opérations de formation.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 201. — Sont promus dans le grade d'attaché de laboratoire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 202. — Sont promus, sur titre, dans le grade d'attaché de laboratoire, les agents techniques de laboratoire et les adjoints techniques de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 203. — Sont recrutés ou promus dans le grade d'attaché principal de laboratoire :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
- par voie d'examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des tirets 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 204. — Sont promus, sur titre, dans le grade d'attaché principal de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire et les attachés de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 205. — Sont promus dans le grade d'attaché en chef de laboratoire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les attachés principaux de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les attachés principaux de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 206. — Sont promus dans le grade d'attaché superviseur de laboratoire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les attachés en chef de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les attachés en chef de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 207. — Sont promus, sur titre, dans le grade d'attaché superviseur de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire, les attachés principaux de laboratoire et les attachés en chef de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 208. — Sont intégrés dans le grade d'attaché de laboratoire :

- les attachés de laboratoire, titulaires et stagiaires ;
- les adjoints techniques de laboratoire ayant bénéficié d'une formation sanctionnée par un diplôme dans la spécialité requise au sein des instituts technologiques de l'éducation ;
- les agents techniques de laboratoire et les adjoints techniques de laboratoire, titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
- les adjoints techniques de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 209. — Le grade d'attaché de laboratoire est mis en voie d'extinction.

Art. 210. — Sont intégrés dans le grade d'attaché principal de laboratoire :

- les attachés principaux de laboratoire, titulaire et stagiaires ;

- les agents techniques de laboratoire les adjoints techniques de laboratoire et les attachés de laboratoire, titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

- les attachés de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 211. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'attaché en chef de laboratoire :

- les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire et les attachés principaux de laboratoire, titulaires d'un diplôme d'études universitaires appliquées (baccalauréat + trois (3) années universitaires) ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;

- les attachés principaux de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 212. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'attaché superviseur de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire et les attachés principaux de laboratoire, titulaires d'une licence, au moins, ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Chapitre 5

PERSONNELS DE L'ALIMENTATION SCOLAIRE

Section 1

Corps des conseillers en alimentation scolaire

Art. 213. — Le corps des conseillers en alimentation scolaire comprend trois (3) grades :

- le grade de conseiller en alimentation scolaire ;
- le grade de conseiller principal en alimentation scolaire ;
- le grade de conseiller en chef en alimentation scolaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 214. — Les conseillers en alimentation scolaire sont chargés, notamment :

- d'organiser et de contrôler le programme de l'alimentation scolaire ;
- de suivre l'application des règles nutritionnelles et le développement du caractère éducatif des cantines scolaires au sein des écoles primaires ;
- de participer à la formation dans le domaine de l'alimentation scolaire ;
- de participer au développement du programme de l'alimentation scolaire et suivre sa mise en œuvre.

Ils exercent leurs activités au niveau des circonscriptions d'inspection.

Art. 215. — Outre les tâches dévolues aux conseillers en alimentation scolaire, les conseillers principaux en alimentation scolaire sont chargés, notamment :

- de contribuer à présenter les catégories nutritives nécessaires à une alimentation équilibrée ;
- de coordonner et de contrôler l'activité des conseillers en alimentation scolaire ;
- de contribuer à l'encadrement des opérations de formation et de perfectionnement dans le domaine de l'alimentation scolaire.

Ils exercent leurs activités au niveau des circonscriptions d'inspection.

Art. 216. — Outre les tâches dévolues aux conseillers principaux en alimentation scolaire, les conseillers en chef en l'alimentation scolaire sont chargés, notamment :

- de coordonner et de contrôler les activités des conseillers principaux en alimentation scolaire ;
- de contribuer à l'élaboration et à l'encadrement des programmes de formation dans le domaine de l'alimentation scolaire au profit des directeurs d'écoles primaires ;
- de promouvoir les principes d'une alimentation saine en milieu scolaire et de veiller au respect et au contrôle des règles de la santé alimentaire ;
- de sensibiliser et d'inculquer aux élèves les principes d'une alimentation saine et les éduquer à la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'évaluer son impact.

Ils exercent leurs activités au niveau des circonscriptions d'inspection.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 217. — Sont recrutés dans le grade de conseiller en alimentation scolaire, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.

Art. 218. — Sont promus dans le grade de conseiller principal en alimentation scolaire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers en alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers en alimentation scolaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 219. — Sont promus dans le grade de conseiller en chef en alimentation scolaire :

- par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers principaux en alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers principaux en alimentation scolaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Paragraphe 2

Dispositions transitoires

Art. 220. — Sont intégrés dans le grade de conseiller en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire.

Art. 221. — Sont intégrés dans le grade de conseiller principal en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 6

PERSONNELS D'INTENDANCE

Section 1

Corps des adjoints des services économiques

Art. 222. — Le corps des adjoints des services économiques comprend deux (2) grades :

- le grade d'adjoint des services économiques ;
- le grade d'adjoint principal des services économiques.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 223. — Les adjoints des services économiques assistent l'intendant principal, l'intendant et le sous-intendant gestionnaire en matière de gestion financière et matérielle au sein des établissements d'éducation et d'enseignement. Ils accomplissent également des tâches administratives et comptables et participent au service intérieur.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.

Art. 224. — Outre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques, les adjoints principaux des services économiques sont chargés, en cas de besoin, de la gestion financière et matérielle dans un collège. Ils sont, à ce titre, agents comptables agréés.

Ils participent à l'éducation des élèves.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 225. — Sont promus dans le grade d'adjoint principal des services économiques :

- par voie d'examen professionnel dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 226. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques.

Art. 227. — Sont intégrés dans le grade d'adjoint principal des services économiques, les adjoints principaux des services économiques.

Art. 228. — Le grade d'adjoint des services économiques est mis en voie d'extinction.

Section 2

Corps des sous-intendants

Art. 229. — Le corps des sous-intendants comprend deux (2) grades :

- le grade de sous-intendant ;
- le grade de sous-intendant gestionnaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 230. — Les sous-intendants assistent l'intendant principal, l'intendant et le sous-intendant gestionnaire dans la gestion financière et matérielle au sein des établissements d'éducation et d'enseignement, accomplissent des tâches administratives et comptables et participent au service intérieur.

Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.

Art. 231. — Les sous-intendants gestionnaires sont chargés de la gestion financière et matérielle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. Ils sont, à ce titre, agents comptables agréés.

Ils participent à l'éducation des élèves et à la formation des sous-intendants et des adjoints des services économiques.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les centres d'orientation scolaire et professionnelle.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 232. — Sont recrutés ou promus dans le grade de sous-intendant :

— les sortants des établissements de formation spécialisée pourvus du diplôme de sous-intendant sanctionnant une formation d'une (1) année ;

— par voie d'examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus, conformément aux cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 233. — Sont promus dans le grade de sous-intendant gestionnaire :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus conformément aux cas ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 234. — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant, les sous-intendants, titulaires et stagiaires.

Art. 235. — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant gestionnaire, les sous-intendants gestionnaires.

Section 3

Corps des intendants

Art. 236. — Le corps des intendants comprend deux (2) grades :

- le grade d'intendant ;
- le grade d'intendant principal.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 237. — Les intendants sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements d'éducation et d'enseignement. Ils sont, à ce titre, agents comptables agréés. Ils participent à l'éducation des élèves et peuvent être chargés, en cas de besoin, de la gestion dans un autre établissement.

Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment, ceux dotés d'un régime d'internat ou de demi-pension, dans les lycées et dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 238. — Outre les tâches dévolues aux intendants, les intendants principaux participent aux commissions de redressement et de mise à jour des écritures comptables des établissements d'éducation et d'enseignement et à l'encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.

Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment, ceux dotés d'un régime d'internat ou de demi-pension.

Paragraphe 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 239. — Sont recrutés ou promus dans le grade d'intendant :

— les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d'intendant sanctionnant une formation spécialisée d'une (1) année ;

— par voie d'examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 240. — Sont promus dans le grade d'intendant principal :

— par voie d'examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 241. — Sont intégrés dans le grade d'intendant, les intendants titulaires et stagiaires.

Art. 242. — Sont intégrés dans le grade d'intendant principal, les intendants principaux.

Chapitre 7

PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT

Section 1

Corps des directeurs des écoles primaires

Art. 243. — Le corps des directeurs des écoles primaires comprend un grade unique :

— le grade de directeur de l'école primaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 244. — Sous réserve des dispositions du statut-type de l'école primaire, le directeur de l'école primaire est chargé, notamment :

— d'assurer l'accomplissement régulier des missions de l'école primaire ;

— de veiller sur l'encadrement pédagogique et d'assurer sa couverture, conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires ;

— d'assurer la gestion administrative, l'animation pédagogique et l'évaluation des apprentissages ;

— de veiller à informer, régulièrement, les parents d'élèves sur le travail scolaire, les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes ;

— de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves ;

— de veiller à l'utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin de développer le projet pédagogique sur la base de normes et d'indicateurs ;

— de veiller à la valorisation des ressources humaines en matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation ;

— de faire preuve d'assiduité, de se consacrer à la profession, de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves ;

— d'exercer son autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents travaillant au sein de l'établissement.

Il est responsable de l'ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l'effet d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Il peut être chargé de présider les centres d'examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 245. — Sont promus dans le grade de directeur de l'école primaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs des écoles primaires et les professeurs de l'enseignement primaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 246. — Sont intégrés dans le grade de directeur de l'école primaire, les directeurs des écoles primaires.

Section 2

Corps des directeurs de collèges

Art. 247. — Le corps des directeurs de collèges comprend un grade unique :

- le grade de directeur de collège.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 248. — Sous réserve des dispositions du statut-type du collège, le directeur de collège est chargé, notamment :

- d'assurer l'accomplissement régulier des missions du collège ;
- de veiller sur l'encadrement pédagogique et d'assurer sa couverture conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires ;
- d'assurer la gestion administrative, l'animation pédagogique et l'évaluation des apprentissages et, à ce titre, il est ordonnateur du budget du collège, conformément à la réglementation en vigueur ;
- de veiller à informer, régulièrement, les parents d'élèves sur le travail scolaire, sur les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes ;
- de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves ;
- de veiller à l'utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin d'asseoir le projet pédagogique sur la base de normes et d'indicateurs ;
- de veiller à la valorisation des ressources humaines en matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation ;
- de faire preuve d'assiduité, de se consacrer à la profession et de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves ;
- d'exercer son autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents travaillant au sein de l'établissement.

Il est responsable de l'ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l'effet d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Il peut être chargé de présider les centres d'examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 249. — Sont promus dans le grade de directeur de collège, dans la limite des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs de l'enseignement moyen et les professeurs de l'enseignement moyen classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 250. — Sont intégrés dans le grade de directeur de collège, les directeurs de collèges.

Section 3

Corps des directeurs de lycées

Art. 251. — Le corps des directeurs de lycées comprend un grade unique :

- le grade de directeur de lycée.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 252. — Sous réserve des dispositions du statut-type du lycée et du statut du lycée spécial et des classes spéciales, le directeur de lycée est chargé, notamment :

- d'assurer l'accomplissement régulier des missions du lycée ;
- de veiller sur l'encadrement pédagogique et d'assurer sa couverture, conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires ;
- d'assurer la gestion administrative, l'animation pédagogique et l'évaluation des apprentissages et, à ce titre, il est ordonnateur du budget du lycée, conformément à la réglementation en vigueur ;
- de veiller à informer, régulièrement, les parents d'élèves sur le travail scolaire, les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes ;
- de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves ;
- de veiller à l'utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin d'asseoir le projet pédagogique sur la base de normes et d'indicateurs ;

— de veiller à la valorisation des ressources humaines en matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation ;

— de faire preuve d'assiduité, de se consacrer à la profession et de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves ;

— d'exercer son autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents travaillant dans l'établissement.

Il est responsable de l'ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l'effet d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Il peut être chargé de présider les centres d'examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 253. — Sont promus dans le grade de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 254. — Sont intégrés dans le grade de directeur de lycée, les directeurs de lycées.

Chapitre 8

PERSONNELS D'INSPECTION

Section 1

Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire

Art. 255. — Le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire comprend trois (3) grades :

— le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité disciplines ;

— le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires ;

— le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 256. — Les inspecteurs de l'enseignement primaire exercent leurs activités et tâches dans les écoles primaires, les classes d'éducation préparatoire, les classes d'enseignement d'adaptation, les classes d'alphabétisation ainsi que dans les établissements privés d'éducation et d'enseignement qui incluent le cycle d'enseignement primaire, relevant de la circonscription d'inspection qui leur est fixée et ceci dans l'une des spécialités ci-après :

— disciplines ;

— administration des écoles primaires ;

— alimentation scolaire.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :

— d'inspecter, de contrôler et d'évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives et matérielles ;

— de veiller au bon fonctionnement des établissements d'éducation et d'enseignement et de l'alimentation scolaire et de promouvoir leur dimension éducative ;

— de veiller à l'application des instructions et l'exécution des programmes et horaires officiels, et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif ;

— de veiller à la formation des personnels d'enseignement, de direction et d'éducation et de soutien éducatif ainsi que de l'inspection, du suivi, du contrôle et de l'évaluation de leurs activités ;

— de contrôler la gestion administrative des écoles primaires ainsi qu'en matière d'alimentation scolaire ;

— de contrôler l'application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine ;

— de participer aux travaux de recherche et d'évaluation dans leur domaine d'intervention ;

— de participer à l'encadrement des opérations de formation organisées par l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent être chargés, le cas échéant :

— de mener des enquêtes administratives et pédagogiques ;

— d'assister aux travaux du conseil des professeurs ;

— d'assister aux travaux du conseil de coordination et de concertation ;

— de participer à l'encadrement des examens scolaires et professionnels et des manifestations scientifiques et littéraires ;

— de suivre la réalisation des constructions scolaires.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 257. — Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, selon les conditions suivantes :

a) le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité disciplines :

— les professeurs émérites de l'enseignement primaire, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

b) le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires :

— les directeurs des écoles primaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

c) le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire :

— les conseillers en chef en alimentation scolaire, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 258. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité disciplines, les inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité disciplines.

Art. 259. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires, les inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires.

Art. 260. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire, les inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire, ayant suivi une formation d'une année (1).

Le contenu et les modalités d'organisation de la formation citée à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Section 2

Corps des inspecteurs de l'enseignement moyen

Art. 261. — Le corps des inspecteurs de l'enseignement moyen comprend quatre (4) grades :

— le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité disciplines ;

— le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité administration des collèges ;

— le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges ;

— le grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 262. — Les inspecteurs de l'enseignement moyen exercent leurs activités et leurs tâches dans les collèges et les établissements privés d'éducation et d'enseignement qui incluent le cycle d'enseignement moyen, relevant de la circonscription d'inspection qui leur est fixée dans l'une des spécialités ci-après :

— disciplines ;

— administration des collèges ;

— orientation et guidance scolaire et professionnelle aux collèges ;

— gestion financière et matérielle des collèges.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :

— d'inspecter, de contrôler et d'évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives, financières et matérielles ;

— de veiller au bon fonctionnement des collèges et des établissements privés d'éducation et d'enseignement qui incluent le cycle d'enseignement moyen ;

— de veiller à l'application des instructions et à l'exécution des programmes et horaires officiels ;

— de superviser les travaux d'études, d'analyse, de synthèse et d'évaluation des résultats scolaires ainsi que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif ;

— de suivre et de contrôler les opérations d'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes, leurs capacités et de leurs vœux, en vue de les aider à construire leur projet personnel ;

— de veiller, selon la spécialité, à la formation du personnel d'enseignement, de direction, d'éducation, d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle et d'intendance, ainsi que de l'inspection, du suivi et de l'évaluation de leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée ;

- de contrôler l'application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine ;
- de participer aux travaux de recherche en éducation dans leur domaine d'intervention ;
- de participer à l'encadrement des opérations de formation organisées par l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent être chargés, le cas échéant :

- de mener des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement publics et des établissements privés d'éducation et d'enseignement ;
- d'élaborer et de concevoir les épreuves des examens scolaires et professionnels, conformément aux procédures en vigueur et ceux des manifestations scientifiques et littéraires ;
- de présider les centres de regroupement et de correction et, le cas échéant, les centres de déroulement des examens scolaires et professionnels ;
- d'assurer la mission d'observateurs lors des examens scolaires et professionnels et de présider les jurys de délibérations et les commissions d'observateurs ;
- de suivre et d'évaluer les examens scolaires et professionnels en coordination avec les structures de l'administration centrale et les établissements habilités ;
- de suivre la réalisation des constructions scolaires.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 263. — Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l'enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, selon les conditions suivantes :

- a) - le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité disciplines :
 - les professeurs émérites de l'enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- b) - le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité administration des collèges :
 - les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- c) - le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges :

- les conseillers en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

d) - le grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges :

- les intendants principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 264. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen, spécialité disciplines, les inspecteurs de l'enseignement moyen spécialité disciplines.

Art. 265. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement moyen, spécialité administration des collèges, les inspecteurs de l'enseignement moyen, spécialité administration des collèges.

Art. 266. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges, les inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ayant suivi une formation d'une année (1).

Le contenu et les modalités d'organisation de la formation citée à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 267. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges, les inspecteurs de l'enseignement moyen, spécialité gestion financière et matérielle.

Section 3

Corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire

Art. 268. — Le corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire comprend quatre (4) grades :

- le grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité disciplines ;
- le grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées ;
- le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées ;
- le grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 269. — Les inspecteurs de l'enseignement secondaire exercent leurs activités et leurs tâches dans les lycées et les établissements privés d'éducation et d'enseignement qui incluent le cycle d'enseignement secondaire, relevant de la circonscription d'inspection qui leur est fixée dans l'une des spécialités ci-après :

- disciplines ;
- administration des lycées ;
- orientation et guidance scolaire et professionnelle aux lycées ;
- gestion financière et matérielle des lycées.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :

- d'inspecter, de contrôler et d'évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives, financières et matérielles ;
- de veiller au bon fonctionnement des lycées et des établissements privés d'éducation et d'enseignement qui incluent le cycle d'enseignement secondaire ;
- de veiller à l'application des instructions et à l'exécution des programmes et horaires officiels ;
- de superviser les travaux d'études, d'analyse, de synthèse et d'évaluation des résultats scolaires ainsi que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif ;
- de suivre et de contrôler les opérations d'orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes, de leurs capacités et de leurs vœux en vue de les aider à construire leur projet personnel ;
- de veiller, selon la spécialité, à la formation du personnel d'enseignement, de direction, d'éducation, d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle et d'intendance, ainsi que de l'inspection, du suivi et de l'évaluation de leurs activités dans les lycées relevant de la circonscription qui leur est fixée ;
- de contrôler l'application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine ;
- de participer aux travaux de recherche en éducation dans leur domaine d'intervention ;
- de participer à l'encadrement des opérations de formation organisées par l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent être chargés, le cas échéant :

- de mener des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement publics et privés ;

— d'élaborer et de concevoir les épreuves des examens scolaires et professionnels, conformément aux procédures en vigueur et ceux des manifestations scientifiques et littéraires ;

— de présider les centres de regroupement et de correction et le cas échéant, les centres de déroulements des examens scolaires et professionnels ;

— d'assurer la mission d'observateurs lors des examens scolaires et professionnels et de présider les jurys de délibérations et les commissions d'observateurs ;

— de suivre et d'évaluer les examens scolaires et professionnels en coordination avec les structures de l'administration centrale et les établissements habilités ;

— de suivre la réalisation des constructions scolaires.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 270. — Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée, selon les conditions suivantes :

a) - le grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité disciplines :

— les professeurs émérites de l'enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

b) - le grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées :

— les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

c) - le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées :

— les conseillers en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

— à titre transitoire et pour une période de sept (7) années, à compter de la date d'effet du présent décret, les conseillers en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.

d) - le grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées :

— les intendants principaux, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.

La durée, le contenu et les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 271. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité disciplines, les inspecteurs de l'éducation nationale spécialité disciplines.

Art. 272. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées, les inspecteurs de l'éducation nationale spécialité administration des lycées.

Art. 273. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées, les inspecteurs de l'éducation nationale spécialité orientation et guidance scolaire et professionnelle.

Art. 274. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées, les inspecteurs de l'éducation nationale spécialité gestion financière et matérielle.

Section 4

Corps des inspecteurs de l'éducation nationale

Art. 275. — Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend un grade unique :

- le grade d'inspecteur de l'éducation nationale.

Paragraphe 1

Définition des tâches

Art. 276. — Les inspecteurs de l'éducation nationale exercent leurs activités et tâches pour tous les niveaux d'enseignement relevant des circonscriptions d'inspection qui leur sont fixées dans l'une des spécialités ci-après :

- disciplines pour tous les niveaux d'enseignement ;
- administration des écoles primaires, des collèges et des lycées.

A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :

- de veiller au bon fonctionnement des établissements d'éducation et d'enseignement, à l'application des instructions, programmes et horaires officiels et à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- de réaliser des travaux d'études, d'analyse et de synthèse ainsi que d'évaluation des résultats scolaires ;
- de superviser le suivi et l'évaluation des activités des inspecteurs dans tous les niveaux d'enseignement ;

- de superviser l'inspection et le contrôle des établissements publics sous-tutelle ;

- d'effectuer des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles ;

- d'assurer la formation du personnel d'inspection selon les spécialités ;

- de superviser les travaux d'études prospectives et les travaux de recherche en éducation.

Ils peuvent être chargés, dans le cadre des attributions de l'organe d'inspection relevant de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, d'effectuer des missions ponctuelles relatives à des dossiers et des situations à caractère particulier et exceptionnel.

Les travaux réalisés sont sanctionnés par des rapports qui englobent l'ensemble des activités. Ils sont présentés périodiquement à l'organe d'inspection relevant de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.

Les modalités d'exercice de leurs activités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Paragraphe 2

Conditions de promotion

Art. 277. — Sont promus en qualité d'inspecteur de l'éducation nationale dans la limite des postes à pourvoir, et par voie d'examen professionnel, les inspecteurs dans les spécialités suivantes :

a) au titre de la spécialité « disciplines » :

- les inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité disciplines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;

- les inspecteurs de l'enseignement moyen spécialité disciplines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;

- les inspecteurs de l'enseignement secondaire spécialité disciplines, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

b) au titre de la « spécialité administration des écoles primaires, des collèges et des lycées » :

- les inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;

- les inspecteurs de l'enseignement moyen, spécialité administration des collèges, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ;

- les inspecteurs de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Paragraphe 3

Dispositions transitoires

Art. 278. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade des inspecteurs de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ainsi que les inspecteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise, au titre des spécialités suivantes :

— disciplines dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ;

— administration des écoles primaires, des collèges et des lycées.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Chapitre 1er

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 279. — En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'éducation nationale est fixée comme suit :

- professeur coordinateur de l'enseignement moyen ;
- professeur coordinateur de l'enseignement secondaire.

Art. 280. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 279 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 281. — La nomination dans les postes supérieurs de professeur coordinateur de l'enseignement moyen et de professeur coordinateur de l'enseignement secondaire ne peut intervenir qu'en l'absence de professeurs de l'enseignement moyen classe 2 et de professeurs de l'enseignement secondaire classe 2.

Il est mis fin aux fonctions des professeurs coordinateurs dès l'affectation de professeurs de classe 2 au sein des établissements concernés.

Art. 282. — La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs prévus à l'article 279 ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Chapitre 2

PROFESSEUR COORDINATEUR DE L'ENSEIGNEMENT MOYEN

Section 1

Définition des tâches

Art. 283. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement moyen et aux professeurs de l'enseignement moyen classe 1, les professeurs coordinateurs de l'enseignement moyen sont chargés de la coordination de la discipline ou de la classe et participent à l'encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 284. — Les professeurs coordinateurs de l'enseignement moyen sont nommés, sur proposition du directeur du collège, parmi les professeurs de l'enseignement moyen et les professeurs de l'enseignement moyen classe 1, titulaires et justifiant d'au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d'aptitude professionnelle, de rendement et d'ancienneté.

Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chapitre 3

PROFESSEUR COORDINATEUR DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Section 1

Définition des tâches

Art. 285. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l'enseignement secondaire et aux professeurs de l'enseignement secondaire classe 1, les professeurs coordinateurs de l'enseignement secondaire sont chargés de la coordination, de la discipline ou de la classe et participent à l'encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 286. — Les professeurs coordinateurs de l'enseignement secondaire sont nommés, sur proposition du directeur du lycée, parmi les professeurs de l'enseignement secondaire et les professeurs de l'enseignement secondaire classe 1, titulaires et justifiant d'au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d'aptitude professionnelle, de rendement et d'ancienneté.

Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l'éducation nationale.

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre 1er

CLASSIFICATION DES GRADES

Art. 287. — En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale est fixée conformément aux tableaux ci-après :

1. Personnels enseignants

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Maître de l'école primaire	Maître de l'école primaire	10	653
Professeurs de l'enseignement primaire	Professeur de l'enseignement primaire	12	737
	Professeur de l'enseignement primaire classe 1	13	778
	Professeur de l'enseignement primaire classe 2	14	821
	Professeur émérite de l'enseignement primaire	15	866
Professeur de l'enseignement fondamental	Professeur de l'enseignement fondamental	11	698
Professeurs de l'enseignement moyen	Professeur de l'enseignement moyen	12	737
	Professeur de l'enseignement moyen classe 1	13	778
	Professeur de l'enseignement moyen classe 2	15	866
	Professeur émérite de l'enseignement moyen	16	913
Professeurs de l'enseignement secondaire	Professeur de l'enseignement secondaire	13	778
	Professeur de l'enseignement secondaire classe 1	14	821
	Professeur de l'enseignement secondaire classe 2	16	913
	Professeur émérite de l'enseignement secondaire	17	962

2. Personnels d'éducation

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Censeurs	Censeur de l'enseignement primaire	14	821
	Censeur de l'enseignement moyen	15	866
	Censeur de l'enseignement secondaire	16	913
Conseiller de l'éducation	Conseiller de l'éducation	13	778
Adjoints de l'éducation	Adjoint de l'éducation	7	548
	Adjoint principal de l'éducation	8	579
Superviseurs de l'éducation	Superviseur de l'éducation	10	653
	Superviseur principal de l'éducation	11	698
	Superviseur de l'éducation en chef	12	737
	Superviseur général de l'éducation	13	778
Educateurs spécialisés en soutien éducatif	Educateur spécialisé en soutien éducatif	10	653
	Educateur spécialisé principal en soutien éducatif	11	698
	Educateur spécialisé en chef en soutien éducatif	12	737
	Educateur spécialisé général en soutien éducatif	13	778

Tableau (suite)

3- Personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	Conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	12	737
	Conseiller analyste de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	13	778
	Conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	14	821
	Conseiller en chef de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle	16	913

4- Personnels de laboratoire

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Agent technique de laboratoire	Agent technique de laboratoire	5	488
Adjoint technique de laboratoire	Adjoint technique de laboratoire	7	548
Attachés de laboratoire	Attaché de laboratoire	8	579
	Attaché principal de laboratoire	10	653
	Attaché en chef de laboratoire	11	698
	Attaché superviseur de laboratoire	12	737

5- Personnels de l'alimentation scolaire

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Conseillers en alimentation scolaire	Conseiller en alimentation scolaire	12	737
	Conseiller principal en alimentation scolaire	13	778
	Conseiller en chef en alimentation scolaire	14	821

6- Personnels d'intendance

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Adjoints des services économiques	Adjoint des services économiques	7	548
	Adjoint principal des services économiques	8	579
Sous-intendants	Sous-intendant	10	653
	Sous-intendant gestionnaire	11	698
Intendants	Intendant	13	778
	Intendant principal	14	821

Tableau (suite)

7- Personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Directeur d'école primaire	Directeur de l'école primaire	15	866
Directeur de collège	Directeur de collège	16	913
Directeur de lycée	Directeur de lycée	17	962

8- Personnels d'inspection

CORPS	GRADES	CLASSIFICATION	
		Catégorie	Indice minimal
Inspecteurs de l'enseignement primaire	Inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité disciplines	17	962
	Inspecteur de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires	17	962
	Inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire	17	962
Inspecteurs de l'enseignement moyen	Inspecteur de l'enseignement moyen spécialité disciplines	17	962
	Inspecteur de l'enseignement moyen spécialité administration des collèges	17	962
	Inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges	17	962
	Inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges	16	913
Inspecteurs de l'enseignement secondaire	Inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité disciplines	Hors catégorie-subdivision 1	1130
	Inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées	Hors catégorie-subdivision 1	1130
	Inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées	Hors catégorie-subdivision 1	1130
	Inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées	17	962
Inspecteur de l'éducation nationale	Inspecteur de l'éducation nationale	Hors catégorie-subdivision 2	1190

Chapitre 2

BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Art. 288. — En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l'éducation nationale est fixée conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS	BONIFICATION INDICIAIRE	
	Niveau	Bonification
Professeurs coordinateurs de l'enseignement moyen	2	125
Professeurs coordinateurs de l'enseignement secondaire	2	125

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 289. — L'ancienneté requise pour l'intégration prévue par le présent décret est estimée au 31 décembre 2024.

Art. 290. — Les fonctionnaires appartenant aux grades d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges appelés à suivre une formation continuent à percevoir leur rémunération selon la classification prévue par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, jusqu'à leur intégration dans les grades prévus par le présent statut particulier après accomplissement de la formation prévue par les articles 260 et 266 ci-dessus.

Art. 291. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 292. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Les dispositions réglementaires relatives au service d'enseignement hebdomadaire assigné aux personnels enseignants demeurent en vigueur jusqu'à l'année scolaire 2025-2026.

Art. 293. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

— — — — ★ — — — —

Décret exécutif n° 25-55 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

— — — —

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Décète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
- la prime d'amélioration des performances de gestion ;
- la prime de rendement ;
- l'indemnité de qualification ;
- l'indemnité de documentation pédagogique ;
- l'indemnité d'expérience pédagogique ;
- l'indemnité des services techniques ;
- l'indemnité de nuisance ;
- l'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ;
- l'indemnité de direction d'établissement d'enseignement ;
- l'indemnité de gestion financière et matérielle.

Art. 3. — La prime d'amélioration des performances pédagogiques calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l'alimentation scolaire et des personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'aux personnels d'inspection.

Art. 4. — La prime d'amélioration des performances de gestion, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels d'intendance.

Art. 5. — Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

- prime de rendement servie, trimestriellement, et calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
- indemnité des services techniques, servie mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement ;
- indemnité de nuisance servie, mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement.

Art. 6. — Le service des primes citées aux articles 3, 4 et 5 (tiret 1er) ci-dessus, est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 7. — L'indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :

- 40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
- 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 8. — L'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :

- 2.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
- 2.500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
- 3.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 9. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 3 ci-dessus.

Art. 10. — L'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, aux taux suivants :

- 45% du traitement aux personnels enseignants, personnels d'éducation issus des corps d'enseignants et aux personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'aux personnels d'inspection spécialités « disciplines » et « administration des établissements d'éducation et d'enseignement » ;
- 30 % du traitement aux personnels d'éducation non issus des corps enseignants, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et aux personnels de l'alimentation scolaire, ainsi qu'aux inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et aux inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle des collèges et lycées ;
- 15 % du traitement aux personnels d'intendance et aux personnels de laboratoire ainsi qu'aux inspecteurs de la gestion financière et matérielle des collèges et lycées.

Art. 11. — L'indemnité de direction d'établissement d'enseignement est servie, mensuellement, au profit des directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit :

- 3.000 DA pour le directeur de l'école primaire ;
- 4.000 DA pour le directeur de collège ;
- 5.000 DA pour le directeur de lycée.

Art.12. — L'indemnité de gestion financière et matérielle est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 4 ci-dessus.

Art.13. — Les primes et indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 14. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art.15. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art.16. — Les dispositions du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, sont abrogées.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

DECRETS

Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.

— — — —

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 8, 114 à 126 ;

Vu le décret n°85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l'indemnité d'expérience ;

Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 8 et 114 à 126 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.

Chapitre I

Grille indiciaire des traitements

Art. 2. — La grille indiciaire des traitements comprend des groupes, des catégories et subdivisions hors catégories assorties d'indices minimaux et d'indices d'échelon correspondant à l'avancement du fonctionnaire dans son grade.

Les groupes, les catégories, les subdivisions hors catégories, les indices minimaux, les échelons et les indices correspondants sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grille indiciaire des traitements

Groupe	Catégorie	Indice minimal	INDICE D'ECHELON												
			1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	6 ^{ème}	7 ^{ème}	8 ^{ème}	9 ^{ème}	10 ^{ème}	11 ^{ème}	12 ^{ème}	
D	1	200	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
	2	219	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	120	131	
	3	240	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
	4	263	13	26	39	53	66	79	92	105	118	132	145	158	
	5	288	14	29	43	58	72	86	101	115	130	144	158	173	
	6	315	16	32	47	63	79	95	110	126	142	158	173	189	
C	7	348	17	35	52	70	87	104	122	139	157	174	191	209	
	8	379	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	208	225	
B	9	418	21	42	63	84	105	125	146	167	188	209	230	251	
	10	453	23	45	68	91	113	136	159	181	204	227	249	272	
A	11		498	25	50	75	100	125	149	174	199	224	249	274	299
	12		537	27	54	81	107	134	161	188	215	242	269	295	322
	13		578	29	58	87	116	145	173	202	231	260	289	318	347
	14		621	31	62	93	124	155	186	217	248	279	311	342	373
	15		666	33	67	100	133	167	200	233	266	300	333	366	400
	16		713	36	71	107	143	178	214	250	285	321	357	392	428
	17		762	38	76	114	152	191	229	267	305	343	381	419	457
	Hors catégorie	Subdivision 1	930	47	93	140	186	233	279	326	372	419	465	512	558
		Subdivision 2	990	50	99	149	198	248	297	347	396	446	495	545	594
		Subdivision 3	1055	53	106	158	211	264	317	369	422	475	528	580	633
		Subdivision 4	1125	56	113	169	225	281	338	394	450	506	563	619	675
		Subdivision 5	1200	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
		Subdivision 6	1280	64	128	192	256	320	384	448	512	576	640	704	768
		Subdivision 7	1480	74	148	222	296	370	444	518	592	666	740	814	888

Art. 3. — La classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors catégories s'effectue en fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prévu pour y accéder, conformément au tableau ci-après :

Grille des niveaux de qualification

Groupe	Catégorie	NIVEAU DE QUALIFICATION
D	1	* Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale.
	2	* 7ème année fondamentale. * 8ème année fondamentale.
	3	* Certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS» (7ème AF - 8ème AF + formation de 12 mois). * 9ème année fondamentale.
	4	* Brevet d'enseignement fondamental «BEF» ou brevet d'enseignement moyen «BEM».
	5	* Certificat d'aptitude professionnelle «CAP» (9ème année fondamentale + 12 à 18 mois de formation). * 1ère année secondaire.
	6	* Certificat de maîtrise professionnelle «CMP». * 2ème année secondaire.
C	7	* 3ème année secondaire. * 2ème année secondaire + 12 mois de formation. * 1ère année secondaire + 24 mois de formation.
	8	* Baccalauréat. * Diplôme de technicien.
B	9	* Baccalauréat + 24 mois de formation.
	10	* Diplôme de technicien supérieur. * Diplôme d'études universitaires appliquées «D.E.U.A» * Baccalauréat + 36 mois de formation.
A	11	* Licence. * Licence (système LMD). * Diplôme d'études supérieures (DES).
	12	* Diplôme de l'école nationale d'administration.
	13	* Baccalauréat + 5 années de formation supérieure. * Master (système LMD). * Licence + Post-graduation spécialisée.
	14	* Magister. * Diplôme de l'école nationale d'administration (nouveau régime).
	15	* Catégorie réservée aux grades de promotion.
	16	* Doctorat en médecine générale.
	17	* Catégorie réservée aux grades de promotion.
	Hors catégorie	Subdivision 1 * Magister (pour l'accès aux grades de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique). * Doctorat. * Doctorat d'Etat.
		Subdivision 2 * Diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS).
		Subdivision 3 * Diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS) (pour l'accès aux grades de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique)
		Subdivision 4 * Subdivision réservée aux grades de promotion.
		Subdivision 5 * Doctorat en sciences médicales (DESM)
		Subdivision 6 * Habilitation universitaire.
		Subdivision 7 * Subdivision réservée aux grades de promotion.

Art. 4. — Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend :

- le traitement ;
- les primes et indemnités.

Art. 5. — Le traitement résulte du produit de l'indice minimal de la catégorie de classement du grade, auquel s'ajoute l'indice correspondant à l'échelon occupé par la valeur du point indiciaire.

L'indice minimal multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base.

Art. 6. — Le traitement de base rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire.

Art. 7. — Les indemnités rémunèrent des sujétions particulières inhérentes à l'exercice de certaines activités ainsi qu'au lieu et aux conditions spécifiques de travail.

La prime rémunère le rendement et la performance.

Art. 8. — La valeur du point indiciaire prévue à l'article 5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA.

Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par décret.

Chapitre II

L'expérience professionnelle

Art. 9. — La valorisation de l'expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement d'échelon.

Art. 10. — L'avancement consiste dans le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de façon continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée variant de 30 à 42 ans.

Art. 11. — L'ancienneté exigée pour l'avancement dans chaque échelon est fixée à trois durées d'avancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après :

Avancement	Durée minimale	Durée moyenne	Durée maximale
D'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur	2 ans et 6 mois	3 ans	3 ans et 6 mois
Total 12 échelons	30 ans	36 ans	42 ans

Art. 12. — Le fonctionnaire bénéficie d'un avancement lorsqu'il réunit, à l'année considérée, l'ancienneté requise dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires.

Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes d'avancement, les proportions sont fixées respectivement à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires.

Art. 13. — L'avancement est de droit à la durée maximale sous réserve des dispositions de l'article 163 de l'ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 14. — Le fonctionnaire titulaire d'un poste supérieur ou d'une fonction supérieure de l'Etat bénéficie de droit d'un avancement à la durée minimale, hors les proportions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Art. 15. — Le fonctionnaire promu à un grade supérieur est reclassé à l'échelon correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon qu'il détient dans son grade d'origine.

Le reliquat d'ancienneté est préservé et pris en compte dans l'avancement dans le nouveau grade.

Art. 16. — Lorsqu'un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise au taux de :

* 1,4% du traitement de base par année d'activité dans les institutions et administrations publiques ;

* 0,7 % du traitement de base par année d'activité dans les autres secteurs.

Chapitre III

Dispositions transitoires

Art. 17. — Le fonctionnaire est reclassé dans la grille indiciaire prévue à l'article 2 ci-dessus à la catégorie correspondant à la nouvelle classification de son grade et au même échelon qu'il détenait à la date d'effet du présent décret.

Art. 18. — Lorsque la rémunération mensuelle d'un fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement à la date d'effet du présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.

Il bénéficie, en outre, d'un montant correspondant à l'avancement de deux échelons dans la catégorie de classement.

Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l'avancement de deux (2) échelons sont servis en montants fixes jusqu'à la cessation d'activité du fonctionnaire.

Art. 19. — En attendant l'adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d'effet du présent décret, à l'exception de l'indemnité de sujétion, l'indemnité de sujétion spéciale, l'indemnité spécifique globale, l'indemnité de service public local, l'indemnité d'investigation douanière, l'indemnité complémentaire, l'indemnité complémentaire de revenu et l'indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d'indemnités au profit des personnels de l'inspection générale des finances.

Art. 20. — Les primes et indemnités que les fonctionnaires continuent à percevoir en application de l'article 19 ci-dessus sont calculées conformément à la réglementation en vigueur à la date d'effet du présent décret.

Chapitre IV

Dispositions finales

Art. 21. — Il est créé une commission interministérielle chargée d'émettre un avis technique préalable sur toutes les questions relatives aux rémunérations et notamment :

- la classification des grades et tout emploi prévu par l'ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;
- la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
- les régimes indemnitaires.

La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en outre :

- un représentant du ministère des finances ;
- un représentant de l'institution ou du ministère concerné.

Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date d'adoption et de publication des statuts particuliers.

Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

-----★-----



**Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification
indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans
les institutions et administrations publiques.**

— — — —

Le Président de la République,

Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Décète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 14 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a

pour objet de fixer les modalités d'attribution de la bonification indiciaire au profit des fonctionnaires et agents publics occupant des postes supérieurs structurels et fonctionnels dans les institutions et administrations publiques.

Art. 2. — Le titulaire d'un poste supérieur bénéficie d'une bonification indiciaire qui s'ajoute à la rémunération attachée à son grade.

Niveaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bonification indiciaire	25	35	45	55	75	105	145	195	255	325	405	495	595	705

Art. 4. — La bonification indiciaire prévue à l'article 3 ci-dessus est déterminée en fonction :

- du niveau de qualification requis pour l'accès au poste supérieur ;
- de l'importance des responsabilités correspondant au poste supérieur ;
- de la nature des activités attachées au poste supérieur.

Art. 5. — La bonification indiciaire est fixée :

- par les statuts particuliers régissant les différents corps de fonctionnaires pour les postes supérieurs à caractère fonctionnel ;
- par des textes réglementaires portant organisation et fonctionnement des services centraux déconcentrés et décentralisés de l'Etat pour les postes supérieurs à caractère structurel.

Art. 6. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre I

Postes supérieurs fonctionnels et postes supérieurs structurels relevant des services centraux, déconcentrés et décentralisés de l'Etat

Art. 3. — La bonification indiciaire attachée aux postes supérieurs fonctionnels et aux postes supérieurs structurels relevant des services centraux, déconcentrés et décentralisés de l'Etat s'effectue conformément au tableau ci-après :

Chapitre II

Postes supérieurs des établissements publics

Art. 7. — Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que tout établissement public soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique, bénéficient d'une bonification indiciaire qui résulte de la classification de l'établissement et du niveau hiérarchique du poste occupé.

Art. 8. — Les établissements publics cités à l'article 7 ci-dessus sont classés en trois (3) catégories A, B, C.

La catégorie A est subdivisée en quatre sections comportant chacune cinq niveaux hiérarchiques N, N', N-1, N-2, N-3.

Les catégories B et C sont subdivisées en trois sections comportant chacune quatre niveaux hiérarchiques N, N', N-1, N-2.

Chaque niveau hiérarchique est assorti d'une bonification indiciaire conformément au tableau suivant :

Catégories	Sections	Niveaux hiérarchiques	N	N'	N-1	N-2	N-3
A	1		1 200	720	432	259	156
	2		1 008	605	363	218	131
	3		847	508	305	183	110
	4		711	427	256	154	92
B	1		597	358	215	129	
	2		502	301	181	108	
	3		422	253	152	91	
C	1		354	212	127	76	
	2		297	178	107	64	
	3		250	150	90	54	

Art. 9. — Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics cités à l'article 7 ci-dessus bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la classification de l'établissement dont ils relèvent et du niveau hiérarchique correspondant.

Le niveau N correspond au poste du premier responsable de l'établissement.

Le niveau N' correspond au poste d'adjoint du premier responsable ou du secrétaire général, le cas échéant.

Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres postes supérieurs en fonction de leur rang dans la hiérarchie.

Art. 10. — Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics qui ne peuvent être classés dans le tableau prévu à l'article 8 ci-dessus bénéficient de la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à l'article 3 ci-dessus.

Art. 11. — Les titulaires d'emplois au sein d'établissements publics, classés fonctions supérieures de l'Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante du tableau de bonification indiciaire prévu à l'article 8 ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse.

Art. 12. — La classification des établissements publics s'effectue sur la base des critères suivants :

— La nature et la consistance des missions de l'établissement ;

— La compétence territoriale de l'établissement.

Art. 13. — La classification de chaque établissement public et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, de l'autorité de tutelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 14. — La valeur du point indiciaire applicable aux grilles de bonification indiciaire prévues aux articles 3 et 8 du présent décret est fixée à quarant-cinq-dinars (45) DA.

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Art. 15. — Les établissements publics classés dans le cadre du décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs, à la date d'effet du présent décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à l'article 8 ci-dessus dans la catégorie et section correspondantes.

Art. 16. — La bonification indiciaire est exclusive de toutes primes et indemnités attachées au poste supérieur et notamment de l'indemnité de responsabilité.

Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la classification et la rémunération des postes supérieurs, sont abrogées.

Art. 18. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

— — — —

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-138 du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 modifiant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Décrète :

Article 1er. — La grille indiciaire des traitements prévue à l'article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, est modifiée comme suit :

Groupe	Catégorie	Indice minimal	Indice d'échelon											
			1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème	10ème	11ème	12ème
D	1	250	13	25	38	50	63	75	88	100	113	125	138	150
	2	269	14	27	41	54	68	81	95	108	122	135	148	161
	3	290	15	29	44	58	73	87	102	116	131	145	160	174
	4	313	16	31	47	63	79	94	110	125	141	157	173	188
	5	338	17	34	51	68	85	101	119	135	153	169	186	203
	6	365	19	37	55	73	92	110	128	146	165	183	201	219
C	7	398	20	40	60	80	100	119	140	159	180	199	219	239
	8	429	22	43	65	86	108	129	151	172	194	215	236	255
B	9	468	24	47	71	94	118	140	164	187	211	234	258	281
	10	503	26	50	76	101	126	151	177	201	227	252	277	302
A	11	548	28	55	83	110	138	164	192	219	247	274	302	329
	12	587	30	59	89	117	147	176	206	235	265	294	323	352
	13	628	32	63	95	126	158	188	220	251	283	314	346	377
	14	671	34	67	101	134	168	201	235	268	302	336	370	403
	15	716	36	72	108	143	180	215	251	286	323	358	394	430
	16	763	39	76	115	153	191	229	268	305	344	382	420	458
	17	812	41	81	122	162	204	244	285	325	366	406	447	487
	Hors catégorie	Subdivision 1	980	50	98	148	196	246	294	344	392	442	490	538
		Subdivision 2	1 040	53	104	157	208	261	312	365	416	469	520	573
		Subdivision 3	1 105	56	111	166	221	277	332	387	442	498	553	608
		Subdivision 4	1 175	59	118	177	235	294	353	412	470	529	588	647
		Subdivision 5	1 250	63	125	188	250	313	375	438	500	563	625	688
		Subdivision 6	1 330	67	133	200	266	333	399	466	532	599	665	732
		Subdivision 7	1 530	77	153	230	306	383	459	536	612	689	765	842

Art. 2. — L'indice minimal prévu par le présent décret, remplace l'indice minimal correspondant aux grades prévus par les statuts particuliers.

Art. 3. — Le fonctionnaire est reclassé dans la grille prévue à l'article 1er ci-dessus, à la même catégorie et au même échelon qu'il détenait à la date d'effet du présent décret.

Art. 4. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er mars 2022.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.



Décret présidentiel n° 22-139 du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 modifiant le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Décète :

Article 1er. — Le tableau prévu à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, est modifié comme suit :

Niveaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bonification indiciaire	45	55	65	75	95	125	165	215	275	345	425	515	615	725

Art. 2. — Le tableau prévu à l'article 8 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, est modifié comme suit :

Catégories	Niveaux hiérarchiques		N	N'	N-1	N-2	N-3
	Sections						
A	1		1220	740	452	279	176
	2		1028	625	383	238	151
	3		867	528	325	203	130
	4		731	447	276	174	112
B	1		617	378	235	149	
	2		522	321	201	128	
	3		442	273	172	111	
C	1		374	232	147	96	
	2		317	198	127	84	
	3		270	170	110	74	

Art. 3. — La bonification indiciaire prévue par le présent décret, remplace la bonification indiciaire correspondant aux niveaux hiérarchiques des postes supérieurs prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Les titulaires des postes supérieurs sont reclassés dans les tableaux prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, aux mêmes niveaux hiérarchiques qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.

Art. 5. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er mars 2022.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE.



Décret présidentiel n° 22-140 du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 modifiant le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

Décète :

Article 1er. — La grille indiciaire des emplois prévue à l'article 45 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, est modifiée comme suit :

Emplois	Catégorie	Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien	1	250
Conducteur d'automobile de niveau 1	2	269
Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d'automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2	3	290
Conducteur d'automobile de niveau 3 Chef de parc	4	313
Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1	5	338
Ouvrier professionnel de niveau 4	6	365
Agent de prévention de niveau 2	7	398

[illegible]

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-54 du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023 modifiant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.

— — — —

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Décète :

Article 1er. — La grille indiciaire des traitements prévue à l'article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, est modifiée, à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Groupe	Catégorie	Indice minimal	Indice d'échelon												
			1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème	10ème	11ème	12ème	
D	1	325	16	33	49	65	81	98	114	130	146	163	179	195	
	2	344	17	34	52	69	86	103	120	138	155	172	189	206	
	3	365	18	37	55	73	91	110	128	146	164	183	201	219	
	4	388	19	39	58	78	97	116	136	155	175	194	213	233	
	5	413	21	41	62	83	103	124	145	165	186	207	227	248	
	6	440	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	
C	7	473	24	47	71	95	118	142	166	189	213	237	260	284	
	8	504	25	50	76	101	126	151	176	202	227	252	277	302	
B	9	543	27	54	81	109	136	163	190	217	244	272	299	326	
	10	578	29	58	87	116	145	173	202	231	260	289	318	347	
A	11	623	31	62	93	125	156	187	218	249	280	312	343	374	
	12	662	33	66	99	132	166	199	232	265	298	331	364	397	
	13	703	35	70	105	141	176	211	246	281	316	352	387	422	
	14	746	37	75	112	149	187	224	261	298	336	373	410	448	
	15	791	40	79	119	158	198	237	277	316	356	396	435	475	
	16	838	42	84	126	168	210	251	293	335	377	419	461	503	
	17	887	44	89	133	177	222	266	310	355	399	444	488	532	
	Hors catégorie	Subdivision 1	1055	53	106	158	211	264	317	369	422	475	528	580	633
		Subdivision 2	1115	56	112	167	223	279	335	390	446	502	558	613	669
		Subdivision 3	1180	59	118	177	236	295	354	413	472	531	590	649	708
		Subdivision 4	1250	63	125	188	250	313	375	438	500	563	625	688	750
		Subdivision 5	1325	66	133	199	265	331	398	464	530	596	663	729	795
		Subdivision 6	1405	70	141	211	281	351	422	492	562	632	703	773	843
		Subdivision 7	1605	80	161	241	321	401	482	562	642	722	803	883	963

Art. 2. — La grille indiciaire des traitements prévue à l'article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, est modifiée, à compter du 1er janvier 2024, comme suit :

Groupe	Catégorie	Indice minimal	Indice d'échelon												
			1er	2ème	3ème	4ème	5ème	6ème	7ème	8ème	9ème	10ème	11ème	12ème	
D	1	400	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
	2	419	21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	230	251	
	3	440	22	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	
	4	463	23	46	69	93	116	139	162	185	208	232	255	278	
	5	488	24	49	73	98	122	146	171	195	220	244	268	293	
	6	515	26	52	77	103	129	155	180	206	232	258	283	309	
C	7	548	27	55	82	110	137	164	192	219	247	274	301	329	
	8	579	29	58	87	116	145	174	203	232	261	290	318	347	
B	9	618	31	62	93	124	155	185	216	247	278	309	340	371	
	10	653	33	65	98	131	163	196	229	261	294	327	359	392	
A	11	698	35	70	105	140	175	209	244	279	314	349	384	419	
	12	737	37	74	111	147	184	221	258	295	332	369	405	442	
	13	778	39	78	117	156	195	233	272	311	350	389	428	467	
	14	821	41	82	123	164	205	246	287	328	369	411	452	493	
	15	866	43	87	130	173	217	260	303	346	390	433	476	520	
	16	913	46	91	137	183	228	274	320	365	411	457	502	548	
	17	962	48	96	144	192	241	289	337	385	433	481	529	577	
	Hors catégorie	Subdivision 1	1130	57	113	170	226	283	339	396	452	509	565	622	678
		Subdivision 2	1190	60	119	179	238	298	357	417	476	536	595	655	714
		Subdivision 3	1255	63	126	188	251	314	377	439	502	565	628	690	753
		Subdivision 4	1325	66	133	199	265	331	398	464	530	596	663	729	795
		Subdivision 5	1400	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840
		Subdivision 6	1480	74	148	222	296	370	444	518	592	666	740	814	888
		Subdivision 7	1680	84	168	252	336	420	504	588	672	756	840	924	1008

Art. 3. — L'indice minimal prévu par le présent décret remplace l'indice minimal correspondant aux grades prévus par les statuts particuliers, à compter de la date d'effet respective des grilles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Art. 4. — Le fonctionnaire est reclassé dans les grilles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, à la même catégorie et au même échelon qu'il détenait à la date d'effet respective de ces grilles.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 23-55 du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023 modifiant le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques.

— — — — —

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

Décète :

Article 1er. — Le tableau prévu à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, est modifié, à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Niveaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bonification indiciaire	80	90	100	110	130	160	200	250	310	380	460	550	650	760

Art. 2. — Le tableau prévu à l'article 8 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, est modifié, à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Catégories	Niveaux hiérarchiques		N	N'	N-1	N-2	N-3
	Sections						
A	1		1 255	775	487	314	211
	2		1 063	660	418	273	186
	3		902	563	360	238	165
	4		766	482	311	209	147
B	1		652	413	270	184	—
	2		557	356	236	163	—
	3		477	308	207	146	—
C	1		409	267	182	131	—
	2		352	233	162	119	—
	3		305	205	145	109	—

Art. 3. — Le tableau prévu à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, est modifié, à compter du 1er janvier 2024, comme suit :

Niveaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bonification indiciaire	115	125	135	145	165	195	235	285	345	415	495	585	685	795

Art. 4. — Le tableau prévu à l'article 8 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, est modifié, à compter du 1er janvier 2024, comme suit :

Catégories	Niveaux hiérarchiques		N	N'	N-1	N-2	N-3
	Sections						
A	1		1 290	810	522	349	246
	2		1 098	695	453	308	221
	3		937	598	395	273	200
	4		801	517	346	244	182
B	1		687	448	305	219	—
	2		592	391	271	198	—
	3		512	343	242	181	—
C	1		444	302	217	166	—
	2		387	268	197	154	—
	3		340	240	180	144	—

Art. 5. — La bonification indiciaire prévue aux tableaux cités aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret, remplace la bonification indiciaire correspondant aux niveaux hiérarchiques des différents postes supérieurs prévus par la réglementation en vigueur, à compter de la date d'effet respective de ces tableaux.

Art. 6. — Les titulaires des postes supérieurs sont reclassés conformément aux tableaux de la bonification indiciaire prévus au présent décret, aux mêmes niveaux hiérarchiques qu'ils détenaient à la date d'effet respective de ces tableaux.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 23-56 du 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023 modifiant le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

— — — — —

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

Décète :

Article 1er. — La grille indiciaire des emplois prévue à l'article 45 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, est modifiée, à compter du 1er janvier 2023, comme suit :

Emplois	Catégorie	Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien	1	325
Conducteur d'automobile de niveau 1	2	344
Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d'automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2	3	365
Conducteur d'automobile de niveau 3 et chef de parc	4	388
Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1	5	413
Ouvrier professionnel de niveau 4	6	440
Agent de prévention de niveau 2	7	473

Art. 2. — La grille indiciaire des emplois prévue à l'article 45 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, est modifiée, à compter du 1er janvier 2024, comme suit :

Emplois	Catégorie	Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1	1	400
Agent de service de niveau 1		
Gardien		
Conducteur d'automobile de niveau 1	2	419
Ouvrier professionnel de niveau 2	3	440
Conducteur d'automobile de niveau 2		
Agent de service de niveau 2		
Conducteur d'automobile de niveau 3 et chef de parc	4	463
Ouvrier professionnel de niveau 3	5	488
Agent de service de niveau 3		
Agent de prévention de niveau 1		
Ouvrier professionnel de niveau 4	6	515
Agent de prévention de niveau 2	7	548

Art. 3. — L'indice minimal prévu au présent décret remplace l'indice minimal correspondant aux emplois prévus aux textes réglementaires en vigueur, à compter de la date d'effet respective des grilles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Art. 4. — L'agent contractuel est reclassé dans les grilles prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, à la même catégorie et au même nombre d'années d'expérience professionnelle qu'il détenait à la date d'effet respective de ces grilles.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1444 correspondant au 16 janvier 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

DECRETS

Décret présidentiel n° 95-30 du 12 Chaâbane 1415 correspondant au 14 janvier 1995 portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire.

Le Président de l'Etat,

Vu la Constitution;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment son article 38;

Sur la demande du Chef du Gouvernement;

Décrète :

Article. 1er. — Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire pour l'examen de textes à caractère législatif, et ce, à compter du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1415 correspondant au 14 janvier 1995.

Liamine ZEROUAL.



Décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar- Tamenghasset- Tindouf et Illizi.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;

Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, portant attribution d'avantages particuliers aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis;

Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité de zone;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret n° 89-10 du 7 février 1989, fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou d'utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat;

Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993, portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l'indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité de zone;

Décrète :

Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, remplissant les conditions de qualification égales ou supérieures à assistant administratif et exerçant dans l'une des wilayas suivantes: Adrar- Tamenghasset- Tindouf et Illizi.

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, et ce, en fonction du lieu d'affectation et des niveaux de qualification ci-après;

1. les personnels justifiant du niveau de qualification inférieur à celui d'administrateur ou supérieur à assistant administratif,

2. les personnels justifiant d'un niveau de qualification égal ou supérieur à celui d'administrateur.

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître assistant, bénéficient des dispositions relatives au régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret.

Art. 4. — Les personnels titulaires d'une fonction supérieure de l'Etat ou d'un poste supérieur, bénéficient des indemnités et des mesures incitatives, par référence à leur grade d'origine et dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base de la rémunération principale du grade d'origine, selon les proportions suivantes :

Pour les personnels visés à l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus :

- 35% pour la commune du chef-lieu de wilaya
- 45% pour les autres communes de la wilaya

Pour les personnels visés à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus :

- 80% pour la commune du chef lieu de wilaya
- 90% pour les autres communes de la wilaya

Pour les personnels visés à l'article 3 ci-dessus :

- 150% quelque soit le lieu d'exercice.

Art. 6. — Les personnels titulaires d'une fonction supérieure de l'Etat ou d'un poste supérieur, bénéficient de l'un des taux de l'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus, sur la base de la rémunération principale afférente à leur grade d'origine.

Art. 7. — L'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus n'est pas exclusive de l'indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 susvisé.

Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale et de retraite.

Art. 8. — Les fonctionnaires et agents publics visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, bénéficient en outre et selon le cas, des avantages suivants:

1. — un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés à l'article 2 ci-dessus.

— un logement de fonction meublé est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Toutefois, une indemnité mensuelle de logement d'un montant de 2.000 DA, est allouée aux fonctionnaires et agents publics concernés, lorsque le logement n'est pas immédiatement disponible, et ce, en attendant une mise à disposition.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixera les modalités d'application des dispositions relatives à la consistance de l'ameublement du logement.

2. le remboursement à concurrence de 50% des frais de consommation domestique de gaz et électricité,

3. un congé de vingt (20) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente,

4. une majoration d'ancienneté de six (6) mois par année de service effectif, prise en compte au titre de l'avancement d'échelon, ainsi que, pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé.

La majoration d'ancienneté n'est accordée que pour un séjour d'au moins trois (3) années dans l'une des wilayas prévues à l'article 1er ci-dessus.

Toutefois, lorsque la durée du séjour est inférieure à trois (3) années, la majoration d'ancienneté est calculée conformément aux dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé.

5. une prime de première installation d'un montant de 20.000 DA est versée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, à l'occasion de leur recrutement ou mutation dans les wilayas concernées, à l'exclusion des personnels bénéficiaires d'un logement meublé, tel que prévu au présent article.

Art. 9. — Nonobstant les dispositions de l'article 8, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d'un montant de 2.000 DA est versée aux personnels concernés exerçant dans l'une des wilayas prévues par le présent décret et disposant d'un logement personnel.

Art. 10. — Des aménagements à l'organisation du travail peuvent être arrêtés par décision du ministre concerné, après avis de l'autorité chargée de la fonction publique, en vue de tenir compte des spécificités et des sujétions inhérentes aux zones géographiques et aux postes de travail.

Art. 11. — A titre exceptionnel et pour une période transitoire de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de recrutement, les personnels visés à l'article 2 ci-dessus appelés à exercer dans les wilayas prévues par le présent décret, peuvent sur demande de l'administration concernée et après accord de l'autorité chargée de la fonction publique être recrutés directement dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats justifiant des titres et diplômes exigés par le statut particulier applicable à l'emploi postulé.

Art. 12. — Dans le cadre des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les personnels résidents dans les wilayas prévues par le présent décret, bénéficient d'une priorité pour l'accès aux emplois budgétaires ouverts au titre de ces wilayas.

Art. 13. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont tenus d'exercer pendant une période minimale de trois (3) années dans l'une des wilayas concernées.

Art. 14. — Une instruction conjointe du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d'application du présent décret.

Art. 15. — Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1995, sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Adrar, le 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995.

Mokdad SIFI.

Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l'article 125 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification;

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et l'ensemble des textes d'application subséquents;

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, en son article 125;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spécial n° 302-062 "Bonifications du taux d'intérêt pour les investissements";

Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.

Décète :

Article 1er. — En application de l'article 125 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, les investissements de création, d'extension de capacité, de réhabilitation, de restructuration et de reprise d'activité après fermeture ou dépôt de bilan, réalisés dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Tamenghasset et Illizi, sont considérés comme des investissements d'intérêt public.

Art. 2. — Les investissements visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient d'une bonification de taux d'intérêt sur les crédits d'investissement y afférents, fixée à cinquante pour cent (50%) du taux débiteur par les établissements de crédit.

Art. 3. — Précomptée par l'établissement de crédit, la bonification est versée à ce dernier, par le Trésor, selon l'échéancier de remboursement du prêt et sur présentation de justificatifs.

Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt.

Art. 4. — Les modalités d'application du présent décret, seront en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Adrar, le 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995.

Mokdad SIFI.

Décret exécutif n° 95-299 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé "Fonds de compensation".

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint des ministres du commerce et des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ;

Vu le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé "Fonds de compensation" ;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d'allocation des subventions du fonds de compensation des prix.

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 84-23 du 4 février 1984 susvisé, comme suit :

"Art. 2. — Le compte n° 302-041 est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers des wilayas du Sud.

L'ordonnateur principal du compte est le ministre chargé du commerce.

Pour les opérations exécutées au niveau des wilayas, le directeur de la concurrence et des prix est ordonnateur secondaire".

"Art. 3. — Le compte n° 302-041 retrace :

En recettes :

- les dotations du budget de l'Etat,
- toutes autres ressources.

En dépenses :

- les dépenses induites par le soutien des prix à la consommation pour les produits repris à l'état (E) annexé à la loi de finances,
- les charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud ;
- les charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestres intra-wilaya pour l'approvisionnement des localités des régions du Sud,
- les charges du fonds au titre des exercices antérieurs".

Art. 2. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Béchar, le 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995.

Mokdad SIFI.



Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;

Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d'avantages particuliers aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ;

Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité de zone ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou d'utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements ;

Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l'indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité de zone ;

Décète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes

publics, remplissant les conditions de qualification équivalentes ou supérieures au grade d'administrateur et exerçant dans l'une des wilayas suivantes : Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et partie des wilayas de Djelfa et de Biskra.

Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus et justifiant d'un niveau de qualification égal ou supérieur au grade d'administrateur, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret et ce, en fonction du lieu d'affectation.

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître-assistant, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, dans les conditions particulières prévues par les dispositions du présent décret.

Art. 4. — Les personnels titulaires d'une fonction supérieure de l'Etat ou d'un poste supérieur, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, par référence à leur grade d'origine et dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base de la rémunération principale du grade d'origine, selon les proportions et le lieu d'affectation tels que fixés dans le tableau suivant :

LIEU D'AFFECTATION	NIVEAUX DE QUALIFICATIONS	
	Personnels visés à l'article 2	Personnels visés à l'article 3
Communes chefs-lieux des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla et Ghardaïa	40 %	120 %
Ensemble des autres communes des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla et Ghardaïa	50 %	120 %
Chefs-lieux des wilayas de Naâma, Laghouat et El Oued	20 %	100 %
Ensemble des autres communes des wilayas de Naâma, Laghouat et El Oued	30 %	100 %
Au titre de la wilaya de Biskra, les communes suivantes : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M'Lili, Oumache, El Haouch, El Feidh, Aïn Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Ben Azzouz, Foughala, El Ghrous, Zéribet El Oued	30 %	100 %
Au titre de la wilaya de Djelfa, les communes suivantes : Oum Laâdkam, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaâd, Faïdh El Botma, Moudjebara, Aïn El Ibel, Tadmit, Douib, Aïn Chrouhada, El Idrissia, Béni Yacoub, Zakar, Selmana	30 %	100 %

Art. 6. — L'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus, n'est pas exclusive de l'indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 susvisé.

Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale de retraite.

Art. 7. — Les fonctionnaires et agents publics visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, bénéficient, en outre et selon le cas, des avantages suivants :

1) un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Toutefois, une indemnité mensuelle de logement dont le montant est fixé à 1000 DA pour les personnels visés à l'article 2 ci-dessus, et à 1500 DA pour les personnels visés à l'article 3 ci-dessus, est allouée lorsque le logement n'est pas immédiatement disponible, en attendant une mise à disposition.

2) un congé de dix (10) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente,

3) une majoration d'ancienneté de trois (3) mois par année de service effectif, prise en compte au titre de l'avancement d'échelon, ainsi que pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé.

La majoration d'ancienneté n'est accordée que pour un séjour d'au moins trois (3) années dans l'une des wilayas et communes prévues à l'article 1er ci-dessus.

Toutefois, lorsque la durée du séjour est inférieure à trois (3) années, la majoration d'ancienneté est calculée conformément aux dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé.

Art. 8. — Nonobstant les dispositions de l'article 7, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d'un montant de 1.000 DA est versée aux personnels concernés exerçant dans l'une des wilayas ou partie de wilayas prévues par le présent décret et disposant d'un logement personnel.

Art. 9. — Des aménagements à l'organisation du travail peuvent être arrêtés par décision du ministre concerné, après avis de l'autorité chargée de la fonction publique, en vue de tenir compte des spécificités et des sujétions inhérentes aux zones géographiques et aux postes de travail.

Art. 10. — A titre exceptionnel et pour une période transitoire de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de recrutement, les personnels visés à l'article 2 ci-dessus appelés à exercer dans les wilayas prévues par le présent décret, peuvent, sur demande de l'administration concernée et après accord de l'autorité chargée de la fonction publique, être recrutés directement dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats justifiant des titres et diplômes exigés par le statut particulier applicable à l'emploi postulé.

Art. 11. — Dans le cadre des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les personnels résidents dans les wilayas ou partie des wilayas prévues par le présent décret, bénéficient d'une priorité pour l'accès aux emplois budgétaires disponibles.

Art. 12. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont tenus d'exercer pendant une période minimale de trois (3) années dans l'une des wilayas ou partie des wilayas concernées.

Art. 13. — Une instruction conjointe du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 14. — Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1996 sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Béchar, le 9 Jomada El Oula 1416, correspondant au 4 octobre 1995.

Mokdad SIFI.

Décret exécutif n° 95-301 du 9 Jomada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre des marchandises liés à l'approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays.

Le Chef du Gouvernement ;

Sur le rapport du ministre du commerce ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2° ;

Art. 3. — *L'article 2* du décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, susvisé, est complété et rédigé comme suit :

« *Art. 2.* — (sans changement)

—

—

— représentant du ministre chargé du commerce,

— représentant du ministre chargé de la culture,

— représentant du ministre chargé de l'industrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012.

Abdelmalek SELLAL.

— — — — ★ — — — —

Décret exécutif n° 12-403 du 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

— — — —

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — *L'article 3* du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 3.* — La prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l'alimentation scolaire, personnels de direction des établissements d'enseignement ainsi qu'aux personnels d'inspection ».

Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter de la date de publication du décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012, modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-210 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi.

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi.

Art. 2. — L'article 1er du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics remplissant les conditions de qualification correspondant aux catégories huit (8) et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, et exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi ».

Art. 3. — L'article 2 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, en fonction du lieu d'affectation et des niveaux de qualification ci-après :

1. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories huit (8) à dix (10) de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;

2. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories 11 et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements, susvisé ».

Art. 4. — L'article 3 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels relevant des corps des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».

Art. 5. — L'article 5 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du traitement afférent au grade d'origine ou de l'emploi occupé selon les proportions suivantes :

..... (le reste sans changement) ».

Art. 6. — L'article 6 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 6. — Les personnels titulaires d'une fonction supérieure de l'Etat ou d'un poste supérieur bénéficient de l'un des taux de l'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus, sur la base du traitement afférent à leur grade d'origine ».

Art. 7. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-211 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra.

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra.

Art. 2. — L'article 1er du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de

l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics justifiant du niveau de qualification correspondant à la catégorie 11 et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, et exerçant dans les wilayas suivantes : Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued, et certaines des wilayas de Djelfa et de Biskra ».

Art. 3. — L'article 2 du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, en fonction du lieu d'affectation ».

Art. 4. — L'article 3 du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :

« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».

Art. 5. — L'article 5 du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.

L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du traitement du grade d'origine ou de l'emploi occupé, selon les taux et les lieux d'affectation, tels que fixés dans le tableau suivant :

..... (le reste sans changement) ».

Art. 6. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-212 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, de Tebessa, de M' Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d'Oum El Bouaghi, de Tissemsilt, et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa.

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ehania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, Tebessa, M' Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et Djelfa ;

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier des enseignants chercheurs ;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier des chercheurs permanents ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens spécialistes de santé publique ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, Tebessa, M' Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt, et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa.

Art. 2. — L'article 2 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants :

1. les personnels de l'éducation nationale régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, et appartenant aux grades de professeur principal de l'école primaire, de professeur formateur de l'école primaire, de professeur technique de lycée chef de travaux, ainsi qu'aux corps des professeurs de l'enseignement moyen, de professeurs d'enseignement secondaire, de professeurs agrégés, des conseillers de l'éducation, des censeurs de lycées, des intendants, des directeurs des écoles primaires, des directeurs de collèges, des directeurs de lycée, des inspecteurs de l'enseignement primaire, des inspecteurs de l'enseignement moyen, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs et des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;

2. les praticiens médicaux spécialistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé ;

3. les personnels enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, enseignants chercheurs et chercheurs permanents appartenant au moins aux grades respectifs de maîtres assistants hospitalo-universitaires, maîtres assistants classe B et attachés de recherche ».

Art. 3. — L'article 3 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 3. — Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et exerçant dans les zones figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, bénéficient d'une indemnité spécifique de poste calculée sur la base du traitement afférent au grade d'origine ou de l'emploi occupé, et dont le taux varie selon la zone et le grade considérés ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013.

Abdelmalek SELLAL.

-----★-----

A la fin de chaque intervention, le rapport de contrôle ou d'enquête est adressé à l'autorité hiérarchique du service contrôlé et au directeur général des douanes.

Art. 15. — Les responsables des services ou organismes contrôlés sont tenus de répondre, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de notification du rapport, à toutes les constatations et observations des inspecteurs et des chargés d'inspection, en indiquant, le cas échéant, les mesures de redressement, d'assainissement ou toutes autres décisions prises en relation directe avec les faits relevés.

Art. 16. — Au terme de la procédure contradictoire prévue à l'article 15 ci-dessus, l'inspecteur général des douanes établit un rapport de synthèse où il consigne ses conclusions. Ce rapport constitue avec les documents prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le rapport final de vérifications ou d'enquêtes.

Art. 17. — Les chargés d'inspection assurent la préparation des interventions qui leur sont assignées, la coordination des vérifications sur place et l'établissement des rapports.

A cet effet :

- ils exercent le pouvoir hiérarchique sur les personnels mis à leur disposition ;
- ils prennent l'initiative de toutes vérifications conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et entrant dans le cadre de leur mission ;
- ils informent régulièrement l'inspecteur général des douanes du déroulement de leurs travaux sur place.

Art. 18. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-195 *bis* du 1er juin 1991, modifié et complété, susvisé, sont abrogées, à l'exception de celles de son article 1er.

Art. 19. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le, 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

-----★-----

Décret exécutif n° 08-70 du 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008 portant institution d'une indemnité forfaitaire compensatrice au profit de certains fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ;

Décrète :

Article 1er. — Il est institué une indemnité forfaitaire compensatrice mensuelle au profit de certains fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques, régis par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 2. — L'indemnité forfaitaire compensatrice est servie aux fonctionnaires et aux agents contractuels classés, soit dans la grille indiciaire prévue à l'article 2 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, soit dans la grille indiciaire prévue à l'article 45 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Art. 3. — Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé conformément au tableau ci-après :

CATEGORIES	MONTANTS (DA)
1 à 6	3200
7 et 8	2500
9 et 10	2000
11 à 17	1500

Art. 4. — Les modalités d'application du présent décret sont précisées par instruction interministérielle du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

DECRETS

Décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

— — — —

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l'indemnité d'expérience ;

Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d'une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale et des fonctionnaires d'enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, instituant une indemnité de l'amélioration des performances pédagogiques ;

Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, instituant une indemnité de l'amélioration des performances de gestion au profit des personnels d'intendance du ministère de l'éducation ;

Vu le décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993 portant extension au corps des adjoints de l'éducation de l'indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 et de l'indemnité d'amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 ;

Vu le décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l'indemnité d'expérience, de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité de l'amélioration des performances pédagogiques, au corps des professeurs certifiés de l'enseignement fondamental ;

Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des fonctionnaires d'enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l'enseignement professionnels, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ;

Vu le décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d'intendance du secteur de l'éducation nationale et des fonctionnaires d'intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article. 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
- la prime d'amélioration des performances de gestion ;
- la prime de rendement ;
- l'indemnité de qualification ;
- l'indemnité de documentation pédagogique ;
- l'indemnité d'expérience pédagogique.

Art. 3. — La prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ainsi qu'aux personnels de l'alimentation scolaire.

Art. 4. — La prime d'amélioration des performances de gestion, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels d'intendance.

Art. 5. — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels de laboratoire.

Art. 6. — Le service des primes citées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 7. — L'indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :

- 25% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
- 30% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 8. — L'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités à l'article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :

— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;

— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 9. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 3 ci-dessus.

Art. 10. — Les primes et indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 11. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles des décrets exécutifs n° 93-43 du 6 février 1993 et n° 95-199 du 25 juillet 1995, susvisés, ainsi que celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, et des décrets exécutifs n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, n° 02-330 du 16 octobre 2002, n° 03-495 du 21 décembre 2003 et n° 03-496 du 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale.

Art. 13. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 14. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-373 du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

— — — —

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — *L'article 2* du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit :

« *Art. 2.* — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
- prime d'amélioration des performances de gestion ;
- prime de rendement ;
- indemnité de qualification ;
- indemnité de documentation pédagogique ;
- indemnité d'expérience pédagogique ;
- indemnité des services techniques ;
- indemnité de nuisance ;
- indemnité de soutien scolaire et remédiation pédagogique ».

Art. 3. — *L'article 5* du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« *Art. 5.* — Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

— prime de rendement, servie trimestriellement et calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement ;

— indemnité des services techniques, servie mensuellement et calculée au taux de 25 % du traitement ;

— indemnité de nuisance, servie mensuellement et calculée au taux de 10% du traitement ».

Art. 4. — *L'article 7* du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« *Art. 7.* — L'indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :

— 40 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;

— 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».

Art. 5. — *L'article 8* du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit :

« *Art. 8.* — L'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :

— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;

— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;

— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».

Art. 6. — Le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un article *9 bis* rédigé comme suit :

« *Art. 9. bis.* — L'indemnité de soutien scolaire et remédiation pédagogique est servie mensuellement au taux de 15 % du traitement aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus ».

Art. 7. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 12-403 du 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

— — — —

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — *L'article 3* du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« *Art. 3.* — La prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l'alimentation scolaire, personnels de direction des établissements d'enseignement ainsi qu'aux personnels d'inspection ».

Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter de la date de publication du décret exécutif n° 12-240 du 8 Rajab 1433 correspondant au 29 mai 2012, modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Moharram 1434 correspondant au 1er décembre 2012.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-271 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015, complétant le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

— — — —

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — L'article 2 du décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

— la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;

— la prime d'amélioration des performances de gestion ;

— la prime de rendement ;

— l'indemnité de qualification ;

— l'indemnité de documentation pédagogique ;

— l'indemnité d'expérience pédagogique ;

— l'indemnité des services techniques ;

— l'indemnité de nuisance ;

— l'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ;

— l'indemnité de direction d'établissement d'enseignement ;

— l'indemnité de gestion financière et matérielle ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un *article 9 bis 1* rédigé comme suit :

« Art. 9. bis 1 — L'indemnité de direction d'établissement d'enseignement est servie mensuellement aux directeurs d'établissements d'enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit :

— 3000 DA pour le directeur de l'école primaire,

— 4000 DA pour le directeur de collège,

— 5000 DA pour le directeur de lycée ».

Art 4. — Le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, susvisé, est complété par un *article 9 bis 2* rédigé comme suit :

« Art. 9. bis 2 — L'indemnité de gestion financière et matérielle est servie mensuellement au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 4 ci-dessus ».

Art. 5. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er septembre 2015.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015.

Abdelmalek SELLAL.

DECRETS

Décret exécutif n° 10-134 du 28 Jomada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jomada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126 ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Jomada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

Après approbation du Président de la République ;

Décète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé.

Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- la prime de rendement ;
- l'indemnité des services administratifs communs ;
- l'indemnité des services techniques communs.

Art. 3. — La prime de rendement calculée, au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. — L'indemnité des services administratifs communs est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps relevant des filières d'administration générale, traduction-interprétariat, documentation et archives ainsi qu'au corps des analystes de l'économie, selon les taux suivants :

— 25 % du traitement pour les corps des :

- secrétaires ;
- agents d'administration ;
- attachés d'administration ;
- comptables administratifs ;
- agents techniques en documentation et archives ;
- assistants documentalistes-archivistes.

— 40 % du traitement pour les corps des :

- administrateurs ;
- traducteurs-interprètes ;
- documentalistes-archivistes ;
- analystes de l'économie.

Art. 5. — L'indemnité des services techniques communs est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps relevant des filières « laboratoire et maintenance », « informatique et statistiques », selon les taux suivants :

— 25 % du traitement pour les corps des :

- agents de laboratoire ;
- agents techniques ;
- adjoints techniques ;
- techniciens.

— 40 % du traitement pour les corps d'ingénieurs.

Art. 6. — Les primes et indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, susvisé, en ce qui concerne les corps communs aux institutions et administrations publiques.

Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Jomada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010.

Ahmed OUYAHIA.

-----★-----

Décret exécutif n° 13-188 du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013 complétant le décret exécutif n° 10-134 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 10-134 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-134 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques.

Art. 2. — L'article 2 du décret exécutif n° 10-134 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- (sans changement) ;
- (sans changement) ;
- (sans changement) ;
- l'indemnité de soutien aux activités de l'administration ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-134 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété par un *article 5 bis*, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — L'indemnité de soutien aux activités de l'administration est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013.

Abdelmalek SELLAL.

**Décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431
correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime
indemnitaire des ouvriers professionnels, des
conducteurs d'automobiles et des appariteurs.**

— — — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126 ;

Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire de service permanent ;

Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de nuisance ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs régis par le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- la prime de rendement ;
- l'indemnité de nuisance ;
- l'indemnité forfaitaire de service.

Art. 3. — La prime de rendement calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. — L'indemnité de nuisance est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels au taux de 25% du traitement.

Art. 5. — L'indemnité forfaitaire de service est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au taux de 25% du traitement.

Art. 6. — Les primes et indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles des décrets n° 81-57 du 28 mars 1981 et n° 88-219 du 2 novembre 1988 ainsi que celles du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, susvisés, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010.

Ahmed OUYAHIA.

— — — — — ★ — — — — —

Décret exécutif n° 13-189 du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013 complétant le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

Art. 2. — L'article 2 du décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

— (sans changement) ;

— (sans changement) ;

— (sans changement) ;

— l'indemnité de soutien aux activités de l'administration ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété par un *article 5 bis*, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — L'indemnité de soutien aux activités de l'administration est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013.

Abdelmalek SELLAL.

**Décret exécutif n° 10-136 du 28 Jomada El Oula 1431
correspondant au 13 mai 2010 instituant le
régime indemnitaire des agents contractuels.**

— — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Jomada Ethania
1427 correspondant au 15 Juillet 2006, portant statut
général de la fonction publique, notamment ses articles
124 et 126 ;

Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant les taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire de service permanent ;

Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de nuisance ;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 24 ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ;

Après approbation du Président de la République ;

Décète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des agents contractuels régis par les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Art. 2. — Les agents contractuels recrutés dans le cadre de l'article 19 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- la prime de rendement ;
- l'indemnité de nuisance ;
- l'indemnité forfaitaire de service.
- l'indemnité de risque et d'astreinte.

Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement de l'emploi occupé, est servie trimestriellement aux agents contractuels occupant les emplois d'ouvrier professionnel, d'agent de service, de conducteur d'automobile, de chef de parc, de gardien et d'agent de prévention.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. — L'indemnité de nuisance est servie mensuellement aux agents contractuels occupant l'emploi d'ouvrier professionnel au taux de 25 % du traitement de l'emploi occupé.

Art. 5. — L'indemnité forfaitaire de service est servie mensuellement aux agents contractuels occupant les emplois d'agent de service, de conducteur d'automobile, de chef de parc et de gardien au taux de 25 % du traitement de l'emploi occupé.

Art. 6. — L'indemnité de risque et d'astreinte est servie mensuellement aux agents contractuels occupant les emplois d'agent de prévention de niveau 1 et d'agent de prévention de niveau 2 au taux de 25 % du traitement de l'emploi occupé.

Art. 7. — Les agents contractuels recrutés dans le cadre de l'article 20 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, bénéficient, selon le cas, de tout ou partie du régime indemnitaire attaché au grade correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

Les primes et indemnités servies aux agents concernés sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 8. — Les agents contractuels recrutés dans le cadre de l'article 21 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, bénéficient d'un régime indemnitaire fixé par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Art. 9. — Les primes et indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 10. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles des décrets n° 81-57 du 28 mars 1981 et n° 88-219 du 2 novembre 1988 ainsi que celles du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, susvisés, en ce qui concerne les agents contractuels.

Art. 12. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 13-189 du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013 complétant le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

— — — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.

Art. 2. — L'article 2 du décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- (sans changement) ;
- (sans changement) ;
- (sans changement) ;

— l'indemnité de soutien aux activités de l'administration ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-135 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété par un *article 5 bis*, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — L'indemnité de soutien aux activités de l'administration est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-190 du 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013 complétant le décret exécutif n° 10-136 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des agents contractuels.

— — — — —

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 10-136 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des agents contractuels ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 10-136 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire des agents contractuels.

Art. 2. — L'article 2 du décret exécutif n° 10-136 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété comme suit :

« Art. 2. — Les agents contractuels recrutés dans le cadre de l'article 19 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- (sans changement) ;
- (sans changement) ;
- (sans changement) ;
- (sans changement) ;

— l'indemnité de soutien aux activités de l'administration ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 10-136 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, susvisé, est complété par un *article 6 bis*, rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. — L'indemnité de soutien aux activités de l'administration est servie mensuellement au taux de 10 % du traitement du poste occupé aux agents contractuels cités à l'article 2 ci-dessus ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1434 correspondant au 9 mai 2013.

Abdelmalek SELLAL.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 289. — L'ancienneté requise pour l'intégration prévue par le présent décret est estimée au 31 décembre 2024.

Art. 290. — Les fonctionnaires appartenant aux grades d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges appelés à suivre une formation continuent à percevoir leur rémunération selon la classification prévue par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, jusqu'à leur intégration dans les grades prévus par le présent statut particulier après accomplissement de la formation prévue par les articles 260 et 266 ci-dessus.

Art. 291. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art. 292. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Les dispositions réglementaires relatives au service d'enseignement hebdomadaire assigné aux personnels enseignants demeurent en vigueur jusqu'à l'année scolaire 2025-2026.

Art. 293. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

-----★-----

Décret exécutif n° 25-55 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

Décète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- la prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
- la prime d'amélioration des performances de gestion ;
- la prime de rendement ;
- l'indemnité de qualification ;
- l'indemnité de documentation pédagogique ;
- l'indemnité d'expérience pédagogique ;
- l'indemnité des services techniques ;
- l'indemnité de nuisance ;
- l'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique ;
- l'indemnité de direction d'établissement d'enseignement ;
- l'indemnité de gestion financière et matérielle.

Art. 3. — La prime d'amélioration des performances pédagogiques calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l'alimentation scolaire et des personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'aux personnels d'inspection.

Art. 4. — La prime d'amélioration des performances de gestion, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels d'intendance.

Art. 5. — Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

- prime de rendement servie, trimestriellement, et calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement ;
- indemnité des services techniques, servie mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement ;
- indemnité de nuisance servie, mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement.

Art. 6. — Le service des primes citées aux articles 3, 4 et 5 (tiret 1er) ci-dessus, est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 7. — L'indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :

- 40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
- 45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 8. — L'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :

- 2.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
- 2.500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
- 3.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 9. — L'indemnité d'expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 3 ci-dessus.

Art. 10. — L'indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, aux taux suivants :

- 45% du traitement aux personnels enseignants, personnels d'éducation issus des corps d'enseignants et aux personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'aux personnels d'inspection spécialités « disciplines » et « administration des établissements d'éducation et d'enseignement » ;
- 30 % du traitement aux personnels d'éducation non issus des corps enseignants, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et aux personnels de l'alimentation scolaire, ainsi qu'aux inspecteurs de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et aux inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle des collèges et lycées ;
- 15 % du traitement aux personnels d'intendance et aux personnels de laboratoire ainsi qu'aux inspecteurs de la gestion financière et matérielle des collèges et lycées.

Art. 11. — L'indemnité de direction d'établissement d'enseignement est servie, mensuellement, au profit des directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit :

- 3.000 DA pour le directeur de l'école primaire ;
- 4.000 DA pour le directeur de collège ;
- 5.000 DA pour le directeur de lycée.

Art.12. — L'indemnité de gestion financière et matérielle est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 4 ci-dessus.

Art.13. — Les primes et indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 14. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art.15. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.

Art.16. — Les dispositions du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, sont abrogées.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.